МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Міністра оборони України

10.04.2009 № 170

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 травня 2009 р.
за № 438/16454

Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 181 від 19.03.2013
№ 657 від 26.09.2013
№ 5 від 08.01.2014
№ 782 від 03.11.2014
№ 570 від 20.10.2015
№ 51 від 01.02.2016
№ 684 від 14.12.2016
№ 499 від 27.09.2017
№ 422 від 22.08.2018
№ 315 від 18.06.2019
№ 502 від 25.09.2019
№ 327 від 14.09.2020
№ 40 від 11.02.2021
№ 91 від 19.03.2022
№ 134 від 31.05.2022
№ 383 від 15.11.2022
№ 495 від 23.07.2024
№ 31 від 21.01.2025
№ 274 від 28.04.2025
№ 554 від 19.08.2025*}*

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (із змінами і доповненнями) та Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" **Н А К А З У Ю :**

1. Затвердити Інструкцію про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, що додається.

2. Накази Міністра оборони України від 16 липня 2002 року № 237 "Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 9 серпня 2002 року за № 647/6935, від30 вересня 2002 року № 322 "Про затвердження Інструкції про організацію виконання вимог Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2002 року за № 839/7127, визнати такими, що втратили чинність.

3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Міністр оборони України **Ю.І. Єхануров**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра
оборони України
10.04.2009 № 170

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2009 р.
за № 438/16454

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

{У тексті Інструкції слова «вищий навчальний заклад» у всіх відмінках замінено словами «заклад вищої освіти» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

{У тексті Інструкції слова «атестація на присвоєння первинного військового звання офіцерського складу» у всіх відмінках замінено словами «атестація на присвоєння військового звання офіцерського складу» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

{У тексті Інструкції та додатках до неї слова «державний та комунальний навчальний заклад» у всіх відмінках та числах замінено словами «державний та комунальний заклад освіти» у відповідних відмінках та числах; «кадровий орган» у всіх відмінках та числах замінено словами «служба персоналу» у відповідних відмінках та числах; «вищої інстанції» замінити словами «вищого рівня» згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{У тексті Інструкції та додатках до неї слова «проект» у всіх відмінках та числах замінено словом «проєкт» у відповідних відмінках та числах; «акт обстеження сімейного стану військовослужбовця» у всіх відмінках та числах замінено словами «акт перевірки сімейного стану військовослужбовця» у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

{У тексті Інструкції слова "штатна категорія" у всіх відмінках та числах замінено словами "штатно-посадова категорія" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

I. Загальні положення

1.1. Інструкція про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (далі - Інструкція) визначає механізм реалізації та порядок організації у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту виконання вимог Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (далі - Положення), затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

1.2. Застосування вимог Положення до громадян України здійснюється рішенням посадових осіб, яким надано таке право Положенням.

У разі тимчасової відсутності зазначених посадових осіб рішення з питань проходження військової служби приймається особами, на яких відповідно до письмового наказу покладене тимчасове виконання обов'язків за цими посадами.

1.3. Громадяни України, які виконують військовий обов’язок під час проходження військової служби, є військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту. Статус військовослужбовця підтверджується такими документами, що посвідчують особу:

{Абзац перший пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

посвідченнями офіцерів і генералів - особи офіцерського складу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту;

{Абзац другий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

військовими квитками рядового, сержантського і старшинського складу - особи рядового, сержантського і старшинського складу та курсанти закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі - військові навчальні заклади).

Посвідчення прапорщиків (мічманів) підлягають заміні на військові квитки рядового, сержантського та старшинського складу встановленого зразка.

{Пункт 1.3 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

1.4. Загальний строк військової служби військовослужбовця зараховується громадянам України до їх стажу роботи та встановлюється з урахуванням випадків, передбачених пунктами 143, 195, 209 Положення.

До загального строку військової служби не зараховується час відбування військовослужбовцем такого покарання, як арешт (крім випадків передбачених статтею 55 Кримінально-виконавчого кодексу України), відбування покарання в дисциплінарному батальйоні та строк самовільного залишення військової частини або місця служби, а також строк, під час якого військовослужбовець дезертирував із Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту або добровільно здався у полон, який визначається згідно з наказом посадової особи про вибуття військовослужбовця до місць

відбування покарання у вигляді арешту чи тримання в дисциплінарному батальйоні і про його прибуття, а також про строк самовільного залишення ним військової частини чи місця служби. Витяги із цих наказів або витяги із Єдиного реєстру досудових розслідувань залучаються до особових справ військовослужбовців та є підставою для внесення відповідних записів до облікових документів військовослужбовців.

{Абзац другий пункту 1.4 розділу I в редакції Наказів Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 91 від 19.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

1.5. Для встановлення, зміни, призупинення, або припинення правових відносин з громадянами України, які реалізуються наказами посадових осіб по особовому складу, у Генеральному штабі Збройних Сил України, Командуванні об'єднаних сил Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, окремих родах сил Збройних Сил України, окремих родах військ Збройних Сил України, органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установах, організаціях, (далі - військові частини), оформляються:

1) Подання (додаток 1), рішення колегіальних органів, утворених і діючих відповідно до законодавчих актів і актів Міністерства оборони України, Резерв кандидатів для просування по службі (додаток 2), План переміщення військовослужбовців на посади номенклатури посад (далі - План переміщення на посади) (додаток 16):

на військовослужбовців крім тих, які проходять базову військову службу щодо:

{Абзац другий підпункту 1 пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

призначення на посади;

переміщення;

звільнення з військової служби;

залишення на військовій службі понад граничний вік;

прикомандирування до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад у разі обрання їх на виборні посади, на яких вони працюватимуть на постійній основі, із залишенням на військовій службі;

направлення до інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, розвідувальних органів та державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, а також Державної спеціальної служби зв'язку та захисту інформації України (далі - інших військових формувань) для дальшого проходження військової служби з виключенням зі списків особового складу Збройних Сил України;

{Абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 1.5 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

направлення у складі військових підрозділів для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки як національний контингент, як національний персонал, що не входить до складу національного контингенту, до багатонаціональних органів військового управління, до закордонних дипломатичних установ України й інших міжнародних організацій;

відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти;

відрядження до військових (військово-цивільних) адміністрацій населених пунктів, районних, обласних військових (військово-цивільних) адміністрацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі без виключення зі списків особового складу Збройних Сил України;

{Підпункт 1 пункту 1.5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

направлення за кордон у складі військових підрозділів або індивідуально на навчання (для підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації) та в інших цілях, передбачених законами;

{Підпункт 1 пункту 1.5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

2) Подання до присвоєння військового звання (додаток 3):

вищого офіцерського складу,

присвоєння військових звань достроково в порядку заохочення.

3) Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергових військових звань (додаток 4):

на присвоєння особам військових звань рядового складу (за винятком військового звання рекрут);

на присвоєння особам військових звань сержантського і старшинського складу;

на присвоєння офіцерам військових звань молодшого і старшого офіцерського складу (за винятком військових звань вищого офіцерського складу).

4) Атестація на присвоєння військового звання офіцерського, сержантського та старшинського складу (додаток 11).

5) Клопотання посадових осіб у вигляді відповідного рапорту (списку) - на військовослужбовців щодо зарахування кандидатами та направлення на навчання чи підготовку до закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, укладення з ними Контрактів про проходження військової служби, продовження строків чи припинення їх дії, продовження строків перебування на посадах осіб офіцерського складу, крім того, на військовослужбовців базової військової служби щодо прийняття їх на військову службу за контрактом з одночасним присвоєнням військового звання та призначенням на відповідні посади після проходження ними базової військової служби, направленням для подальшого

проходження військової служби до інших військових (навчальних) частин (центрів) в межах Збройних Сил України або зі Збройних Сил України до інших військових формувань, переміщення та звільнення їх з військової служби;

{Підпункт 5 пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

6) Заяви, повідомлення командирів (начальників) військових частин про вчинення кримінальних правопорушень - на військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини (місця проходження військової служби), дезертирували із Збройних Сил України або добровільно здалися у полон (далі - військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини);

{Підпункт 6 пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

7) Клопотання посадових осіб у вигляді службової характеристики (додаток 7), рапорту, телеграми, списку, донесення, якщо в умовах особливого періоду неможливо оформити документи, визначені підпунктом 1 цього пункту,- на військовослужбовців, які займають посади, передбачені штатами воєнного часу, щодо призначення на посади, переміщення, звільнення з посад і зарахування у розпорядження та звільнення з військової служби (крім громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, осіб, які призначені або призначаються на посади вищого офіцерського складу, та тих, призначення яких на посади здійснюється за погодженням з Президентом України).

Підготовка, подання на підпис, реєстрація, розсилка і доведення наказів по особовому складу здійснюються в службах персоналу (структурних підрозділах), підпорядкованих посадовим особам, які відповідно до пункту 12 Положення мають право видавати накази по особовому складу.

Встановлення, зміна, призупинення або припинення правових відносин з громадянами України, які реалізуються наказами по особовому складу у військових частинах, здійснюються за рішеннями судів, що набрали законної сили, та наказами посадових осіб про накладення дисциплінарних стягнень, виданих згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, затвердженим Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV (далі - Дисциплінарний статут Збройних Сил України).

{Абзац третій підпункту 7 пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Накази по особовому складу щодо встановлення правових відносин з громадянами України видаються з урахуванням їх відповідності вимогам до кандидатів на посади, визначеним Міністерством оборони України.

{Пункт 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

1.6. Для забезпечення комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями з відповідними спеціальностями, досвідом служби, рівнем професійної компетенції, та визначення відповідності вимогам до посад у військових частинах оформлюються паспорти військових посад, в яких визначаються характеристики військових посад та перелік вимог до кандидатів на заміщення посад (додаток 5).

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 502 від 25.09.2019}

1.7. Військовослужбовці звільняються від виконання службових обов'язків за підставами, передбаченими статтею 257 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-XIV (далі - Статут внутрішньої служби Збройних Сил України), та пунктом 5 статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Документами, що підтверджують необхідність звільнення військовослужбовця від виконання службових обов'язків, є:

у разі захворювання військовослужбовця - листок непрацездатності, виданий (сформований) в Електронному реєстрі листків непрацездатності відповідно до Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 червня 2021 року № 1234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 липня 2021 року за № 890/36512 (далі - листок непрацездатності), або витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності за формою, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 02 травня 2022 року № 4-1 «Про затвердження форми витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності», зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 18 травня 2022 року за № 532/37868 (далі - витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності), або довідка лікаря (фельдшера) військової частини в паперовій формі (у разі відсутності технічної можливості сформувати листок непрацездатності або витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності);

у разі догляду за хворою дитиною віком до 14 років або у разі необхідності догляду за хворою дитиною віком до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування,- листок непрацездатності або витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Військовослужбовець, який потребує звільнення від виконання службових обов'язків, звертається з рапортом (у паперовій або електронній формах) до безпосереднього командира (начальника), в якому крім інформації, визначеної Порядком організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 06 серпня 2024 року № 531, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 серпня 2024 року за № 1214/42559 (далі - Порядок організації роботи з рапортами військовослужбовців), зазначає:

підставу звільнення від виконання службових обов'язків;

тривалість звільнення від виконання службових обов'язків у календарних днях (за потреби);

адресу, за якою буде здійснювати лікування або догляд за хворою дитиною (за потреби);

контактний номер телефону для оповіщення;

пропозиції щодо тимчасового покладання на час лікування або догляду за хворою дитиною обов'язків військовослужбовця на іншу посадову особу (за потреби).

Рапорт військовослужбовця після погодження безпосереднім та/або прямим командиром (начальником) подається командиру (начальнику) військової частини через службу персоналу або за допомогою засобів системи електронного документообігу, Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони «Армія+» та інших інформаційно-комунікаційних систем, які введені в експлуатацію в системі Міністерства оборони України для оформлення резолюцій (рішень), визначених додатками 1, 2 до Порядку організації роботи з рапортами військовослужбовців.

Звільнення від виконання службових обов'язків на підставах, установлених цим пунктом, а також прибуття на військову службу після звільнення оголошуються наказами по стройовій частині.

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

II. Військова служба за контрактом

2.1. На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського, офіцерського складу, а також на навчання курсантів військових навчальних закладів приймаються громадяни України, визначені Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу», та військовослужбовці інших військових формувань із зарахуванням їх до списків особового складу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту.

{Абзац перший пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

Право на укладання від імені Міністерства оборони України:

1) контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту (далі - Контракт про проходження військової служби) надається:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

Міністру оборони України відповідно до пункту 16 Положення;

посадовій особі, яка має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якої належить призначення на відповідні посади згідно з номенклатурою посад для призначення військовослужбовців наказами по особовому складу, визначеною Міністерством оборони України (далі - номенклатура посад), з:

військовозобов'язаними та резервістами, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на військові посади, що належать до її номенклатури посад;

військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом та призначені або призначаються на військові посади, що належать до її номенклатури посад;

військовослужбовцями військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та з особами, звільненими

з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

військовослужбовцями, яким продовжено військову службу за контрактом на відповідних посадах після визнання військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

військовослужбовцями, яким продовжено військову службу понад граничний вік перебування на військовій службі;

ад'юнктами і докторантами денної форми навчання науково-дослідних установ Збройних Сил України - про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу у разі закінчення строку Контракту про проходження військової служби (крім тих, повноваження укладання з якими належить Міністру оборони України);

керівнику військового навчального закладу з:

курсантами цих закладів - про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу або офіцерського складу після закінчення військового навчального закладу;

слухачами, ад'юнктами і докторантами денної форми навчання - про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу у разі закінчення строку Контракту про проходження військової служби (крім тих, повноваження укладання з якими належить Міністру оборони України);

слухачами курсів підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу - про проходження військової служби на посадах сержантського і старшинського складу на час підготовки та про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення підготовки;

громадянами, які за державним замовленням пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу та атестовані до присвоєння військових звань офіцерського складу - про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення підготовки.

2) контракту про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту курсантами вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти (далі - Контракт про навчання) з курсантами військового навчального закладу надається керівнику цього військового навчального закладу.

{Підпункт 2 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

{Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019, № 91 від 19.03.2022}

2.2. Строк Контракту про проходження військової служби розпочинається з дня набрання ним чинності, встановленого пунктом 23 Положення. Підготовка, подання на підпис, реєстрація, розсилка і доведення наказів по особовому складу здійснюються в службах персоналу (структурних підрозділах), підпорядкованих посадовим особам, які відповідно до пункту 12 Положення мають право видавати накази по особовому складу.

{Абзац перший пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац другий пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац третій пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац четвертий пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац п'ятий пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац шостий пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац сьомий пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац восьмий пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац дев'ятий пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац десятий пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац одинадцятий пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

З особами, які виявили бажання навчатись у військовому навчальному закладі та успішно склали вступні випробування, укладається Контракт про навчання, що набирає чинності з дня призначення громадянина на посаду курсанта військового навчального закладу.

{Абзац пункту 2.2 розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 91 від 19.03.2022}

{Абзац третій пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац четвертий пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац п'ятий пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац шостий пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац сьомий пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

З військовослужбовцем, який у складі підрозділу Збройних Сил України направляється до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, додаток до укладеного Контракту про проходження військової служби згідно з додатком 3 до Положення набирає чинності з дня перетину державного кордону України.

{Абзац пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Запис про день набрання чинності Контрактом про проходження військової служби здійснюється у відповідному пункті форми Контрактів про проходження військової служби або навчання та додатка до Контракту про проходження військової служби (додатки 1-3 до Положення) і завіряється підписом командира (начальника) військової частини, де зберігається перший примірник особової справи військовослужбовця. Другий примірник Контракту про проходження військової служби або навчання надається військовослужбовцю під особистий підпис, про що робиться відмітка у відповідному пункті його першого примірника. Запис про продовження строку Контракту про проходження військової служби у випадках, визначених пунктами 31-33 Положення, або продовження його дії у випадках, визначених пунктом 33[1] Положення, здійснюється в пункті 112 Контракту про проходження військової служби за підписами командира (начальника) військової частини, де зберігається, та військовослужбовця. У випадках, визначених пунктом 33 Положення, та в разі тимчасової відсутності військовослужбовця з об'єктивних причин зазначений підпис здійснюється після його прибуття до місця проходження служби.

{Абзац пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 570 від 20.10.2015, № 684 від 14.12.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Військовослужбовець подає за бажанням другий примірник Контракту про проходження військової служби до служби персоналу військової частини, де робиться відповідний запис із зазначенням підстав припинення (розірвання) Контракту про проходження військової служби та дати виключення військовослужбовця зі списків особового складу, а також про продовження строку (дії) Контракту про проходження військової служби. У разі неподання військовослужбовцем другого примірника, в першому примірнику робиться відповідний запис.

{Пункт 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

2.3. Перший Контракт про проходження військової служби не може бути укладено, а громадянин не може бути прийнятий на військову службу за контрактом, за винятком, прийняття на військову службу за контрактом осіб, які умовно-достроково звільнені від відбування покарання на підставі, визначеній статтею 81[1] Кримінального кодексу України, особливості оформлення на військову службу за контрактом, порядку і правил укладення контракту, припинення (розірвання) контракту та наслідки його припинення (розірвання), порядок присвоєння військових звань та проходження служби щодо яких передбачені пунктом 14.34 розділу XIV цієї Інструкції, у разі, коли:

{Абзац перший пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022; в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

стосовно особи винесено обвинувальний вирок суду і призначено покарання, ведеться досудове розслідування або кримінальна справа передана до суду;

особа має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на особу протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або військового адміністративного правопорушення;

{Абзац третій пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016}

особа під час проходження військової служби була звільнена з військової служби у запас через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

{Абзац четвертий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

особа перебуває на відповідному обліку в органах внутрішніх справ за антигромадську поведінку;

особа обіймала посади, щодо яких здійснювалось очищення влади (люстрація), до закінчення строку заборони займати посади військових посадових осіб, визначеного Законом України "Про очищення влади";

особа під час прийняття на військову службу не припинила членство у складі політичних партій або організацій чи рухів;

особа під час прийняття на військову службу не дала згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей або не надала документи, передбачені пунктом 2.17 цього розділу, або якщо за результатами спеціальної перевірки та розгляду письмових пояснень претендента на посаду встановлено факт подання ним підроблених документів, неправдивих відомостей або невідповідності встановленим законодавством вимогам для

призначення на посаду військових посадових осіб, що унеможливлює призначення претендента на посади військових посадових осіб, визначених пунктом 2.17 цього розділу;

{Абзац восьмий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

особа перебуватиме у відносинах прямої організаційної та правової залежності від близької особи в значенні, наведеному в частині першій статті 1 Закону України "Про запобігання корупції";

{Абзац дев'ятий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

час, що залишився громадянинові до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, менший за строк першого Контракту про проходження військової служби, крім випадків, визначених частинами третьою і п'ятою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

{Абзац десятий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 684 від 14.12.2016, № 91 від 19.03.2022}

Новий Контракт про проходження військової служби не може бути укладено, військовозобов'язаний, який проходив військову службу за контрактом, не може бути прийнятий, а військовослужбовець не може продовжити військову службу за новим Контрактом про проходження військової служби або перейти на новий вид військової служби за контрактом у випадках, визначених для громадян при укладенні першого контракту, а також у разі, коли:

{Абзац одинадцятий пункту 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

особа під час проходження військової служби за контрактом була звільнена з військової служби в запас через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

за результатами службової діяльності військовослужбовець оцінений з висновком про недоцільність укладення нового Контракту про проходження військової служби або з висновком про звільнення з військової служби після закінчення строку Контракту про проходження військової служби (у тому числі за результатами розгляду комісії з питань проходження військової служби та прийняття відповідного рішення старшим начальником);

{Абзац тринадцятий пункту 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

військовослужбовець брав участь в організації і проведенні страйку.

При прийнятті на військову службу за контрактом повинна враховуватись можливість набуття військовослужбовцем права на пенсійне забезпечення до досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Відсутність права на пенсійне забезпечення за вислугу років при відсутності інших вагомих причин не є підставою для обов'язкового

продовження строку проходження громадянами військової служби за контрактом понад граничний вік.

В особливий період громадяни приймаються на військову службу за контрактом на строки, визначені частиною третьою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, без врахування набуття права на пенсійне забезпечення та строку, що залишився до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

{Абзац шістнадцятий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

В особливий період особи, які до оголошення мобілізації були звільнені з військової служби в запас через службову невідповідність, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, можуть прийматися на військову службу за контрактом на строки, визначені статтею 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Військовозобов’язані, які раніше були засуджені до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення злочину невеликої тяжкості згідно з класифікацією злочинів, визначеною статтею 12 Кримінального кодексу України, у тому числі зі звільненням від відбування покарання, та які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за бажанням військовослужбовця і рішенням посадової особи, визначеної пунктом 16 Положення, приймаються на військову службу за контрактом на строки, визначені статтею 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Зазначені громадяни з числа звільнених з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, можуть прийматися на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду за умови позитивної службової характеристики на час звільнення зі служби.

{Абзац сімнадцятий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

Після закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації зазначені військовослужбовці за бажанням продовжують військову службу за контрактом.

{Абзац вісімнадцятий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 2.3 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

{Абзац двадцятий пункту 2.3 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

{Пункт 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

2.4. У зв’язку з настанням особливого періоду з військовослужбовцями-жінками, які мають дитину (дітей) віком до 18 років та які не висловили бажання продовжувати військову службу, Контракт про проходження військової служби припиняється

(розривається), а військовослужбовці-жінки звільняються з військової служби. Військовослужбовці-жінки, які висловили бажання продовжувати військову службу в особливий період, попереджаються про виконання підпункту 16 пункту 116 Положення та пункту 4.17. розділу IV цієї Інструкції.

{Пункт 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

2.5. З військовослужбовцями, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або іншої тривалості, визначеної законодавством, за відсутності їх клопотань про звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку Контракту про проходження військової служби під час відпустки, строк Контракту про проходження військової служби продовжується до закінчення зазначених відпусток, а також на строк, необхідний у разі прийняття рішення щодо укладення нового Контракту про проходження військової служби, для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового Контракту про проходження військової служби. Про продовження строку Контракту про проходження військової служби видається наказ по особовому складу посадової особи, яка має право укладати Контракт про проходження військової служби.

{Абзац перший пункту 2.5 розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 91 від 19.03.2022}

На підставі виданого наказу по особовому складу проводиться доповнення до пункту 11^{2} обох примірників діючого Контракту про проходження військової служби.

{Абзац другий пункту 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 91 від 19.03.2022}

Нові Контракти про проходження військової служби з такими військовослужбовцями укладаються на загальних підставах.

{Абзац третій пункту 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

2.6. Для потреб комплектування окремих посад у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною другою статті 23 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», за рішенням посадових осіб, до повноважень яких належить призначення на відповідні посади, можуть прийматися:

{Абзац перший пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022, № 134 від 31.05.2022, № 495 від 23.07.2024; в редакції Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, яких військово-лікарською комісією визнано непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, що призвели до встановлення їм інвалідності, часткової втрати

працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800 (далі - Положення про військово-лікарську експертизу). Такі військовослужбовці звертаються за місцем проходження військової служби у порядку, визначеному Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, щодо прийняття рішення про прийом їх на військову службу за контрактом;

{Абзац пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

особи, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі та яких було звільнено з військової служби за станом здоров'я на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, яка настала за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, що призвели до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Положенням про військово-лікарську експертизу). Такі особи звертаються до посадової особи, до повноважень якої належить прийняття на військову службу за контрактом та призначення на посади, через районні (об'єднані районні), міські (районні у містах, об'єднані міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі - територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання/перебування або відповідний підрозділ військової частини А 0515».

{Абзац пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Військовослужбовці військової служби за контрактом, які під час проходження військової служби були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Положенням про військово-лікарську експертизу), за їх зверненням та за рішенням посадових осіб (до повноважень яких належить призначення на визначені посади) про залишення на військовій службі продовжують проходити військову службу до закінчення строку Контракту про проходження військової служби з можливістю укладення нового Контракту про проходження військової служби на строк, встановлений частиною четвертою статті 23 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

{Абзац пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022, № 274 від 28.04.2025}

Посади, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, визначено Переліком посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-

лікарськими комісіями непридатними до військової служби, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 02 вересня 2024 року № 594, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2024 року за № 1345/42690, та наказом Міністерства оборони України від 11 січня 2024 року № 7/ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2024 року за № 107/41452 (далі - Переліки посад, що можуть бути заміщені непридатними до військової служби).

{Абзац пункту 2.6 розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019, № 274 від 28.04.2025}

Переліки посад, що можуть бути заміщені непридатними до військової служби, не застосовуються під час проведення мобілізації та дії воєнного стану.

{Абзац пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.6 згідно з Наказом Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

2.7. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом та є обраними народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або депутатами місцевих рад на виборні посади, в яких строк Контрактів про проходження військової служби закінчується в період виконання депутатських повноважень, перед вибуттям до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад строк контракту продовжується за їх рапортами на строк обрання депутатом та строк до двох місяців, необхідний для укладення нового контракту. Продовження строку контракту військовослужбовцям, обраним депутатами, здійснюється Міністром оборони України, про що видається відповідний наказ Міністра оборони України по особовому складу.

{Абзац перший пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 91 від 19.03.2022}

Військовослужбовці, які відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки та строк контракту яких закінчується в період виконання ними зазначених завдань, за три місяці до закінчення цього строку контракту подають керівникам державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти за місцем виконання цих завдань заяви (рапорти) про укладення нових Контрактів про проходження військової служби про проходження військової служби.

{Абзац другий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 91 від 19.03.2022}

Керівники державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти розглядають заяви (рапорти) військовослужбовців і не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії Контрактів про проходження військової служби надсилають їх разом зі своїми пропозиціями та двома примірниками Контрактів про проходження військової служби до Міністерства оборони України.

{Абзац третій пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 91 від 19.03.2022}

Контракти про проходження військової служби укладаються відповідними посадовими особами, чиїми наказами по особовому складу оформлено відрядження цих військовослужбовців до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти із залишенням на військовій службі.

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 499 від 27.09.2017}

{Пункт 2.8 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

2.8. Якщо у військовослужбовців, яких планується направити за кордон на навчання, строк Контракту про проходження військової служби закінчується у період перебування за кордоном або раніше ніж через рік після його запланованого повернення або Контракт про проходження військової служби укладено (продовжено) до закінчення особливого періоду, то в такому разі новий Контракт про проходження військової служби з військовослужбовцями укладається перед їх вибуттям в іноземні країни на строк, визначений Положенням, але не менше ніж на три роки.

Якщо у військовослужбовців яких планується направити за кордон для проходження військової служби, строк контракту закінчується у період перебування за кордоном або раніше ніж через три місяці після його повернення, то в такому разі новий контракт з військовослужбовцями укладається перед їх вибуттям в іноземні країни на строк, визначений Положенням.

{Абзац другий пункту 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

Якщо у військовослужбовців, яких планується направити на навчання (підготовку) для здобуття оперативного чи стратегічного рівня військової освіти, курси професійної військової освіти (L-курси) для здобуття відповідних рівнів військової освіти, або для їх підготовки у ад'юнктурі (докторантурі), а також у разі направлення їх на підготовку на курси професійної підготовки сержантського (старшинського) складу або на курси вивчення іноземної мови, строк Контракту про проходження військової служби закінчується у період навчання (підготовки) або раніше ніж через два роки після його закінчення, чи Контракт про проходження військової служби укладено (продовжено) до закінчення особливого періоду, то в такому разі новий Контракт про проходження військової служби з військовослужбовцями укладається перед їх вибуттям на навчання (підготовку) на строк, визначений Положенням, але не менше ніж на три роки.

{Абзац третій пункту 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

Новий Контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку попереднього Контракту про проходження військової служби.

{Пункт розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 91 від 19.03.2022}

Положення цього пункту під час проведення мобілізації та дії воєнного стану застосовується з урахуванням особливостей, визначених пунктом 14.11 розділу XIV цієї Інструкції.

{Пункт 2.8 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

2.9. Особи офіцерського складу після шести місяців військової служби за призовом осіб офіцерського складу за результатами проведеного оцінювання, але не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку військової служби можуть подати рапорт про прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу. Прийняття на військову службу за контрактом офіцерів, які проходять військову службу за призовом, може здійснюватись як на посади у військовій частині, де проходила служба за призовом, так і на інші посади офіцерського складу в інших військових частинах. У такому разі рапорт військовослужбовця разом з двома примірниками контракту, поданням до призначення на іншу посаду та іншими необхідними документами надсилаються за підпорядкованістю посадовій особі, зазначеній у підпункті 2 пункту 16 Положення.

{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

2.10. При прийнятті на військову службу за контрактом військовослужбовців, які вже виконують військовий обов’язок за іншими видами військової служби, укладення першого Контракту про проходження військової служби здійснюється посадовими особами, визначеними у пункті 16 Положення.

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом першим згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Укладення нового Контракту про проходження військової служби з військовослужбовцем здійснюється посадовою особою, якій надано таке право. Для прийняття рішення щодо укладення нового Контракту про проходження військової служби до служби персоналу, підпорядкованій цій посадовій особі, подаються:

{Абзац другий пункту 2.10 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

рапорт військовослужбовця з клопотаннями прямих командирів (начальників);

два примірники Контракту про проходження військової служби, підписані військовослужбовцем;

{Абзац четвертий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

копія довідки військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби за контрактом (для військовослужбовців після 40-річного віку);

{Абзац п'ятий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017, № 91 від 19.03.2022}

службова характеристика.

{Абзац шостий пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

За потреби додатково може надаватися копія попереднього Контракту про проходження військової служби військовослужбовця.

{Абзац сьомий пункту 2.10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

За рішенням посадової особи, якій надано право укладати контракт від імені Міністерства оборони України, для прийняття рішення щодо укладення Контракту про проходження військової служби може бути запрошеним і військовослужбовець, з яким укладається контракт.

{Абзац восьмий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014, № 91 від 19.03.2022}

Для прийняття рішення посадовою особою, якій надано право укладати від імені Міністерства оборони України новий Контракт про проходження військової служби з військовослужбовцями інших військових формувань, які плануються до призначення на відповідні посади до Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту у служби персоналу, підпорядкованій цій посадовій особі, подаються:

{Пункт 2.10 розділу II доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

письмова згода командувачів окремих родів військ (сил), видів Збройних Сил України, керівників структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України залежно від підпорядкованості військової частини;

{Пункт 2.10 розділу II доповнено абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

рапорт громадянина про прийняття на військову службу за контрактом із зазначенням посади, ВОС, військового звання за штатом та строку контракту;

{Пункт 2.10 розділу II доповнено абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

два примірники Контракту про проходження військової служби, підписані військовослужбовцем;

{Пункт 2.10 розділу II доповнено абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

завірена копія довідки військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби за контрактом (для військовослужбовців після 40-річного віку);

{Пункт 2.10 розділу II доповнено абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

службова характеристика;

{Пункт 2.10 розділу II доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

завірені копії документів про освіту (підготовку) та додатки до них;

{Пункт 2.10 розділу II доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

довідка про проходження військової служби (трудову діяльність) (додаток 10).

{Пункт 2.10 розділу II доповнено абзацом шістнадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

2.11. У разі переміщення військовослужбовця по службі з однієї військової частини до іншої, за узгодженням сторін, окремі умови, що стосуються зобов'язань громадянина і Міністерства оборони України стосовно порядку проходження служби, за новим місцем служби можуть бути переглянуті та засвідчені підписами сторін у пункті 8 Контракту про проходження військової служби.

{Пункт 2.11 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

2.12. Контракт про проходження військової служби припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби за підставами, визначеними пунктом 35 Положення.

{Абзац перший пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Командування військової частини відповідно до чинного законодавства має попередити військовослужбовця про дострокове припинення (розірвання) Контракту про проходження військової служби за наявності підстав, передбачених підпунктами «б», «в», «г», «з», «і», «ї», «й», «л», «м», «н», «с» пункту 1 частини п'ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», та провести бесіду з військовослужбовцем з цього приводу, про що оформлюється Аркуш бесіди (додаток 12).

{Абзац другий пункту розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 422 від 22.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022, № 495 від 23.07.2024}

В особливий період Контракт про проходження військової служби припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби за рішенням командування військової частини згідно із Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» у період:

{Абзац пункту розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

під час дії особливого періоду (крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану) - на підставах, передбачених пунктом 2 (крім підстав, передбачених підпунктами «г», «й»,«к», «п», «р») частини п'ятої статті 26;

{Абзац пункту розділу ІІ в редакції Наказів Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018, № 495 від 23.07.2024}

протягом строку проведення мобілізації та з дати введення воєнного стану - до оголошення демобілізації - на підставах, передбачених пунктом 3 (крім підстав, передбачених підпунктами «г», «д», «ж», а також за наявності у військовослужбовця інвалідності, якщо він сам не висловив бажання продовжувати військову службу) частини п'ятої статті 26.

{Абзац пункту розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018, № 495 від 23.07.2024}

Про припинення (розірвання) Контракту про проходження військової служби за наявності підстав, передбачених підпунктами «а», «б»,«в», «г», «ж», «к», «л», «п», «р» пункту 1, підпунктами «а»,«б», «в», «г», «й», «к», «н», «п», «р» пункту 2, підпунктами «а», «б», «г», «д», «ж» пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», військовослужбовець повідомляє командування військової частини рапортом на звільнення з військової служби.

{Абзац пункту розділу ІІ в редакції Наказів Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018, № 91 від 19.03.2022, № 495 від 23.07.2024}

Командування військової частини інформує військовослужбовця про дострокове припинення (розірвання) Контракту про проходження військової служби за наявності підстав, передбачених підпунктом «о» пункту 1 та підпунктом «м» пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

{Пункт 2.12 розділу ІІ доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства оборони № 383 від 15.11.2022}

Не пізніше як за три місяці до закінчення строку дії чинного Контракту про проходження військової служби командування військової частини повинно письмово попередити військовослужбовця про намір не укладати з ним новий Контракт про проходження військової служби. У разі невиконання цієї вимоги командування військової частини не може відмовити військовослужбовцю в укладенні нового Контракту про проходження військової служби. Військовослужбовець не пізніше як за три місяці до закінчення строку дії чинного Контракту про проходження військової служби повинен письмово повідомити командування військової частини про свій намір укласти новий Контракт про проходження військової служби. Якщо у цей строк військовослужбовець без поважних причин не повідомив командування військової частини про намір укладати новий Контракт про проходження військової служби, то він підлягає звільненню з військової служби у зв'язку із закінченням строку Контракту про проходження військової служби без подання рапорту. У цьому разі посадовою особою, визначеною в пункті 12.7 розділу XII

цієї Інструкції, з військовослужбовцем проводиться бесіда, про що оформлюється Аркуш бесіди.

{Абзац пункту 2.12 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

У разі відсутності рішення командування військової частини щодо укладення нового Контракту про проходження військової служби з військовослужбовцем, а також відсутності згоди сторін щодо фактів систематичного невиконання умов Контракту про проходження військової служби, питання про укладення нового або розірвання чинного Контракту про проходження військової служби розглядається комісією з питань проходження військової служби вищого рівня. Остаточне рішення щодо укладання нового Контракту про проходження військової служби з військовослужбовцем або звільнення його з військової служби приймає посадова особа до повноважень якої належать як право звільнення військовослужбовця з військової служби так і право укладання нового Контракту про проходження військової служби.

{Абзац пункту розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 91 від 19.03.2022}

{Абзац п'ятий пункту розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

Систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем може бути встановлено за результатами атестування, коли протягом останніх 6 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладення Контракту про проходження військової служби обов'язків він два або більше разів у сукупності притягувався до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення, або на підставі письмового наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану дисципліни згідно з Інструкцією з надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 29 листопада 2018 року № 604, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2018 року за № 1451/32903 (далі - Інструкція з надання доповідей і донесень про події, порушення та їх облік), чи після попередження військовослужбовця про неповну службову відповідність, якщо він протягом останніх 6 місяців не виправив своєї поведінки і це стягнення не відіграло своєї ролі.

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018, № 315 від 18.06.2019; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Систематичним невиконанням умов Контракту про проходження військової служби командуванням є невиконання одного із зобов'язань та інших умов, визначених цим контрактом, які допускались два чи більше разів протягом останніх 6 місяців служби

(навчання) військовослужбовця. Невиконання зобов'язань та інших умов, визначених Контрактом про проходження військової служби, не враховується для встановлення систематичного невиконання таких умов командуванням, якщо їх виконання стало неможливим у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій, а також залучення до здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, боротьби з тероризмом і піратством, посилення охорони державного кордону, ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової допомоги іншим державам.

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

2.13. Рішення посадової особи про відмову військовослужбовцю в укладенні нового Контракту про проходження військової служби, або його розірвання через систематичне невиконання його умов приймається на підставі результатів періодичного оцінювання, з урахуванням рекомендацій комісії з питань проходження військової служби і клопотання безпосереднього командира (начальника).

Забороняється відмовляти в укладенні нового або припиняти дію чинного Контракту про проходження військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням його умов через інші причини або у порядку, не передбаченому законодавством.

{Пункт 2.13 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

2.14. Відрахування з навчання курсантів військових навчальних закладів здійснюється у порядку, встановленому Особливостями відрахування, поновлення та переведення курсантів, слухачів, ад'юнктів закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та наукових установ у системі Міністерства оборони України, затвердженими наказом Міністерства оборони України від 31 грудня 2024 року № 877, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2025 року за № 217/43623 (далі - Особливості відрахування, поновлення та переведення курсантів).

З курсантами, відрахованими з навчання у військовому навчальному закладі на підставах, визначених пунктом 3 розділу II Особливостей відрахування, поновлення та переведення курсантів, Контракт про навчання припиняється (розривається) достроково, з урахуванням особливостей, зазначених у частинах десятій - тринадцятій статті 25 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Після дострокового припинення (розірвання) Контракту про навчання, курсанти звільняються з військової служби у запас (відставку) на підставах, установлених частиною п'ятою статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», а саме, у разі відрахування з навчання:

за станом здоров'я - за підпунктом «б» пункту 1, підпунктом «б» пункту 2, підпунктом «б» пункту 3;

через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначено частиною дванадцятою цієї статті - за підпунктом «ґ» пункту 1, підпунктом «ґ» пункту 2, підпунктом «г» пункту 3;

у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - за підпунктом «г» пункту 1, підпунктом «г» пункту 2;

через небажання продовжувати навчання (власне бажання) або невиконання освітньої програми (індивідуального навчального плану - за його наявності), або за порушення академічної доброчесності, або за систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, а також у разі їх відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу або офіцерського складу після завершення навчання у військовому навчальному закладі - за підпунктом «з» пункту 1, підпунктом «ж» пункту 2;

через недисциплінованість, а також у зв'язку із скасуванням допуску до державної таємниці або через відмову у вищій формі допуску до державної таємниці - за підпунктом «д» пункту 1, підпунктом «д» пункту 2;

у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права обіймати певні посади - за підпунктом «е» пункту 1, підпунктом «е» пункту 2, підпунктом «в» пункту 3.

Витяги із наказів про відрахування курсанта з навчання у військовому навчальному закладі, дострокове припинення (розірвання) Контракту про навчання та звільнення з військової служби у запас (відставку) надсилаються до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

{Пункт розділу II в редакції Наказами Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 274 від 28.04.2025}

2.15. Протягом місяця після переведення на останній курс навчання з курсантами, які навчаються для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра, або освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти фахового молодшого бакалавра та які готуються для потреб Збройних Сил України, керівником військового навчального закладу укладаються Контракти про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу або Контракти про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, які набирають чинності:

{Абзац перший пункту розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016, № 91 від 19.03.2022, № 495 від 23.07.2024}

для студентів і курсантів, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, з дати присвоєння первинного офіцерського звання;

для курсантів, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, з дня призначення на посади осіб сержантського та старшинського складу після закінчення навчання.

{Абзац третій пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

З цієї ж дати закінчується дія Контракту про навчання курсантами військових навчальних закладів.

{Абзац четвертий пункту 2.15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

З громадянами, які в добровільному порядку зараховуються на курси за програмою підготовки офіцерів тактичного рівня перед початком навчання укладаються Контракти про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу та Контракти про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення підготовки. Контракт про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу набуває чинності після успішного закінчення курсів з дати присвоєння первинного офіцерського звання. З цієї самої дати закінчується дія Контракту про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу.

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

З курсантами останнього курсу навчання, які готуються для потреб інших військових формувань, Контракт про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу після закінчення навчання укладається між ними і державою, від імені якої виступає керівник утвореного відповідно до законодавства військового формування України.

{Абзац шостий пункту 2.15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

У разі відмови керівника іншого військового формування від укладення Контракту про проходження військової служби з курсантами, які готувались до проходження військової служби за контрактом за його замовленням, ці випускники військових навчальних закладів:

{Абзац сьомий пункту 2.15 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

призначаються в Збройні Сили України на посади офіцерського складу за отриманими спеціальностями, а у разі неможливості - за спеціальностями, спорідненими з ними у межах одного напряму підготовки;

звільняються з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту з присвоєнням військового звання лейтенанта запасу в порядку, визначеному пунктом 53 Положення.

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

2.16. На військову службу за контрактом на посади рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу відбираються громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Збройних Силах України, відповідають іншим вимогам, визначеним законодавством та:

{Абзац перший пункту розділу II в редакції Наказами Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; № 274 від 28.04.2025}

визнані постановою військово-лікарських комісій придатними до військової служби за контрактом, відповідно до глави 18 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу;

{Абзац пункту розділу II в редакції Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

визнані постановою військово-лікарських комісій непридатними до військової служби за контрактом. Такі громадяни приймаються на військову службу за контрактом відповідно до частини шостої статті 20 або частини дев'ятої статті 23 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 29^{1} Положення та у порядку, визначеному пунктом 2.6 цього розділу».

{Абзац пункту розділу II в редакції Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Кандидати на зайняття посад військових капеланів, крім загальних вимог до кандидатів на посади, повинні відповідати вимогам статті 7 Закону України «Про службу військового капеланства».

{Пункт 2.16 розділу II доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства оборони № 383 від 15.11.2022}

Метою проведення заходів з відбору осіб, які можуть розглядатись кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом (далі – кандидати), є всебічне вивчення моральних, ділових, фізичних, інтелектуальних, професійних та інших особистих якостей, ставлення до служби у Збройних Силах України та готовність до виконання військового обов'язку.

Щодо громадян України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом та претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка (крім випадків, передбачених статтею 56 Закону України "Про запобігання корупції" та статтею 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"), у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. Посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, визначаються статтею 56 Закону України "Про запобігання корупції". До державних органів, в яких існують ці посади, відносяться органи військового управління Збройних Сил України, переліки яких затверджено наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 "Про затвердження переліків органів військового управління, в яких передбачено посади державної служби", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року за № 785/28915, та інші органи військового управління Збройних Сил України, в яких не передбачено посад державної служби. Спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття цих посад, проводиться після прийняття щодо них рішень колегіальних органів, визначених пунктом 4.1 розділу IV цієї Інструкції. У разі потреби проводиться опитування кандидатів з використанням поліграфа в порядку, визначеному Інструкцією про порядок організації та

проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 14 квітня 2015 року № 164, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за № 477/26922 (далі - Інструкція про порядок опитування персоналу з використанням поліграфа).

{Абзац пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

Організація проведення спеціальної перевірки здійснюється:

Главою Офісу Президента України або його заступниками – щодо претендентів на зайняття посад, призначення на які здійснюється Президентом України;

{Абзац пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 502 від 25.09.2019}

Міністром Кабінету Міністрів України або його заступниками – щодо претендентів на зайняття посад, призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів України;

державним секретарем Міністерства оборони України – щодо претендентів на зайняття посад, призначення на які здійснюється Міністром оборони України;

{Абзац пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

командиром військової частини А0515 – щодо претендентів на зайняття посад у військовій частині А0515, призначення на які здійснюється Міністром оборони України;

посадовою особою, до номенклатури посад наказом по особовому складу якої належить посада, - щодо претендентів на зайняття посад керівників, заступників керівників підпорядкованих органів військового управління Збройних Сил України;

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

керівником органу військового управління Збройних Сил України - щодо претендентів на зайняття посад керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів у підпорядкованому органі військового управління Збройних Сил України;

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

керівниками (заступниками керівників) державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апаратів – щодо претендентів на відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти для виконання визначеного обсягу завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі для зайняття посад, що заміщуються військовослужбовцями та призначення на які здійснюється відповідним державним органом влади;

{Абзац пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 495 від 23.07.2024}

керівником (заступником керівника) органу місцевого самоврядування або його апарату – щодо військовослужбовців-депутатів, прикомандированих до відповідних рад у зв'язку з обранням на посади, на яких вони працюють на постійній основі, після призначення, обрання чи затвердження їх органом місцевого самоврядування на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або на посади з підвищеним корупційним ризиком.

Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення;

факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов'язані з корупцією правопорушення;

достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

наявності в особи корпоративних прав;

стану здоров'я (у частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я), освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання;

відношення особи до військового обов'язку;

наявності в особи допуску до державної таємниці (якщо такий допуск необхідний згідно з характеристиками посади, визначеними паспортом військової посади (додаток 5));

{Абзац пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 502 від 25.09.2019}

поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України "Про очищення влади".

Перед прийняттям на військову службу за контрактом та (або) призначенням на посаду особа подає до органу, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки, такі документи:

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

автобіографію в рукописному і друкованому примірниках;

копію паспорта громадянина України;

копії документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я;

копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Співробітники органу, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки, письмово попереджають громадян про визначені законодавством обмеження військовослужбовців, що не повинні перешкоджати виконанню службових обов'язків за майбутньою посадою, і не пізніше наступного робочого дня після одержання від громадян усіх необхідних документів надсилають запити на проведення спеціальної перевірки. Запити складаються за формою та надсилаються до відповідних державних органів або до їх територіальних органів, до компетенції яких належить питання проведення спеціальної перевірки, визначених Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171.

До запитів додаються копії письмової згоди громадянина на проведення спеціальної перевірки, його автобіографії та паспорта. Крім того, додаються до запитів, надісланих до:

територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України, – запит про наявність в Єдиному державному реєстрі судових рішень відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності;

Державної судової адміністрації України, – запит щодо наявності судимості, її зняття, погашення;

територіальних органів Міністерства юстиції України і Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, – запит щодо наявності в особи корпоративних прав;

Міністерства юстиції України, – запит щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", відомостей про претендента на посаду та копія заяви, передбаченої частиною першою статті 6 Закону України "Про очищення влади";

Національного агентства з питань запобігання корупції, – запит щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, відомостей про претендента на посаду, а також щодо достовірності відомостей, зазначених особою в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі освіти і науки, – копії документів про освіту, наукові ступені і вчені звання;

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі охорони здоров'я, – копія медичної довідки щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я;

Служби безпеки України, – копія довідки про допуск до державної таємниці;

територіальних центрів комплектування Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя (далі - обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки),- копія військового квитка.

{Абзац пункту 2.16 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Усі копії доданих документів завіряються в установленому порядку органом, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки.

До проведення спеціальної перевірки інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом, залучаються спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції та органи військового управління, в яких обліковуються інші відомості. Спеціальна перевірка достовірності військового квитка кандидата, який претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, проводиться у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за реєстрацією місця проживання чи перебування кандидата. Керівниками обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки інформація про результати перевірки достовірності військового квитка кандидата надається не пізніше семи днів від дати надходження запиту.

{Абзац пункту 2.16 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Спеціальна перевірка проводиться у строки, визначені законодавством.

За підсумками перевірки в органі, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки, оформлюється довідка про результати спеціальної перевірки, що долучається до документів особової справи військовослужбовця.

Не призначаються на посади (не приймаються на військову службу за контрактом) або звільняються з військової служби за підставою, визначеною підпунктом «ї» пункту 1 частини п'ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» особи, стосовно яких з'ясовано про:

{Абзац пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

винесення обвинувального вироку суду за кримінальним провадженням;

ведення досудового слідства або передачу кримінального провадження до суду;

незняту або непогашену в установленому законодавством порядку судимість;

вирок суду про заборону чи незакінчений строк обмеження права займати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

перебування на обліку в органах внутрішніх справ за антигромадську поведінку або за вживання чи розповсюдження наркотичних і психотропних засобів;

членство в політичних партіях, організаціях чи рухах;

встановлення факту подання неправдивих відомостей або підроблених документів;

невідповідність за станом здоров'я або перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я;

невиконання умов обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, визначених статтею 25 Закону України "Про запобігання корупції";

те, що в разі прийняття на військову службу громадянин буде перебувати у відносинах прямої організаційної та правової залежності з близькими особами (за винятком осіб, визначених у частині першій статті 27 Закону України "Про запобігання корупції").

Слухачі випускних курсів денної форми навчання військових навчальних закладів та особи офіцерського складу з'єднань, військових частин, установ і закладів Збройних Сил України, стосовно яких спеціальна перевірка не проводилась, перед першим призначенням на посади, визначені статтею 56 Закону України "Про запобігання корупції", підлягають спеціальній перевірці у порядку, визначеному законодавством. Кандидати для призначення на посади, визначені Переліком посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України, затвердженим Указом Президента України від 04 червня 2008 року № 516, які перед призначенням на посади підлягають спеціальній перевірці у випадках, визначених законодавством, подаються на погодження з Президентом України після проведення спеціальної перевірки. Під час переміщення військовослужбовця, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилась, у межах Збройних Сил України, відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, прикомандирування до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також на посади з підвищеним корупційним ризиком спеціальна перевірка відомостей щодо особи не проводиться. Спеціальна перевірка відомостей також не проводиться щодо претендентів, які перебувають на посадах в органах військового управління та призначаються в порядку переміщення чи просування по службі на посади в межах того самого державного органу або на посади в інші органи військового управління Збройних Сил України. Військовослужбовець іншого військового формування, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилась, перед направленням для проходження військової служби до Збройних Сил України письмово повідомляє про це структурний підрозділ Міністерства оборони України з питань запобігання та виявлення корупції, який не пізніше наступного робочого дня після одержання зазначеного повідомлення від військовослужбовця надсилає за місцем його служби, де проводилась спеціальна перевірка, запит про надання копії довідки про результати перевірки, після отримання якої розглядається питання про зарахування у розпорядження Міністерства оборони України.

{Абзац пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

{Пункт розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 570 від 20.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

2.17. Відбір кандидатів на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу проводиться з числа придатних за станом здоров'я до військової служби за контрактом громадян, визначених статтею 20 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»:

{Абзац перший пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки - із числа офіцерів запасу;

{Абзац другий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказів Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 91 від 19.03.2022}

командирами військових частин - із числа офіцерів запасу, які звернулись до військової частини з проханням про прийом на військову службу за контрактом, та із числа осіб офіцерського складу, які виконують військовий обов'язок за іншими видами військової служби і служби у військовому резерві, а також із числа громадян, які мають відповідні спеціальні звання або класні чини;

{Абзац третій пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

командиром військової частини А0515 – із числа громадян, визначених частиною другою статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

2.18. Відбір кандидатів на військову службу (навчання) курсантів військових навчальних закладів проводиться:

територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки - із числа громадян України, які мають повну загальну середню, професійно-технічну, або вищу освіту, віком від 17 до 30 років, у тому числі осіб, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, та не мають військових звань офіцерського складу, з числа призовників, військовозобов'язаних, резервістів та жінок;

{Абзац другий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

військовими частинами - із числа військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу віком до 30 років, які мають повну загальну середню, професійно-технічну або вищу освіту.

{Абзац третій пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Питання відбору кандидатів для вступу до військових навчальних закладів, визначаються Інструкцією про організацію та проведення військово-професійної орієнтації громадян України і прийому на навчання до закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та наукових установ у системі Міністерства оборони України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 16 липня 2024 року № 479, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2024 року за № 1285/42630 (далі - Інструкція про організацію та проведення військово-професійної орієнтації громадян України), з урахуванням в умовах особливого періоду особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти для підготовки військових фахівців тактичного рівня. Особливості організації підготовки військових фахівців у військових навчальних закладах в особливий період визначаються наказом Міністерства оборони України від 29 листопада 2013 року № 824/ДСК, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2013 року за № 2149/24681.

{Абзац четвертий пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016, № 274 від 28.04.2025}

2.19. Відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського, старшинського складу проводиться військовими частинами та територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Кандидати відбираються з числа громадян, визначених у частині першій статті 20 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

{Абзац перший пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014, № 91 від 19.03.2022}

{Абзац другий пункту розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

{Абзац третій пункту розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом із числа військовозобов'язаних та жінок, які не мають військових звань офіцерського складу, здійснюється на посади та за спеціальностями, що є основними, спорідненими чи не є такими з тими посадами, на яких вони проходили військову службу, або за отриманою під час навчання спеціальністю.

Відбір кандидатів на військову службу за контрактом на відповідні посади рядового складу, сержантського і старшинського складу до військових частин (структурних підрозділів) військової частини А 0987 здійснюється з урахуванням особливостей, визначених наказом Міністерства оборони України від 22 лютого 2019 року № 8/ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 березня 2019 року за № 272/33243 (далі - наказ Міноборони від 22 лютого 2019 року № 8/ДСК).

{Пункт 2.19 розділу II доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом з числа військовослужбовців базової військової служби здійснюється:

{Абзац третій пункту 2.19 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

на посади та за ВОС, що є основними чи спорідненими з посадами та ВОС, за якими вони пройшли базову загальновійськову підготовку;

{Абзац четвертий пункту 2.19 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024, № 274 від 28.04.2025}

на посади та за ВОС, що не є спорідненими з посадами та ВОС, на яких військовослужбовці пройшли базову загальновійськову підготовку, але відповідають їх кваліфікації.

{Абзац п'ятий пункту 2.19 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024, № 274 від 28.04.2025}

2.20. В обласних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на підставі отриманих з військових частин, розташованих у районі відповідальності, Переліків посад, які підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом (додаток 6), проводяться такі заходи з відбору громадян на військову службу за контрактом:

{Абзац перший пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

попереднє вивчення особистих якостей громадян до прийняття на військову службу за контрактом;

медичне обстеження кандидатів;

професійно-психологічний відбір кандидатів;

спеціальна перевірка відомостей кандидатів у випадках, визначених законодавством;

{Абзац п'ятий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

оформлення особових справ кандидатів;

направлення кандидатів до військових частин для подальшого прийняття на військову службу за контрактом;

ведення Переліку посад, які підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом (додаток 6) у військових частинах, що дислокуються на відповідній території діяльності територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

{Абзац восьмий пункту 2.20 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

ведення резерву кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом.

Громадяни призовного віку, військовозобов'язані, а також жінки, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, подають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку або за реєстрацією місця проживання чи перебування заяву з проханням щодо прийняття їх на військову службу за контрактом, а також повідомляються про обробку персональних даних за формою, визначеною Порядком обробки і захисту персональних даних у Міністерстві оборони України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 26 грудня 2014 року № 926, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2015 року за № 71/26516 (далі - Повідомлення про обробку персональних даних), а також проведення спеціальної перевірки відомостей та у разі потреби письмові згоди на проведення спеціальної перевірки відомостей, опитування персоналу з використанням поліграфа, заяву, передбачену частиною першою статті 6 Закону України "Про очищення влади", а також письмову згоду на проведення професійно-психологічного відбору.

{Абзац десятий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 315 від 18.06.2019, № 91 від 19.03.2022}

Попереднє вивчення особистих якостей громадян, які виявили бажання до прийняття на військову службу за контрактом, включає:

вивчення документів, що подає громадянин;

вивчення документів військового обліку;

вивчення відомостей, що надійшли з місця роботи (навчання);

результати індивідуальних бесід.

У процесі попереднього вивчення особистих якостей громадян обов'язково виявляються особи, які притягалися до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та військових адміністративних правопорушень мають незняті або непогашені в установленому законодавством порядку судимості, перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, психіатричних, туберкульозних, венеричних, наркологічних диспансерах та інших закладах охорони здоров'я.

{Абзац шістнадцятий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 51 від 01.02.2016}

Особи, заяви яких розглянуті та за результатами вивчення особистих якостей яких прийнято позитивне рішення, є кандидатами. Результати вивчення відображаються в Аркуші вивчення особистих якостей кандидата (додаток 8). Кандидати направляються для проходження медичного обстеження до відповідних військово-лікарських комісій. З кандидатами, які визнані придатними за станом здоров'я для прийняття на військову службу за контрактом, організовуються і проводяться заходи:

професійно-психологічного відбору відповідно до Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 12 вересня 2022 року № 272, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2022 року за № 1088/38424 (далі - Інструкція з організації профвідбору);

{Абзац вісімнадцятий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

спеціальної перевірки відомостей відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171.

{Абзац дев'ятнадцятий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

Заяви осіб, які за результатами професійно-психологічного відбору не відповідають вимогам щодо проходження військової служби за контрактом, повертаються їм представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки з повідомленням причини відмови.

{Абзац двадцятий пункту 2.20 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду визначених законодавством документах керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки надає можливість цьому претенденту протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність. За результатами розгляду пояснень претендента за фактом подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей, що мають ознаки кримінального або адміністративного правопорушення, керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у прийнятті на військову службу за контрактом. Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки відмовляє громадянину в прийнятті на військову службу за контрактом також у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту невідповідності претендента встановленим законодавством вимогам для призначення на посаду військових посадових осіб (у тому числі факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”).

{Абзац двадцять перший пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 657 від 26.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 91 від 19.03.2022}

На кандидата, який успішно пройшов відбір на військову службу за контрактом, оформлюється особова справа. До особової справи кандидата додаються:

довідка військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби за контрактом;

{Абзац двадцять третій пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

Картка професійного відбору кандидата (додаток 9);

довідка про результати спеціальної перевірки (на кандидатів, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком);

{Абзац двадцять п'ятий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей;

довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.

За результатом відбору до проходження військової служби за контрактом кандидати з приписами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки направляються до військових частин. Направлення кандидатів до військової частини А0515 здійснюється на підставі запиту командира військової частини А0515.

{Абзац двадцять восьмий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016, № 91 від 19.03.2022}

У військових частинах стосовно кандидатів проводяться такі заходи:

медичне обстеження відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу;

{Абзац тридцятий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

професійно-психологічний відбір відповідно до Інструкції з організації профвідбору;

перевірка рівня фізичної підготовки;

оформлення Контракту про проходження військової служби.

{Абзац тридцять третій пункту 2.20 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

З кандидатами, які мають спеціальні звання і класні чини та плануються до прийняття на військову службу за контрактом з переатестуванням у військовому званні, проводиться військово-професійна орієнтація.

При успішних результатах відбору кандидатів на посади офіцерського складу командир військової частини направляє громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем їх військового обліку з такими документами:

{Абзац тридцять п'ятий пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

клопотання про прийняття громадянина на військову службу за контрактом, призначення на посаду (присвоєння у разі потреби військового звання), в якому (в разі комплектування посади, передбаченої штатом воєнного часу) зазначати посадову особу, до

повноважень якої належить право видавати накази по особовому складу про призначення на відповідну посаду офіцерського складу, яка комплектується;

{Абзац тридцять шостий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказів Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016, № 684 від 14.12.2016}

картка професійного відбору кандидата (додаток 9);

{Абзац тридцять сьомий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016}

два примірники Контракту про проходження військової служби, підписані громадянином (додаток 1 до Положення);

{Абзац тридцять восьмий пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

результати здачі перевірних іспитів з індивідуальної підготовки.

{Абзац тридцять дев'ятий пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016}

Про своє рішення щодо відбору кандидата на посаду офіцерського складу командир військової частини не пізніше наступного робочого дня письмово інформує службу персоналу посадової особи, до номенклатури посад якої належить посада, на яку відібрано кандидата, та інформує Кадровий центр Збройних Сил України. Служба персоналу посадової особи, до номенклатури посад якої належить посада, на яку відібрано кандидата, розглядає порушене командиром військової частини питання та протягом п'яти робочих днів визначає доцільність комплектування посади відібраним кандидатом, про що інформує Кадровий центр Збройних Сил України.

{Абзац сороковий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказів Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016, № 684 від 14.12.2016, № 91 від 19.03.2022}

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки протягом трьох робочих днів після прибуття кандидата до територіального центру комплектування та соціальної підтримки опрацьовує подання (додаток 1) до прийняття на військову службу за контрактом і призначення громадянина на посаду офіцерського складу, послужну картку, в разі потреби - атестацію на присвоєння військового звання офіцерського складу, сержантського та старшинського складу в порядку переатестації (додаток 11). Після опрацювання ці документи разом з отриманими з військової частини і від громадянина документами, визначеними цим пунктом цього розділу, надсилаються до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки перевіряє отримані документи та подає їх до:

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом сорок першим згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

посадової особи, до повноважень якої належить право призначення на відповідні посади офіцерського складу,- на офіцерів запасу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом сорок другим згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 502 від 25.09.2019}

Кадрового центру Збройних Сил України - на громадян, визначених статтею 20 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», які не мають військових звань офіцерського складу та приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу для комплектування посад у Збройних Силах України.

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом сорок третім згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 502 від 25.09.2019}

Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - на громадян, визначених статтею 20 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», які не мають військових звань офіцерського складу та приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу для комплектування посад у Державній спеціальній службі транспорту.

{Пункт 2.20 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

У Кадровому центрі Збройних Сил України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту з отриманням документів визначається відповідність кандидата вимогам до посади офіцерського складу та потреба в її комплектуванні з урахуванням пропозицій посадової особи, до номенклатури посад якої належить посада, на яку відібрано кандидата. Після прийняття рішення керівництвом Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, або Державної спеціальної служби транспорту щодо комплектування посади офіцерського складу поданим кандидатом документи щодо прийому кандидата на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу подаються до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України. У Департаменті кадрової політики Міністерства оборони України готуються пропозиції для прийняття остаточного рішення і проєкт наказу Міністра оборони України по особовому складу про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, прийняття громадян на військову службу за контрактом та призначення на посаду осіб офіцерського складу.

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; в редакції Наказів Міністерства оборони № 502 від 25.09.2019, № 91 від 19.03.2022, № 134 від 31.05.2022}

Громадяни, які виявили бажання навчатись за державним замовленням за програмою підготовки офіцерів запасу, звертаються із заявою до керівника військового навчального

закладу, де здійснюється ця підготовка. Керівник військового навчального закладу направляє цих громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання чи перебування, де проводиться медичний огляд і професійно-психологічний відбір у порядку, визначеному цим пунктом Інструкції. За результатами медичного огляду і професійно-психологічного відбору керівник військового навчального закладу приймає рішення про допуск громадянина до участі в конкурсному відборі на навчання на курсі підготовки офіцерів запасу за державним замовленням. Перед початком цієї підготовки з громадянином укладається контракт про військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовленням, форма якого визначена Інструкцією про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженою наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1678/28123 (у редакції наказу Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2019 року № 316/833), та Контракт про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після завершення навчання. Проєкти наказів Міністра оборони України по особовому складу про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу громадянам, які за державним замовленням навчалися за програмою підготовки офіцерів запасу, прийняття їх на військову службу за контрактом та призначення на посади офіцерського складу, а також облікові документи опрацьовуються у військових навчальних закладах, де здійснювалась ця підготовка, та подаються на підпис не пізніше ніж за три місяці до дня випуску. Накази Міністра оборони України по особовому складу про присвоєння первинного військового звання, прийняття на військову службу за контрактом і призначення на посади громадян, які за державним замовленням навчалися за програмою підготовки офіцерів запасу, доводяться до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання чи перебування цих громадян. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки забезпечують направлення громадян до місць проходження військової служби згідно з наказами Міністра оборони України.

{Пункт розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016; в редакції Наказів Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 91 від 19.03.2022}

Якщо під час оформлення документів кандидата на конкретну посаду виникли обставини, що унеможливлюють його службове використання на ній, та в разі наявності іншої вакантної посади у Збройних Силах України, щодо призначення на яку кандидат дав згоду, крім раніше оформлених документів додатково подаються такі документи:

заява про прийняття на військову службу за контрактом на нову посаду;

клопотання командувачів видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, керівників структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил України або Генерального штабу Збройних Сил України залежно від підпорядкованості військової частини.

{Абзац пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 502 від 25.09.2019; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Кандидати з числа громадян призовного віку, військовозобов'язаних та осіб жіночої статі, які за станом здоров'я визнані придатними до проходження військової служби, але для яких були відсутні вакантні посади, зараховуються до резерву кандидатів територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки особові справи на зазначених осіб зберігаються в установленому порядку та обліковуються в окремій книзі обліку.

{Пункт розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 91 від 19.03.2022}

2.21. Організація і здійснення військово-професійної орієнтації, проведення попередньої професійної діагностики та відбору кандидатів на навчання у військових навчальних закладах покладаються на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та командирів військових частин.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки з отриманням планів відбору кандидатів на навчання у військових навчальних закладах, розроблених Генеральним штабом Збройних Сил України, здійснюють такі заходи:

проводять агітаційно-роз'яснювальну роботу з цивільною молоддю за місцями роботи, навчання, реєстрації та здійснюють пошук і відбір кандидатів;

розгортають центри (пункти) військово-професійної орієнтації та діагностики;

створюють комісії з проведення попередньої професійної діагностики;

проводять попередню професійну діагностику абітурієнтів.

Попередня професійна діагностика абітурієнтів включає:

соціально-психологічне вивчення;

психологічне обстеження;

медичний огляд;

оформлення документів.

Командири військових частин після отримання планів відбору кандидатів на навчання у військових навчальних закладів, розроблених Генеральним штабом Збройних Сил України, здійснюють такі заходи:

видають наказ про організацію і порядок проведення військово-професійної орієнтації та відбору кандидатів на навчання у військових навчальних закладах;

створюють комісії з проведення попередньої професійної діагностики;

інформують підлеглий особовий склад про отриманий розрахунок та визначають підрозділи, в яких здійснюється відбір кандидатів;

контролюють виконання розрахунку відбору кандидатів на навчання у військових навчальних закладах.

За результатами проведених заходів документи кандидатів надсилаються до військових навчальних закладів, а самі кандидати направляються на навчальні збори та вступ до

військових навчальних закладів у строки, визначені Інструкцією про організацію та проведення військово-професійної орієнтації громадян України.

{Абзац сімнадцятий пункту 2.21 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Проведення професійного психологічного відбору на навчання у військових навчальних закладах, медичного огляду і перевірки рівня фізичної підготовки кандидатів покладається на приймальні (відбіркові) комісії військових навчальних закладів.

{Пункт 2.21 розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 91 від 19.03.2022}

2.22. У кінці кожного місяця командирами військових частин надсилається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем дислокації перелік посад, що підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом.

{Абзац перший пункту 2.22 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Командир військової частини керує добором кандидатів для зарахування на військову службу за контрактом. Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом із числа військовослужбовців базової військової служби та резервістів покладається на штаби і підрозділи військової частини. Первинне вивчення кандидатів здійснюється переважно командирами підрозділів, на укомплектування посад яких вони будуть призначені після прийняття на військову службу за контрактом.

{Абзац другий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 495 від 23.07.2024}

За результатами вивчення кандидатів командири підрозділів щоквартально (до 20 грудня, 20 березня, 20 червня та 20 вересня) подають до штабу військової частини списки відібраних кандидатів та матеріали їх попереднього вивчення.

Матеріали попереднього вивчення включають:

копію обліково-послужної картки;

службову характеристику;

службову картку;

аркуш вивчення особистих якостей кандидата;

картку професійного відбору та рапорт військовослужбовця про прийняття на військову службу за контрактом, Повідомлення про обробку персональних даних та у випадках, визначених законодавством, письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей про нього.

{Абзац дев'ятий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 315 від 18.06.2019}

Командири підрозділів персонально відповідають за достовірність і об’єктивність характеристик, обґрунтованість висновків і рекомендацій щодо відібраних кандидатів на військову службу за контрактом.

З кандидатами на військову службу за контрактом штабом військової частини проводиться робота щодо:

оформлення особової справи;

проведення медичного обстеження військово-лікарськими комісіями з метою визначення придатності до проходження військової служби за відповідними ВОС;

проведення професійно-психологічного відбору;

перевірки рівня фізичної підготовки;

організації проведення спеціальної перевірки відомостей (у випадках, визначених законодавством);

{Абзац шістнадцятий пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

оформлення допуску до державної таємниці (у разі необхідності);

розгляду на засіданнях комісій військових частин з питань проходження військової служби.

{Абзац вісімнадцятий пункту 2.22 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Засідання комісій військових частин з питань проходження військової служби проводяться у присутності командирів підрозділів, а Рад сержантів (Рад старшин) - у присутності головних сержантів (головних старшин) підрозділів, на укомплектування посад яких розглядається кандидат.

{Абзац дев'ятнадцятий пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Командиром військової частини приймається рішення про прийняття кандидата на військову службу за контрактом та укладення з ним Контракту про проходження військової служби за результатами вивчення та розгляду:

{Абзац двадцятий пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

комісією з питань проходження військової служби - осіб рядового складу;

{Абзац двадцять перший пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Радою сержантів (Радою старшин) - осіб сержантського і старшинського складу.

{Абзац двадцять другий пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021}

Командування військової частини організовує проведення заходів щодо вивчення військовослужбовців базової військової служби та резервістів, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом в іншій військовій частині. Матеріали вивчення надсилаються до цієї військової частини для прийняття рішення про укладення Контракту про проходження військової служби. Після вивчення матеріалів командир військової частини письмово повідомляє командування військової частини, де громадянин проходить базову військову службу або службу у військовому резерві, про прийняте рішення. Письмова згода є підставою для порушення клопотання (до якого додаються рапорт військовослужбовця (резервіста), письмова згода командира та копія обліково-послужної картки) щодо видання вищою посадовою особою наказу (розпорядження) про переміщення військовослужбовця (резервіста) до військової частини, в якій він виявив бажання проходити військову службу, та прийняття на військову службу за контрактом.

{Абзац двадцять третій пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022, № 495 від 23.07.2024}

Проходження громадянином базової військової служби або служби у військовому резерві припиняється з дня укладення з військовослужбовцем Контракту про проходження військової служби.

{Абзац пункту розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021, № 91 від 19.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Про прийняття на військову службу за контрактом і призначення на посаду в установленому порядку повідомляється територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, через який громадянина було направлено на базову військову службу, або військова частина, в якій резервіст проходив службу у військовому резерві. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки після отримання повідомлення про прийняття громадян на військову службу повідомляє державним органам, підприємствам, закладам, установам і організаціям, в яких ці громадяни працювали, навчались або були зареєстровані як безробітні, про день прийняття громадян на військову службу за контрактом.

{Абзац пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022, № 495 від 23.07.2024}

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

2.23. Контракт про проходження військової служби з кандидатами з числа громадян призовного віку, військовозобов’язаних, резервістів, а також із особами жіночої статі, які не перебувають на військовому обліку, укладається у день прибуття їх до військової частини (навчального центру) з одночасним зарахуванням до списків особового складу, призначенням на відповідну посаду рядового, сержантського та старшинського складу, а також з присвоєнням відповідного первинного військового звання.

Контракт про проходження військової служби з кандидатами з числа громадян, які є священнослужителями зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримали від керівного центру (управління) відповідної релігійної організації мандат на право здійснення військової капеланської діяльності у порядку, встановленому Положенням про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2022 року № 859, укладається у день прибуття їх до військової частини (навчального центру) з одночасним зарахуванням до списків особового складу, призначенням на відповідну посаду офіцерського складу.

{Пункт 2.23 розділу II доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства оборони № 383 від 15.11.2022}

Контракт про проходження військової служби з військовослужбовцями базової військової служби укладається згідно з пунктом 13 Положення після прийняття командиром військової (навчальної) частини (центру) рішення про прийняття військовослужбовця на військову службу за контрактом. Про укладання контракту з військовослужбовцем базової військової служби, переміщеним з цією метою з навчальної частини (центру), командир військової частини зобов'язаний у триденний строк з дати укладення контракту письмово повідомити орган військового управління, з якого надійшов наказ (розпорядження) на переміщення, та військову частину, де військовослужбовець проходив базову військову службу.

{Абзац третій пункту 2.23 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Командир військової частини зобов'язаний у триденний строк з дати укладення контракту письмово повідомити територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, який направив кандидата або через який кандидат був направлений на базову військову службу, про прийняття його на військову службу за контрактом або про відмову в прийнятті на військову службу за контрактом з повідомленням причин відмови.

{Абзац четвертий пункту 2.23 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Після отримання повідомлень від командирів військових частин про прийом громадян на військову службу за контрактом територіальні центри комплектування та соціальної підтримки надають узагальнену інформацію до Генерального штабу Збройних Сил України та повідомляють державним органам, підприємствам, закладам, установам і організаціям, в яких ці громадяни працювали, навчались або були зареєстрованими як безробітні, про день прийняття громадян на військову службу за контрактом.

{Пункт розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 570 від 20.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

2.24. Посвідчення або військовий квиток військовослужбовця Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту оформлюється та видається військовослужбовцям у тижневий строк після зарахування до списків особового складу військової частини (навчального центру).

{Абзац перший пункту 2.24 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

Посвідчення офіцерів видаються військовослужбовцям за місцем проходження військової служби службами персоналу військових частин, що забезпечуються бланками посвідчень та в яких ведуться їх облік і звітність про використання.

{Абзац другий пункту 2.24 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Посвідчення офіцера видаються військовослужбовцям під час:

присвоєння первинних військових звань офіцерського складу;

прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу до Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту з числа військовозобов'язаних, резервістів та військовослужбовців інших військових формувань;

{Абзац п'ятий пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022, № 134 від 31.05.2022}

призову офіцерів військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

{Абзац шостий пункту розділу II в редакції Наказів Міністерство оборони № 570 від 20.10.2015, № 91 від 19.03.2022}

{Абзац сьомий пункту розділу II виключено на підставі Наказу Міністерство оборони № 91 від 19.03.2022}

{Абзац восьомий пункту розділу II виключено на підставі Наказу Міністерство оборони № 91 від 19.03.2022}

{Абзац сьомий пункту 2.24 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

Військовий квиток видається територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності яких дислокуються військові частини (навчальні центри), на підставі запиту командира військової частини (навчального центру). До запиту додаються:

{Абзац пункту 2.24 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

витяг із наказу командира військової частини про прийняття (призов) громадянина на військову службу;

{Абзац пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

завірена копія обліково-послужної картки;

кольорова фотокартка у військовій формі одягу (3,5х4,5 см, анфас), завірена посадовою особою військової частини.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки після отримання запиту оформляють військові квитки та видають їх установленим порядком військовослужбовцям або представникам військових частин.

{Абзац пункту 2.24 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

2.25. У кінці навчального року у кожній військовій частині до 30 жовтня складається Контрольний список військовослужбовців, строк контракту у яких закінчується у наступному році (далі - Контрольний список контрактів). До Контрольного списку контрактів включаються всі військовослужбовці, у яких закінчуються строки контракту у наступному році. Контрольний список контрактів затверджується командиром військової частини та доводиться до військовослужбовців і їх безпосередніх командирів (начальників).

{Абзац перший пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

Контрольний список контрактів є основним плануючим документом військової частини з питань організації проходження військової служби військовослужбовцями за контрактом. На підставі затвердженого Контрольного списку контрактів у військовій частині:

опрацьовується та подається за підпорядкованістю контрольний список військовослужбовців, строки контрактів у яких закінчуються в наступному році та які займають посади, що належать до вищої номенклатури посад, з розрахунку, щоб вони до 20 грудня надійшли до служб персоналу, що відпрацьовують проєкти наказів по особовому складу про укладення нових Контрактів про проходження військової служби;

{Абзац третій пункту 2.25 розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 91 від 19.03.2022}

розпочинається робота з військовослужбовцями, у яких закінчуються строки Контрактів про проходження військової служби у вказаний період часу.

{Абзац четвертий пункту 2.25 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

У службах персоналу всіх рівнів узагальнюються Контрольні списки контрактів, які надійшли з підпорядкованих військових частин та складається окремий Контрольний список контрактів за своєю та вищими номенклатурами посад.

{Абзац п’ятий пункту 2.25 розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

III. Військові звання

3.1. Військові звання рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям, військовозобов'язаним, резервістам, а також

громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом осіб рядового складу і не мають військових звань, у послідовному порядку відповідно до вимог Положення та штатної категорії посади, на яку призначено громадянина України, а також з урахуванням інших умов.

{Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 495 від 23.07.2024}

3.2. Присвоєння військових звань особам, які виконують військовий обов'язок за всіма видами військової служби, здійснюється посадовими особами, визначеними пунктами 42, 43 і 197 Положення. Накази по особовому складу про присвоєння військових звань (далі - накази про присвоєння військових звань) готуються і видаються на підставі документів, визначених пунктом 1.5 розділу I цієї Інструкції.

{Абзац перший пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Абзац другий пункту 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Абзац третій пункту 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Абзац четвертий пункту 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Абзац п'ятий пункту 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Абзац шостий пункту 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Абзац другий пункту 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 383 від 15.11.2022}

{Пункт 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

3.3. Щорічно в кожній військовій частині до 30 листопада складається Контрольний список військовослужбовців, в яких строк вислуги у військовому званні закінчується в наступному році (далі - Контрольний список звань). Контрольний список звань є основним планувальним документом з питань організації своєчасного присвоєння чергових військових звань особовому складу військової частини. До Контрольного списку звань включаються військовослужбовці, у яких протягом наступного року спливають встановлені строки вислуги за військовими званнями, та які обіймають посади зі штатно-посадовими категоріями, що дають право на присвоєння чергових звань.

{Абзац перший пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 91 від 19.03.2022, № 554 від 19.08.2025}

На підставі Контрольного списку звань у військовій частині опрацьовуються та подаються до вищих служб персоналу у встановлені строки списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергових військових звань.

{Абзац другий пункту 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Абзац третій пункту 3.3 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергових військових звань, опрацьовуються окремо на кожну категорію військовослужбовців за правом присвоєння військових звань:

списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань наказами командира військової частини;

списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань наказами вищих посадових осіб.

Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань наказами командира військової частини, підписуються командирами структурних підрозділів та подаються командиру військової частини.

Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань наказами вищих посадових осіб, підписуються командиром військової частини та щоквартально направляються для реалізації за підпорядкованістю в установленому порядку з розрахунку, щоб вони надійшли до служб персоналу, що відпрацьовують проекти наказів про присвоєння чергових військових звань, не пізніше:

20 грудня - на військовослужбовців, у яких строк вислуги у військовому званні закінчується в січні, лютому, березні;

20 березня - на військовослужбовців, у яких строк вислуги у військовому званні закінчується у квітні, травні, червні;

20 червня - на військовослужбовців, у яких строк вислуги у військовому званні закінчується в липні, серпні, вересні;

20 вересня - на військовослужбовців, у яких строк вислуги у військовому званні закінчується в жовтні, листопаді, грудні.

Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергових військових звань наказами командира військової частини, є підставою для видання відповідних наказів по особовому складу щодо присвоєння військових звань.

{Абзац дванадцятий пункту 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергових військових звань наказами вищих посадових осіб, надсилаються за підпорядкованістю до служби персоналу вищого рівня та є підставою в цій службі для:

{Абзац тринадцятий пункту 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

видання наказів по особовому складу щодо присвоєння чергових військових звань посадовими особами, визначеними пунктом 43 Положення;

{Абзац чотирнадцятий пункту 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

формування і опрацювання списку військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергових військових звань наказами вищих посадових осіб.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Пункт 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

3.4. У разі якщо військовослужбовець, який вислужив установлений строк вислуги у військовому званні, був призначений на вищу посаду і отримав право на присвоєння чергового військового звання після складання і затвердження Контрольного списку звань, одночасно з прийняттям посади на нього оформлюється і подається за підписом командира військової частини додатковий список військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергових військових звань, що подається безпосередньо до служби персоналу посадової особи, яка відповідно до пункту 43 Положення має право присвоювати відповідне чергове військове звання військовослужбовцю. Інформація щодо подання до присвоєння військовослужбовцю чергового військового звання заноситься до Контрольного списку звань військової частини на поточний рік.

{Абзац перший пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або іншої тривалості, визначеної законодавством, чергове військове звання не присвоюється. Після закінчення або припинення за бажанням військовослужбовця цієї відпустки чергове військове звання присвоюється відповідно до пунктів 49 та 64 Положення.

{Абзац другий пункту 3.4 розділу III в редакції Наказів Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 91 від 19.03.2022}

{Пункт 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

3.5. У разі закінчення строку Контракту про проходження військової служби у військовослужбовців до дати присвоєння чергового військового звання у Контрольному списку звань робиться відмітка про цей строк та не пізніше ніж за місяць до дати присвоєння чергового військового звання повідомляється вища служба персоналу про укладення нового Контракту про проходження військової служби або про звільнення військовослужбовця з військової служби.

{Абзац перший пункту 3.5 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

У разі якщо після подання документів до присвоєння чергового військового звання виникли підстави, визначені пунктом 64 Положення, що унеможливлюють присвоєння військовослужбовцю чергового військового звання, інформація про ці підстави не пізніше

ніж за три дні до дати присвоєння чергового військового звання письмово через службу персоналу доповідається посадовій особі, яка має право на присвоєння вказаного військового звання.

{Пункт 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 91 від 19.03.2022}

3.6. До строку вислуги у військовому званні військовослужбовця не зараховується строк відбування покарання у виді службового обмеження, арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні, звільнення від відбування покарання з випробуванням і залишеним на військовій службі, а також строк на який військовослужбовцю призупинено військову службу.

Підставою обрахунку вказаного строку є судові рішення про призначення покарання або витяги із Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копії судових рішень або витяги із Єдиного реєстру досудових розслідувань залучаються до особової справи військовослужбовця та безпосередньо надсилаються до посадової особи, яка має право присвоювати чергове військове звання. На підставі судових рішень або витягів із Єдиного реєстру досудових розслідувань цією посадовою особою видається наказ по особовому складу про визначення початку незараховування до строку вислуги у військовому званні військовослужбовця строку його покарання. На підставі виданого наказу до послужного списку особової справи військовослужбовця та Контрольного списку звань здійснюються записи про визначення початку часу незараховування до строку вислуги у військовому званні військовослужбовця.

Після закінчення строків відбування покарання або випробування, а також у разі поновлення на військовій службі або продовження військової служби після її призупинення та прибуття військовослужбовця до місця служби або в розпорядження посадової особи, в чиєму розпорядженні він знаходиться, обрахунок строку вислуги у військовому званні поновлюється наказом по стройовій частині, витяг із якого долучається до усіх примірників особової справи військовослужбовця.

{Пункт 3.6 розділу III в редакції Наказів Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 91 від 19.03.2022}

3.7. Накази про присвоєння чергових військових звань видаються за датою закінчення строку вислуги військовослужбовців у діючому військовому званні.

Відповідні записи в облікових документах військовослужбовців здійснюються на підставі наказів про присвоєння військових звань, виданих командиром військової частини, або отриманих витягів із наказів про присвоєння військових звань інших посадових осіб.

{Абзац другий пункту 3.7 розділу III в редакції Наказів Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 91 від 19.03.2022}

3.8. Первинне військове звання сержантського і старшинського складу присвоюється громадянам України з числа військовослужбовців, резервістів і військовозобов'язаних рядового складу, які пройшли підготовку відповідного рівня та прийняті на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, одночасно із призначенням на посади сержантського і старшинського складу наказами посадової особи, до повноважень якої належить призначення на посади.

{Абзац перший пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Первинне військове звання офіцерського складу, а також військове звання лейтенант та лейтенант запасу присвоюються Міністром оборони України громадянам України, визначеним у пунктах 50-53 Положення.

{Абзац другий пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказів Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 91 від 19.03.2022}

{Абзац третій пункту 3.8 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

{Абзац третій пункту 3.8 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 31 від 21.01.2025}

3.9. На кандидатів до присвоєння військового звання молодший лейтенант подаються такі документи:

{Абзац перший пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

подання (додаток 1) - для осіб сержантського і старшинського складу, а також осіб рядового складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра та які подаються до призначення на посади офіцерського складу;

{Абзац другий пункту 3.9 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

атестація на присвоєння військового звання офіцерського, сержантського та старшинського складу (додаток 11);

{Абзац третій пункту 3.9 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

два примірники Контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу (у разі прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу);

{Абзац четвертий пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

завірена копія паспорта громадянина України;

завірена копія особистого номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номери паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті));

завірені копії диплома про вищу освіту та додатка до нього (крім кандидатів, які подаються до присвоєння первинного військового звання у порядку, встановленому абзацом третім пункту 104 Положення);

{Абзац сьомий пункту 3.9 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

завірена копія трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (для кандидатів, які подаються до присвоєння первинного військового звання відповідно до підпункту 8 пункту 50 Положення).

{Пункт 3.9 розділу III доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства оборони № 31 від 21.01.2025; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

завірена копія сертифіката про присвоєння / підтвердження професійної кваліфікації / рівня професійної кваліфікації у сфері охорони здоров'я, форму якого визначено Порядком проведення атестації працівників сфери охорони здоров'я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 квітня 2025 року № 650, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 травня 2025 року за № 824/44230, у тому числі завірена копія сертифіката спеціаліста, або сертифіката лікаря-спеціаліста, або сертифіката фармацевта-спеціаліста (для кандидатів, які подаються до присвоєння первинного військового звання відповідно до підпункту 7 пункту 50 Положення);

{Пункт 3.9 розділу III доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025; в редакції Наказу Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

завірена копія документа про проходження курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів (у разі потреби);

висновок військово-лікарської комісії (у разі прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу);

дві послужні картки;

витяги із наказів, які за сукупністю підтверджують тимчасове виконання службових обов'язків на посадах осіб офіцерського складу строком не менше трьох місяців (для кандидатів, які подаються до присвоєння первинного військового звання відповідно до підпункту 4 пункту 50 Положення);

{Пункт 3.9 розділу III доповнено абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

витяг із наказу про призначення на посаду офіцерського складу (для кандидатів, які подаються до присвоєння первинного військового звання відповідно до підпункту 6 пункту 50 Положення);

{Абзац чотирнадцятий пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

копія рапорту військовослужбовця.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Атестація на присвоєння військового звання офіцерського, сержантського та старшинського складу складається безпосереднім командиром (начальником) в рукописному та два примірники в друкованому вигляді і розглядається на засіданні комісії військової частини з питань проходження військової служби, де військовослужбовець проходить військову службу, та затверджується посадовою особою, яка має право призначення на вказану посаду офіцерського складу відповідно до номенклатури посад. Атестація на військовозобов'язаних і осіб жіночої статі, які подаються до присвоєння військового звання молодший лейтенант у військовій частині А0515, складається у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем обліку та розглядається на засіданні комісії з питань проходження військової служби цієї військової частини.

{Абзац пункту 3.9 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

На кандидатів до присвоєння первинного військового звання молодший лейтенант запасу оформляються і подаються документи в порядку і за формами, що визначені Порядком атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу (резерву), затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09 вересня 2024 року № 613, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2024 року за № 1620/42965 (далі - Порядок атестування громадян до присвоєння військових звань офіцерського складу запасу (резерву).

{Абзац пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018; в редакції Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

{Пункт 3.9 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

3.10. Випускники військових навчальних закладів, які готуються для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, атестуються до присвоєння військового звання офіцерського складу на останньому курсі навчання першого (бакалаврського) рівня не пізніше ніж за три місяці до закінчення підготовки. В особливий період у разі дострокового випуску атестування випускників до присвоєння військового звання офіцерського складу проводиться безпосередньо перед їх державною атестацією.

{Абзац перший пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Атестація на присвоєння військового звання офіцерського складу складається прямими начальниками від начальника курсу, йому рівного і вище та затверджується начальником військового навчального закладу.

Після закінчення навчання випускники військових навчальних закладів, за винятком випускників, які зараховуються в розпорядження командира військової частини А0515, направляються до Державної спеціальної служби транспорту та інших військових формувань або відряджаються до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, призначаються на посади:

{Абзац третій пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 684 від 14.12.2016, № 91 від 19.03.2022, № 134 від 31.05.2022}

офіцерського складу - Міністром оборони України;

сержантського і старшинського складу - посадовою особою, яка відповідно до номенклатури посад має право видавати накази по особовому складу щодо призначення випускників, які готувалися для проходження військової служби на посадах сержантського і старшинського складу.

{Абзац шостий пункту 3.9 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Пункт 3.10 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

3.11. Чергові військові звання до полковника включно особам змінного складу денної форми навчання військових навчальних закладів, науково-дослідних установ присвоюються посадовими особами, визначеними пунктом 43 Положення та яким підпорядковані ці заклади й установи, після вислуги військовослужбовцем встановленого строку у військовому званні відповідно до штатно-посадової категорії посади, яку він займав до навчання.

{Пункт 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

3.12. Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, подаються до присвоєння чергових військових звань після видання наказів посадових осіб про залишення їх на військовій службі понад граничний вік.

3.13. Чергове військове звання достроково в порядку заохочення може бути присвоєно посадовими особами, визначеними статтями12, 22, 23 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, з урахуванням вимог та у порядку, установленому статтею 29 зазначеного статуту.

{Пункт 3.13 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

3.14. Присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги у військовому званні та які направлені за кордон як національний персонал, до багатонаціональних органів військового управління або на навчання, здійснюється на підставі документів до присвоєння чергових військових звань, що оформляються за місцем служби, де офіцер зарахований до списків військової частини. Присвоєння звання здійснюється відповідно до штатно-посадової категорії посади, яку займав офіцер до направлення за кордон.

{Абзац перший пункту 3.14 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

Присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям, які направлені за кордон у складі військових підрозділів та у яких закінчився строк вислуги у діючих військових званнях, здійснюється відповідно до штатно-посадових категорій посад, на які вони призначені у складі військового підрозділу.

3.15. Накази про присвоєння військових звань (поновлення у військовому званні) доводяться до військовослужбовців на шикуваннях особового складу, службових нарадах, урочистих подіях чи в індивідуальному порядку з дотриманням вимог Статутів Збройних Сил України.

3.16. Присвоєння військовослужбовцям, які мають армійські (корабельні) військові звання, при призначенні на посади, за якими штатом передбачено корабельні (армійські) військові звання, відповідних військових звань здійснюється таким чином:

у разі якщо номенклатура посад збігається з правом посадової особи присвоювати відповідне звання - в одному наказі по особовому складу відповідної посадової особи;

{Абзац другий пункту 3.16 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

у разі якщо номенклатура посад є нижчою, ніж право на присвоєння відповідного військового звання, посад та одночасне присвоєння корабельного (армійського) військового звання здійснюються посадовою особою, яка має право присвоєння відповідного військового звання.

{Абзац третій пункту 3.16 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

3.17. Особам офіцерського складу медичної, юридичної та капеланської служб за наявності відповідної вищої медичної, юридичної або богословської освіти з призначенням на відповідні штатні посади наказом по особовому складу до військових звань оголошується додавання слів «медичної служби», «юстиції» або «капеланської служби». Під час перебування на вказаній посаді чергове військове звання присвоюється встановленим порядком з додаванням слів «медичної служби», «юстиції» або «капеланської служби». При переміщенні офіцерів із вказаних посад на посади, які не належать до посад медичної, юридичної або капеланської служб, у наказі по особовому складу щодо переміщення оголошується військове звання цих офіцерів без додавання слів «медичної служби», «юстиції» або «капеланської служби».

{Пункт 3.17 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 570 від 20.10.2015, № 684 від 14.12.2016; в редакції Наказів Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022, № 383 від 15.11.2022}

3.18. Військове звання не присвоюється за підставами, визначеними пунктом 64 Положення. Неприсвоєння військового звання військовослужбовцям за іншими підставами не допускається. Рішення суду щодо притягнення військовослужбовця до інших, крім кримінальної, видів відповідальності не є підставою для неприсвоєння військового звання.

Про підстави неприсвоєння чергових військових звань військовослужбовцю оголошується безпосереднім (прямим) начальником під підпис у аркуші бесіди (додаток 12), який долучається до особової справи військовослужбовця. Про прийняте рішення командування військової частини через службу персоналу письмово інформує ту вищу посадову особу, до компетенції якої належить право присвоєння військового звання військовослужбовцю.

{Абзац другий пункту 3.18 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

У разі коли підстави, у зв'язку з якими військове звання не було присвоєно своєчасно, минули чи були скасовані, військовослужбовець у п'ятиденний термін подається до присвоєння чергового військового звання встановленим порядком.

3.19. Військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, військових (військово-цивільних) адміністрацій населених пунктів, районних, обласних військових (військово-цивільних) адміністрацій, військові звання присвоюються за клопотанням керівників державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти.

{Абзац перший пункту 3.19 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

На підставі списків військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергових військових звань або подань до присвоєння військових звань відповідних керівників військові звання таким військовослужбовцям присвоюються Міністром оборони України.

{Пункт 3.19 розділу III в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 91 від 19.03.2022}

3.20. Громадяни, які мають спеціальні звання або класні чини та які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, приймаються на військову службу за контрактом з переатестуванням у військовому званні з урахуванням їх рівня освіти, досвіду служби, стану здоров’я та відповідності посаді, на яку їх буде призначено Міністром оборони України.

{Абзац перший пункту 3.20 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Професійний відбір і медичний огляд проводяться:

громадян - при відповідному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання чи перебування;

{Абзац третій пункту 3.20 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

військовослужбовців - у військовій частині та у військовому госпіталі за направленням з військової частини, куди особу буде прийнято на військову службу за контрактом або призначено на посаду, передбачену штатом воєнного часу.

Атестація на присвоєння військовослужбовцю військового звання офіцерського складу складається безпосереднім командиром (начальником) в рукописному і двох друкованих примірниках та розглядається на засіданні комісії з питань проходження військової служи військової частини за місцем проходження військової служби. На військовозобов'язаних і осіб жіночої статі, які подаються до присвоєння військового звання офіцерського складу в порядку переатестації, атестація складається у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання та розглядається на засіданні комісії з питань проходження військової служби обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за винятком осіб, відібраних для комплектування військових частин А0515, А0987, атестації на яких розглядаються на засіданнях комісії з питань проходження військової служи цих військових частин. Атестацію на присвоєння громадянам військового звання офіцерського складу затверджує посадова особа, яка має право призначення на зазначену посаду офіцерського складу відповідно до номенклатури посад, а на осіб, які будуть відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти із залишенням на військовій службі,- Міністр оборони України.

{Абзац п'ятий пункту 3.20 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

У військовій частині визначається відповідність громадянина вимогам до посади, на яку він буде призначений. Ця відповідність встановлюється за підсумками професійно-психологічного відбору та здачі особою, яка має спеціальне звання або класний чин, перевірних іспитів з індивідуальної підготовки, за результатами перевірки рівня фізичної підготовки або за підсумками виконання бойових завдань та досвіду служби в умовах особливого періоду. За результатами проведених заходів із встановлення цієї відповідності командиром військової частини (керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки) надсилаються такі документи:

{Абзац шостий пункту 3.20 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

заява громадянина про прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу із зазначенням посади, ВОС, військового звання за штатом та строку контракту;

{Абзац сьомий пункту 3.20 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

подання про прийняття громадянина на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, призначення на посаду та присвоєння військового звання у порядку переатестації;

{Абзац восьмий пункту 3.20 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

атестація на присвоєння військового звання офіцерського складу, сержантського та старшинського складу в порядку переатестації за формою, визначеною в додатку 11 до цієї Інструкції;

{Абзац дев'ятий пункту 3.20 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

два примірники Контракту про проходження військової служби, підписані громадянином;

{Абзац десятий пункту 3.20 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

завірені документи про присвоєння спеціального звання чи класного чину;

результати здачі перевірних іспитів з індивідуальної підготовки;

картка професійного відбору кандидата (додаток 9);

автобіографія в рукописному і друкованому примірниках;

довідка про проходження військової служби (трудову діяльність) за формою, визначеною додатком 10;

{Абзац п'ятнадцятий пункту 3.20 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

службова характеристика або характеристика з останнього місця роботи;

довідка військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби за контрактом;

завірена копія паспорта громадянина України;

завірені копії документів про освіту з додатками;

завірена копія (довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті));

{Абзац двадцятий пункту 3.20 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

письмова згода командира військової частини про прийняття громадянина на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, надана територіальним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України;

два примірники послужної картки.

Зазначені документи в кількості примірників, необхідних для роботи, розглядаються на засіданні Вищої комісії Міністерства оборони України з питань проходження військової служби (крім осіб, які відбираються для комплектування військових частин А0515, А0987). Під час розгляду визначається відповідність спеціального звання, класного чину, рівня підготовки і досвіду громадянина військовому званню і військовій посаді, на яку його можна прийняти на військову службу або на яку необхідно призначити в умовах особливого

періоду. Під час визначення відповідності військове звання не має бути вищим за спеціальне звання чи класний чин, а також штатно-посадову категорію посади, на яку буде здійснено призначення. Рішення щодо прийняття громадянина, який має спеціальне звання чи класний чин, на військову службу за контрактом або призначення на посаду, передбачену штатом воєнного часу, та його переатестування у військовому званні приймає Міністр оборони України.

{Абзац двадцять четвертий пункту 3.20 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022, № 554 від 19.08.2025}

За результатами прийнятого рішення видається відповідний наказ по особовому складу.

Під час дії воєнного стану:

{Пункт 3.20 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 383 від 15.11.2022}

на кандидатів, які мають спеціальні звання або класні чини та які приймаються на військову службу за контрактом з переатестуванням у військовому званні, аркуш вивчення особистих якостей кандидата та картка професійного відбору кандидата не складаються, іспити не проводяться;

{Пункт 3.20 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 383 від 15.11.2022}

такі кандидати на комісіях з питань проходження військової служби, у тому числі Вищої комісії Міністерства оборони України з питань проходження військової служби, не розглядаються;

{Пункт 3.20 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 383 від 15.11.2022}

військовослужбовців, з числа таких кандидатів, які проходять військову службу за іншими видами військової служби на медичний огляд не направляються.

{Пункт 3.20 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 383 від 15.11.2022}

{Пункт 3.20 розділу III в редакції Наказів Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 315 від 18.06.2019}

3.21. Пониження у військовому званні на один ступінь у дисциплінарному порядку здійснюється наказом посадових осіб, визначених пунктами 43 і 197 Положення, після накладення дисциплінарного стягнення наказами посадових осіб, які мають право накладати такий вид стягнень, у строки виконання дисциплінарних стягнень, визначених статтею 96 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

{Абзац перший пункту 3.21 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

Пониженим у військовому званні військовослужбовцям чергове військове звання присвоюється з урахуванням посади, яку вони обіймають, та строку вислуги у військовому званні, визначеному пунктом 46 цього Положення.

{Абзац другий пункту 3.21 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Абзац третій пункту 3.21 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Абзац четвертий пункту 3.21 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Абзац п'ятий пункту 3.21 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

3.22. Особи, позбавлені військового звання за вироком суду, виключаються наказом командира військової частини, де вони проходять військову службу, зі списків особового складу військової частини після набрання вироком суду законної сили з дня початку строку відбування покарання.

На підставі вироку суду командир військової частини, який не має права видавати накази по особовому складу про звільнення військовослужбовця у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подає безпосередньо посадовій особі, яка має таке право, копію вироку суду та витяг із наказу про виключення засудженого зі списків військової частини. Посадова особа, яка відповідно до пункту 225 Положення має право видавати накази по особовому складу про звільнення військовослужбовців, видає наказ по особовому складу щодо звільнення особи з військової служби за зазначеною підставою.

{Абзац другий пункту 3.22 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

{Абзац третій пункту 3.22 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Особа, позбавлена військового звання за вироком суду без обмеження волі, у день виключення зі списків особового складу направляється до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки одночасно з прийняттям зазначених осіб на військовий облік присвоюють їм військове звання солдата (матроса) запасу.

{Абзац пункту 3.22 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, позбавленим військового звання та не позбавленим або не обмеженим у волі, командир військової частини присвоює військове

звання солдат (матрос), оголошує службове становище військовослужбовця військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та призначає на посаду осіб рядового складу. Такі військовослужбовці продовжують проходити військову службу до оголошення демобілізації згідно з пунктом 14.10 цієї Інструкції, якщо інше не визначено законодавством.

{Пункт 3.22 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

3.23. На підставі закону про амністію чи акта про помилування, скасування вироку щодо покарання як незаконного та зміни виду покарання за відповідним судовим рішенням поновлення у військовому званні осіб, позбавлених військових звань за вироком суду, здійснюється посадовою особою, якій надано право присвоювати таке військове звання.

{Абзац перший пункту 3.23 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Абзац другий пункту 3.23 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Абзац третій пункту 3.23 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

{Абзац четвертий пункту 3.23 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

Витяги із наказів про поновлення військовослужбовця у військовому званні і копія рішення суду надсилаються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем обліку військовослужбовця для переведення його до іншої категорії обліку військовозобов'язаних.

{Абзац другий пункту 3.23 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

У разі скасування вироку суду і наказу про позбавлення військового звання як незаконного, особа, крім поновлення у військовому званні, підлягає поновленню на військовій службі на попередній або за його згодою на іншій посаді. Період вимушеного прогулу зараховується військовослужбовцю до вислуги років та до строку вислуги у військовому званні.

{Абзац пункту 3.23 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

IV. Призначення на посади та звільнення з посад

4.1. Військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту призначаються на посади, передбачені штатами (штатними розписами) військових частин. Військовослужбовці, які займають посади військових капеланів, призначаються на посади і переміщуються по службі в межах посад Служби військового капеланства за погодженням з начальником Служби військового капеланства. Призначення військовослужбовців на посади керівників (керівні посади) юридичних служб Міністерства

оборони України здійснюється за погодженням з керівником юридичної служби апарату Міністерства оборони України. Призначення військовослужбовців на посади і переміщення по службі здійснюються з урахуванням результатів оцінювання на підставі Резерву кандидатів для просування по службі (далі - Резерв для просування по службі), Плану переміщення на посади, подань, службових документів, визначених пунктами 1.5, 1.6 розділу I цієї Інструкції (якщо в умовах воєнного часу неможливо оформити подання), та клопотань посадових осіб, а також рішень колегіальних органів, утворених відповідно до чинного законодавства України.

{Абзац перший пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 383 від 15.11.2022, № 495 від 23.07.2024}

Військовослужбовці, які пройшли Кваліфікаційні курси спеціальних, психологічних (інформаційно-психологічних) операцій та отримали сертифікати, на підставі клопотання командира військової частини А 0987, з урахуванням вимог наказу Міноборони від 22 лютого 2019 року № 8/ДСК, призначаються на відповідні посади рядового складу, сержантського і старшинського складу або офіцерського складу до військових частин (структурних підрозділів) військової частини А 0987 наказами Головнокомандувача Збройних Сил України (під час проведення мобілізації та дії воєнного стану - наказами начальника Генерального штабу Збройних Сил України). Витяги із наказів про призначення на посади осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу та офіцерського складу до військових частин (структурних підрозділів) військової частини А 0987 є підставою для звільнення таких військовослужбовців зі штатних посад, які вони займають та направлення їх для подальшого проходження військової служби до військових частин (структурних підрозділів) військової частини А 0987.

{Пункт 4.1 розділу IV доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Військовослужбовці, резервісти та військовозобов'язані, які мають вищу освіту ступеня магістра медичного, фармацевтичного спрямування або за спеціальностями "Психологія", "Технології медичної діагностики та лікування" (спеціалізація "Протезування-ортезування"), "Терапія та реабілітація", "Біомедична інженерія" (освітня програма з технологій протезно-ортопедичних виробів) чи прирівняну до неї згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XV Закону України "Про вищу освіту" вищу освіту медичного, фармацевтичного спрямування, або за зазначеними спеціальностями, а також які мають вищу освіту та пройшли післядипломне навчання на циклах спеціалізації "Ерготерапія", "Протезування-ортезування", "Терапія мови і мовлення", "Фізична терапія", пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, призначаються на військові посади виключно, які безпосередньо пов'язані з наданням медичної, фармацевтичної, реабілітаційної допомоги (медичною службою), психологічними напрямами діяльності, зайняття яких вимагає не нижчий, ніж наявний у них рівень освіти та кваліфікації (крім випадків, коли таке призначення відбувається за власним бажанням).

{Пункт 4.1 розділу IV доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства оборони№ 554 від 19.08.2025}

До цих колегіальних органів належать:

колегія і Вища комісія Міністерства оборони України з питань проходження військової служби, комісія Міністерства оборони України з питань проходження військової служби, комісія Збройних Сил України з питань проходження військової служби, Вища комісія Державної спеціальної служби транспорту з питань проходження військової служби, комісія військової частини А0515 з питань проходження військової служби, комісії з питань проходження військової служби органів військового управління, з'єднань та військових частин;

{Абзац третій пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони№ 495 від 23.07.2024}

комісії Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту з відбору кандидатів до призначення на посади;

Рада сержантів Збройних Сил України, Рада сержантів Державної спеціальної служби транспорту, Ради сержантів (Ради старшин) військових частин;

конкурсні, відбіркові та приймальні комісії, а також вчені (педагогічні) ради військових навчальних закладів та науково-дослідних установ.

Основні завдання, склад, обов'язки і повноваження та особливості організації роботи відповідних комісій (Рад) визначаються їх Положеннями, які затверджуються у:

{Абзац сьомий пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Міністерстві оборони України - Міністром оборони України;

{Абзац пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Генеральному штабі Збройних Сил України - Головнокомандувачем Збройних Сил України;

{Абзац пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

{Абзац пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

органах військового управління видів Збройних Сил України - відповідним командувачем (командиром);

{Абзац пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

командуваннях видів, окремих родів військ (сил) та в органах військового управління Збройних Сил України, військових частинах А0515, А0987 - відповідним командувачем (командиром, начальником);

{Абзац пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

з'єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах і організаціях - відповідним командиром (начальником).

{Абзац пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Пункт 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

4.2. Для здійснення планування службової кар'єри військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, посадовими особами служб персоналу відпрацьовуються індивідуальні плани управління кар'єрою військовослужбовців (далі - індивідуальний план управління кар'єрою) на підставі алгоритмів управління кар'єрою з урахуванням результатів атестування, професійної компетентності, особистих якостей і досягнень, побажань військовослужбовців щодо розвитку кар'єри, навчання в системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації, строків вислуги у військових званнях та строків перебування на посадах.

Планування службової кар'єри військовослужбовців здійснюється на строк дії Контракту про проходження військової служби.

{Абзац другий пункту 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Індивідуальні плани управління кар'єрою військовослужбовців складаються (уточнюються) у місячний строк після призначення на посаду або продовження військової служби за новим контрактом та можуть коригуватися службами персоналу у разі виникнення об'єктивних причин зміни (відхилення) запланованих етапів кар'єри військовослужбовців.

Індивідуальні плани управління кар'єрою військовослужбовців зберігаються у службах персоналу за місцем проходження військової служби.

4.3. Для організації управління службовою кар'єрою військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, службами персоналу розробляються алгоритми управління кар'єрою, з урахуванням військових звань та строків вислуги у військових званнях, типових посад та строків перебування на них, результатів атестування, навчання в системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації на весь період проходження військової служби за військово-обліковими спеціальностями для осіб офіцерського складу та за профілями службової діяльності для осіб рядового, сержантського (старшинського) складу відповідно до типових алгоритмів управління кар'єрою і паспортів військових посад.

Розробка алгоритмів управління кар'єрою та паспортів військових посад здійснюється службами персоналу за відповідні структурні підрозділи Міністерства оборони України та військові частини (установи) безпосереднього підпорядкування, органи військового управління, з'єднання, військові частини, установи та організації з урахуванням специфіки умов проходження військової служби.

Алгоритми управління кар'єрою та паспорти військових посад підписуються керівниками служб персоналу, затверджуються заступником Міністра оборони України (згідно з розподілом обов'язків), Головнокомандувачем Збройних Сил України, Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, начальником Генерального штабу Збройних Сил України, командувачем виду, керівником органу військового управління (окремого роду військ (сил)) Збройних Сил України. Паспорти військових посад, які опрацьовані у військових частинах А0515 та А0987, зберігаються у службах персоналу цих військових частин.

{Абзац третій пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

Алгоритми управління кар'єрою та паспорти військових посад зберігаються в службах персоналу Міністерства оборони України, Кадровому центрі Збройних Сил України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, видів Збройних Сил України, органів військового управління (окремого роду військ (сил) Збройних Сил України) та використовуються для:

{Абзац четвертий пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

відбору кандидатів на військову службу за контрактом;

індивідуального планування службової кар'єри військовослужбовців;

складання Резервів для просування по службі та Планів переміщення на посади;

внесення даних до інформаційно-аналітичної системи обліку військовослужбовців;

підготовки та прийняття кадрових рішень.

Індивідуальні плани управління кар'єрою, алгоритми управління кар'єрою та паспорти військових посад складаються і застосовуються в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

4.4. Управління службовою кар'єрою військовослужбовців здійснюється відповідними командирами (начальниками) та службами персоналу з використанням індивідуальних планів управління кар'єрою, алгоритмів управління кар'єрою та паспортів військових посад за такими етапами:

вивчення кандидатів на військову службу за контрактом;

прийняття на військову службу за контрактом;

планування службової кар'єри військовослужбовців з урахуванням потреб Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та побажань військовослужбовців;

{Абзац четвертий пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

аналіз виконання спланованих заходів службової кар'єри військовослужбовців;

коригування індивідуальних планів управління кар'єрою (за необхідності);

проведення періодичного оцінювання військовослужбовців.

На етапі вивчення кандидатів на військову службу за контрактом - проводиться оцінка їх особистих і ділових якостей, визначення мотивів проходження військової служби за контрактом та особистих побажань щодо розвитку військової кар'єри. Ця оцінка проводиться за допомогою різних методів: професійно-психологічний відбір, тестування, співбесіда. За результатами проведених заходів відповідні посадові особи отримують інформацію про об'єктивні характеристики, можливі побажання щодо розвитку військової кар'єри, особисті й професійні плани кандидатів.

На етапі прийняття на військову службу за контрактом - проводиться порівняння особистих даних кандидатів з вимогами, установленими до кандидатів на визначені посади. За результатами порівняння приймаються відповідні кадрові рішення.

На етапі планування службової кар'єри військовослужбовців - визначаються заходи щодо: проведення оцінювання військовослужбовців та реалізації його результатів; навчання (підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації); проходження служби на обов'язкових посадах; укладання нового Контракту про проходження військової служби, переміщення, за згодою, на рівнозначні посади після досягнення граничного строку перебування на посаді, зі штабної на командирську і навпаки. Завершенням цього етапу є складання індивідуальних планів управління кар'єрою на строк дії Контракту про проходження військової служби.

На етапі аналізу виконання спланованих заходів службової кар'єри військовослужбовців - проводиться аналіз результатів щорічного оцінювання, вислуги військовослужбовцями встановлених строків перебування на посадах, їх фактичного військового звання та вислуги в ньому. Крім того, до військовослужбовців доводяться вимоги щодо необхідності отримання відповідного рівня військової освіти (обов'язковості проходження курсів підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації), досвіду проходження служби та перебування на посадах, які є обов'язковими перед просуванням по службі.

Завершенням цього етапу є поступове виконання індивідуальних планів управління кар'єрою шляхом присвоєння чергових військових звань, призначення на посади, направлення на навчання (курсів підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації).

На етапі коригування індивідуальних планів управління кар'єрою - проводиться їх уточнення за змістом, строком виконання або визначаються нові заходи на підставі аналізу виконання індивідуальних планів управління кар'єрою.

На етапі проведення періодичного оцінювання (перед закінченням строку дії контракту) - проводиться об'єктивне оцінювання професійних компетентностей, ділових та моральних якостей військовослужбовців за визначений період, відповідності їх посадам, визначення перспективи їх подальшого службового використання. Залежно від результатів оцінювання приймаються відповідні кадрові рішення щодо укладання нового Контракту про проходження військової служби або звільнення з військової служби. У разі укладання нового Контракту про проходження військової служби на військовослужбовців складаються нові індивідуальні плани управління кар'єрою.

Етапи управління службовою кар’єрою мають циклічний характер та принцип прозорості і повинні застосовуватись з урахуванням персонального підходу до військовослужбовців, їх професійної компетентності, особистих якостей і досягнень, результатів атестування, особистих побажань щодо розвитку кар’єри.

Супроводження службової кар’єри військовослужбовців здійснюють посадові особи служб персоналу шляхом постійного моніторингу виконання спланованих індивідуальними планами управління кар’єрою заходів та своєчасного внесення змін (коригувань) за необхідності, а також внесення відповідних даних до інформаційно-аналітичної системи обліку військовослужбовців.

Контроль за виконанням заходів управління службової кар’єри військовослужбовців під час проходження ними військової служби здійснюється службами персоналу вищого рівня за підпорядкованістю шляхом періодичної перевірки реалізації індивідуальних планів управління кар’єрою.

4.5. За результатами щорічного оцінювання до 25 грудня в службах персоналу і штабах військових частин формуються:

проєкт Резерву для просування по службі на посади номенклатури посад командира військової частини;

проєкт Плану переміщення на посади, які належать до номенклатури посад командира військової частини;

Список військовослужбовців до переміщення по службі вищої посадової особи за номенклатурою посад (далі - Список військовослужбовців до переміщення), який складається за зразком Плану переміщення на посади та надсилається до служб персоналу вищого органу військового управління за підпорядкованістю;

Список кандидатів для просування по службі на посади офіцерського складу, який складається за формою Резерву для просування по службі та надсилається до служб персоналу посадових осіб, визначених у пункті 4.6 цієї Інструкції.

Список військовослужбовців до переміщення та Список кандидатів для просування по службі складаються з урахуванням індивідуальних планів управління кар’єрою кожного військовослужбовця.

Список військовослужбовців до переміщення та Список кандидатів для просування по службі підписує командир військової частини. Проєкт Плану переміщення на посади уточнюється після надходження витягу з Плану переміщення на посади, що належать до номенклатури посад вищого безпосереднього командира (начальника). Після уточнення проєкт Плану переміщення на посади затверджує командир військової частини.

4.6. У службах персоналу вищих рівнів опрацьовуються Списки військовослужбовців до переміщення, Списки кандидатів для просування по службі, що надійшли з органів військового управління і підпорядкованих військових частин, та копії Оцінних карток військовослужбовців (додаток 15) та Скорочених оцінних карток військовослужбовців (додаток 13) (далі - оцінних карток та скорочених оцінних карток відповідно), які займають посади відповідної номенклатури посад. За результатами опрацювання в службах персоналу за номенклатурою посад формуються:

проєкт Плану переміщення на посади;

проєкт Резерву для просування по службі;

контрольний список військовослужбовців, які оцінені до призначення на нижчі посади.

Список кандидатів для просування по службі на посади офіцерського складу складається за формою Резерву кандидатів для просування по службі та надсилається до служб персоналу посадових осіб, визначених у пункті 4.6 цієї Інструкції.

4.7. Резерв для просування по службі формується для управління службовою кар'єрою та професійного розвитку військовослужбовців, створення підготовленого кадрового потенціалу для комплектування військових посад у порядку просування військовослужбовців по службі за рейтинговим принципом.

До Резерву для просування по службі включаються військовослужбовці, які за результатами діяльності оцінені загальними оцінками «відмінно» і «добре» та відповідають вимогам до кандидатів на посади, визначені паспортами військових посад або навчаються у військових навчальних закладах для здобуття необхідного рівня військової освіти (підготовки).

До Резерву для просування по службі також мають включатися особи сержантського і старшинського складу, які плануються до призначення на посади молодшого офіцерського складу, а також особи рядового складу, які плануються до призначення на посади сержантського і старшинського складу.

Резерв для просування по службі формується у:

органі військового управління Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту - на посади сержантського і старшинського складу;

{Абзац п'ятий пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

кадрових центрах видів Збройних Сил України та службах персоналу командувань окремих родів військ (сил) Збройних Сил України - на посади молодшого офіцерського складу;

службах персоналу військових частин А0515, А0987 - на посади молодшого і старшого офіцерського складу у цих військових частинах;

кадровому центрі Збройних Сил України - на посади старшого офіцерського складу зі штатно-посадовою категорією до полковника включно у Збройних Силах України крім посад, призначення на які здійснює Міністр оборони України, та на посади молодшого офіцерського складу, що не входять до складу видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України;

службі персоналу Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - на посади офіцерського складу, крім посад, призначення на які здійснює Президент України;

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

службі персоналу Міністерства оборони України - на посади вищого офіцерського складу, крім посад, призначення на які здійснює Президент України, а також на посади старшого офіцерського складу зі штатно-посадовою категорією "полковник" у Збройних Силах України, призначення на які здійснює Міністр оборони України, на посади офіцерського складу в апараті Міністерства оборони України та в підпорядкованих йому органах військового управління, військових частинах, установах і закладах.

{Абзац десятий пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

Резерв для просування по службі формується за військовими званнями, існуючими спеціальностями та типовими посадами. Кандидати включаються до Резерву для просування по службі на підставі рейтингових списків, складених за результатами роботи відповідних комісій з відбору кандидатів до призначення на посади.

{Абзац одинадцятий пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Комісії Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту з відбору кандидатів до призначення на посади є колегіальними органами. Основними завданнями та повноваженнями цих комісій є:

{Абзац пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

здійснення оцінювання за додатковими критеріями ділових, моральних, професійних та індивідуальних якостей кандидатів для просування по службі за номенклатурою посад;

{Абзац пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

формування рейтингового списку кандидатів для просування по службі на визначені посади за результатами оцінювання службової діяльності військовослужбовців за додатковими критеріями.

{Абзац пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Комісії з відбору кандидатів до призначення на посади, відповідно до своїх завдань, зобов’язані:

{Абзац пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

вивчати документи, які характеризують кандидатів до призначення на посади відповідної номенклатури посад;

{Абзац пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

проводити оцінювання службової діяльності за додатковими критеріями шляхом визначення балів;

{Абзац пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

формувати рейтингові списки військовослужбовців до призначення на посади відповідної номенклатури посад.

{Абзац пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Основні завдання, склад, обов'язки і повноваження та особливості організації роботи відповідних комісій визначаються їх Положеннями, які затверджуються у:

{Абзац пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Міністерстві оборони України - Міністром оборони України;

{Абзац пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Генеральному штабі Збройних Сил України - Головнокомандувачем Збройних Сил України;

{Абзац пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

{Абзац пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

командуваннях видів, окремих родів військ (сил), військових частинах А0515, А0987 - відповідним командувачем (командиром, начальником).

{Абзац пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

4.8. Проєкт Резерву для просування по службі подається для затвердження посадовій особі, яка має право призначення військовослужбовців.

Резерв для просування по службі затверджується у:

з'єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах і організаціях - до 30 грудня;

органах військового управління видів Збройних Сил України - до 10 лютого;

командуваннях видів, окремих родів військ (сил) та в органах військового управління Збройних Сил України, військових частинах А0515, А0987 - до 20 лютого;

Генеральному штабі Збройних Сил України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - до 20 лютого;

{Абзац шостий пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

Міністерстві оборони України - до 30 березня.

У подальшому, протягом року, Резерв для просування по службі може уточнюватися шляхом внесення відповідних змін за клопотаннями командирів (начальників) з наданням підтверджуючих документів, у разі наявності у військовослужбовця позитивної оцінки за результатами службової діяльності та набуття відповідності вимогам до кандидатів на посади, визначені паспортами військових посад.

4.9. Підлягають виключенню з Резерву для просування по службі військовослужбовці:

яким згідно з доповіддю відповідних командирів (начальників), за вироком суду призначено покарання, не пов'язане з позбавленням або обмеженням волі, арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні, або яких звільнено від відбування покарання з випробуванням,- на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили;

яких згідно з доповіддю відповідних командирів (начальників), притягнуто до відповідальності за вчинення військових адміністративних правопорушень або адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією,- на підставі судового рішення, що набрало законної сили;

на яких накладено одне із дисциплінарних стягнень - попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді або пониження у військовому званні на один ступінь,- на підставі відповідного наказу про накладення дисциплінарного стягнення;

які за результатами щорічного оцінювання оцінені із загальною оцінкою «задовільно» і нижче,- на підставі оцінної картки чергового щорічного оцінювання.

У разі скасування рішення суду чи наказу про накладення відповідного дисциплінарного стягнення військовослужбовці, які були виключені з Резерву для просування по службі, зараховуються до нього за клопотаннями відповідних командирів (начальників).

Не підлягають виключенню з Резерву для просування по службі:

військовослужбовці, які не були оцінені в поточному році за підставами, визначеними пунктом 7.4 розділу VII цієї Інструкції;

військовослужбовці, які були призначені на нижчі посади у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному пунктом 4.26 цього розділу.

Витяги із затвердженого Резерву для просування по службі в семиденний строк доводяться до відповідних посадових осіб. Посадові особи, отримавши витяги, доводять інформацію до військовослужбовців, включених до Резерву для просування по службі, та до їх безпосередніх командирів (начальників).

4.10. План переміщення на посади складається для комплектування вакантних посад, а також посад, які планується вивільнити внаслідок звільнення і вибуття

військовослужбовців із виключенням зі списків військової частини протягом календарного року.

До Плану переміщення на посади включаються посади:

які є неукомплектованими (за винятком посад, що комплектуються випускниками військових навчальних закладів тактичного рівня, і посад сержантського та старшинського складу, що комплектуються випускниками військових навчальних закладів і навчальних частин (центрів));

військовослужбовців, які включені до Плану переміщення на посади вищої номенклатури посад;

військовослужбовців, які включені до плану звільнення;

осіб офіцерського складу, які вислужили граничні строки перебування на посадах офіцерського складу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та які оцінені з висновком про призначення на інші посади;

{Абзац шостий пункту 4.10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

військовослужбовців (крім військовослужбовців, які займають посади, за якими передбачені первинні військові звання сержантського і старшинського складу), які виявили особисте прохання щодо призначення на нижчу на один ступінь посаду;

для призначення випускників військових навчальних закладів оперативного і стратегічного рівнів підготовки;

{Абзац восьмий пункту 4.10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

військовослужбовців, які затверджені кандидатами до направлення на навчання з виключенням зі списків особового складу військової частини;

військовослужбовців, які вислужили п’ятирічний строк проходження служби в місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами (далі - місцевості з установленим строком військової служби), визначених додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 702 «Про затвердження переліку місцевостей з особливими природними географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами та переліків військових посад, виконання обов’язків військової служби за якими пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а також Порядку надання та визначення тривалості щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах».

Комплектування посад, включених до Плану переміщення на посади, здійснюється військовослужбовцями, які:

зараховані у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади;

були звільнені від займаних посад та повертаються в поточному навчальному році в Україну у зв'язку із закінченням строку проходження військової служби (підготовки) за кордоном;

є випускниками військових навчальних закладів оперативного і стратегічного рівнів підготовки;

{Абзац чотирнадцятий пункту 4.10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

оцінені до призначення на інші посади;

вислужили п'ятирічний строк проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби.

До Плану переміщення на посади не включаються посади науково-педагогічних працівників, керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, наукові посади у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах Міністерства оборони та Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, що заміщуються на конкурсній основі, та керівників закладів культури, які належать до базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня.

{Абзац сімнадцятий пункту 4.10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022, № 495 від 23.07.2024}

Проєкт Плану переміщення на посади складається посадовими особами служб персоналу кожної номенклатури посад за існуючими посадами. Складений проєкт Плану переміщення на посади розглядається на засіданні відповідної комісії з питань проходження військової служби, визначеної пунктом 4.1 цього розділу, яка надає рекомендації щодо включення військовослужбовців до Плану переміщення на посади.

З урахуванням рекомендацій комісії з питань проходження військової служби проєкт Плану переміщення на посади подається для затвердження посадовій особі, яка має право призначення військовослужбовців на посади.

План переміщення на посади офіцерського складу затверджується у:

Міністерстві оборони України - до 01 березня;

Генеральному штабі Збройних Сил України - до 10 березня;

Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - до 20 березня;

{Пункт 4.10 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

командуваннях видів, окремих родів військ (сил) та в органах військового управління Збройних Сил України, військових частинах А0515, А0987 - до 20 березня;

органах військового управління видів Збройних Сил України, військових навчальних закладах - до 30 березня.

План переміщення на посади рядового, сержантського і старшинського складу затверджується у:

Генеральному штабі і командуваннях видів Збройних Сил України - до 01 березня;

Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - до 10 березня;

{Пункт 4.10 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

органах військового управління - до 15 березня;

з'єднаннях та військових частинах - до 30 березня.

Витяги із затвердженого Плану переміщення на посади в семиденний строк надсилаються до відповідних посадових осіб. Посадові особи після отримання витягів:

забезпечують включення до розробленого проекту Плану переміщення на посади посад військовослужбовців, які сплановані до призначення на посади за вищою номенклатурою посад, та своєчасне його затвердження;

доводять інформацію до військовослужбовців, включених до Плану переміщення на посади, їх прямих командирів (начальників).

4.11. Реалізація Плану переміщення на посади і Резерву для просування по службі, а також призначення і переміщення військовослужбовців здійснюється:

протягом квітня-травня - для комплектування посад, які вивільнилися з початку навчального року, виконання висновків атестування щодо призначення на нижчі посади, а також для вивільнення посад для розміщення випускників військових навчальних закладів;

протягом жовтня-листопада - для комплектування посад і підрозділів до нового навчального року;

протягом року - у разі проведення організаційних заходів, настання особливого періоду, а також за станом здоров'я або сімейними обставинами військовослужбовця.

Підставами для видання наказів по особовому складу про призначення і переміщення військовослужбовців є:

на вищі посади - витяг із Резерву для просування по службі та (або) витяг із рішення колегіального органу, визначеного пунктом 4.1. цієї Інструкції, а в разі здійснення незапланованого переміщення - подання;

на рівнозначні посади - витяг із Плану переміщення на посади або у разі здійснення не запланованого переміщення - подання;

на нижчі посади - витяг із Плану переміщення на посади або в разі здійснення позапланового переміщення - подання ;

при зарахуванні на навчання до військового навчального закладу, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання - рішення приймальної комісії та комісії з розподілу і призначення випускників відповідно;

у зв’язку із закінченням строку перебування на посаді - витяг із Плану переміщення на посади;

в умовах особливого періоду - документи, визначені пунктом 1.5 розділу I цієї Інструкції.

Подання підписується командиром військової частини й надсилається до служб персоналу вищого органу військового управління за підпорядкованістю.

Крім вказаних документів, залежно від підстав призначення і переміщення, для видання наказів по особовому складу подаються документи, визначені у додатку 20.

Військовослужбовці, які атестуються до присвоєння військового звання молодший лейтенант, випускники військових навчальних закладів, громадяни, які атестовані до присвоєння військового звання молодший лейтенант запасу, а також громадяни, які мають класні чини та спеціальні звання і не проходили військової служби, під час прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу призначаються на військові посади молодшого офіцерського складу (крім осіб, які розглядаються на посади у військовій частині А0515) або військових капеланів.

{Абзац чотирнадцятий пункту 4.11 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

4.12. Переміщення осіб офіцерського складу за підставою, визначеною підпунктом 5 пункту 82 Положення, здійснюється після закінчення строку перебування на посадах, за винятком випадків, зазначених у пункті 14.27 розділу XIV цієї Інструкції»:

{Абзац перший пункту 4.12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

молодшого офіцерського складу - 3 роки;

{Абзац другий пункту 4.12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

старшого офіцерського складу - 4 роки;

{Абзац третій пункту 4.12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

вищого офіцерського складу - 5 років.

{Абзац четвертий пункту 4.12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони№ 274 від 28.04.2025}

Для офіцерів, призначених на посади за нечисленними групами ВОС 35, 48, 99, встановлюються такі граничні строки перебування на посадах:

молодшого офіцерського складу - 6 років;

старшого офіцерського складу - 8 років.

Граничні строки перебування на посадах не встановлюються для офіцерів льотного складу авіації та авіаційних спеціалістів, які здійснюють управління і технічну

експлуатацію повітряних суден, безпілотних авіаційних комплексів та забезпечують безпеку польотів авіації, визначених Переліком посад авіаційного персоналу Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 25 серпня 2023 року № 509, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2023 року за № 1603/40659 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 06 грудня 2024 року № 825);

{Абзац восьмий пункту 4.12 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони№ 274 від 28.04.2025}

Для осіб офіцерського складу на посадах науково-педагогічних працівників військових навчальних закладів строк перебування на посаді встановлюється 5 років.

До 01 грудня в усіх службах персоналу формуються контрольні списки офіцерів, строк перебування на посадах яких закінчується в наступному році, із зазначенням посад, на які доцільно їх призначати. Визначення посад для призначення здійснюється на підставі висновків оцінних карток, складених за підсумками щорічного оцінювання. За службової необхідності командири військових частин порушують клопотання з обґрунтуванням потреби продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах понад граничний строк.

За порушеними клопотаннями посадових осіб у службах персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту до 01 січня року закінчення строку перебування на посадах формується відповідний список з обґрунтуванням службової необхідності про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах.

{Абзац одинадцятий пункту 4.12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

Службова необхідність визначається:

відсутністю підготовленого кандидата на заміщення посади;

потребою використання досвідченого офіцера, якщо до граничного віку перебування його на військовій службі залишився строк, який не перевищує граничного строку перебування на посаді.

Строки перебування на посадах можуть бути продовжені на строки, що не перевищують граничні строки перебування на посадах, визначені цим пунктом. Особа офіцерського складу не може займати одну посаду понад два граничні строки перебування на ній.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 4.12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони№ 274 від 28.04.2025}

Питання про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах науково-педагогічних працівників військових навчальних закладів порушують керівники цих закладів лише в разі їх переобрання за підсумками конкурсу в порядку, визначеному Порядком заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти,

військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 25 серпня 2021 року № 251/926, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2021 року за № 1567/37189 (далі - Порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників).

{Абзац шістнадцятий пункту 4.12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Питання про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах керівників закладів культури, які належать до базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня, порушують посадові особи, яким вони підпорядковані, лише в разі визначення їх переможцями конкурсу в порядку, визначеному статтею 21^2 Закону України «Про культуру», Положенням, цією Інструкцією.

{Пункт 4.12 розділу IV доповнено абзацом сімнадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

За службової необхідності рішення про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах приймають:

Міністр оборони України - щодо осіб офіцерського складу, які обіймають посади за штатно-посадовими категоріями "полковник" і вище, а також офіцерів апарату Міністерства оборони України та підпорядкованих військових частин;

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 4.12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

Головнокомандувач Збройних Сил України - щодо осіб офіцерського складу Збройних Сил України, які обіймають посади за штатно-посадовими категоріями "підполковник" і нижче;

{Абзац двадцятий пункту 4.12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони№ 554 від 19.08.2025}

Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - щодо осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту, крім осіб призначення на посади яких здійснюється Президентом України.

{Пункт 4.12 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

Командир військової частини А0515 - щодо осіб офіцерського складу військової частини А0515, крім осіб, призначення на посади яких здійснюється Міністром оборони України.

Прийняті рішення про продовження строків перебування офіцерів на посадах оголошуються:

Міністра оборони України - наказами по особовому складу, які готуються службою персоналу Міністерства оборони України;

Головнокомандувача Збройних Сил України - наказами по особовому складу, які готуються Кадровим центром Збройних Сил України.

Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - наказами по особовому складу, які готуються службою персоналу Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

{Пункт 4.12 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

Командира військової частини А0515 - наказами по особовому складу, які готуються службою персоналу військової частини А0515.

Офіцери, яким продовжено строк перебування на посаді, до закінчення цього строку можуть бути призначені на інші посади за підставами, визначеними пунктом 82 Положення.

Офіцери, яким не продовжено строк перебування на посаді, включаються до Планів переміщення військовослужбовців на посади і підлягають переміщенню на інші посади за підставою, визначеною підпунктом 5 пункту 82 Положення.

4.13. Військовослужбовці, включені до Резерву для просування по службі, призначаються на вищі посади за рейтинговим принципом та за умови відповідності вимогам до кандидатів на посади, визначеними паспортами військових посад з урахуванням досвіду служби, рівня їх професійної компетентності, особистих якостей і досягнень, та вислужили (крім випадків, коли діє особливий період чи попереднє призначення відбувалось у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров'я, за віком, за сімейними обставинами або для осіб сержантського і старшинського складу у зв'язку із необхідністю переміщення з посад, визначених у пункті 104 Положення) на займаних посадах:

офіцерського складу - не менше 1 року;

сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом за посадами від головного сержанта роти та вище - не менше 2 років.

Для просування по службі курсантів військових навчальних закладів, військовослужбовців військової служби за контрактом за посадами до головного сержанта взводу та їм рівних включно, а також для всіх категорій військовослужбовців в умовах особливого періоду строк вислуги на займаних посадах не встановлюється.

{Абзац четвертий пункту 4.13 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

У мирний час до оголошення мобілізації не допускається призначення військовослужбовців на вищі посади, за якими штатно-посадові категорії є вищими за фактичне військове звання військовослужбовця на два і більше ступенів, крім призначення на посади випускників військових навчальних закладів і науково-дослідних установ з числа слухачів, ад'юнктів і докторантів, а також призначення на посади молодшого офіцерського складу. Випускники військових навчальних закладів з числа курсантів призначаються на посади молодшого офіцерського складу.

Особи офіцерського складу призначаються на посаду за умови відповідності їх рівня військової освіти рівню військової освіти за майбутньою посадою з дотриманням вимог пунктів 83, 85 Положення. За рішенням Міністра оборони України або за прийнятим у воєнний час рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України, Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту допускається призначення офіцерів з нижчим рівнем військової освіти.

{Абзац шостий пункту 4.13 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

Військовослужбовці, які здобули військову освіту (пройшли підготовку) у військових навчальних закладах іноземних держав, призначаються на посади з відповідним рівнем військової освіти (підготовки) в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

Для осіб сержантського і старшинського складу під час просування по службі враховуються черговість проходження військової служби на різних посадах, проходження багаторівневої підготовки у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах, у тому числі проходження підготовки за кордоном.

В особливий період до введення воєнного стану просування по службі військовослужбовців здійснюється за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням досвіду служби без дотримання вимог пункту 87 Положення. З введенням воєнного стану призначення військовослужбовців на вищі посади здійснюється без дотримання вимог пунктів 85, 87 Положення. В особливий період, для доукомплектування Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовці за набутим досвідом служби можуть призначатися на посади, передбачені штатами воєнного часу, за новою спеціальністю без проведення відповідної підготовки (перепідготовки). Такі військовослужбовці після їх призначення на посаду підлягають направленню на підготовку (перепідготовку) за новою спеціальністю у встановленому порядку.

{Абзац дев'ятий пункту 4.13 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

За неможливості укомплектування посад сержантського і старшинського складу військовослужбовцями, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 87 Положення, за рішенням посадових осіб від командувача виду Збройних Сил України, йому рівних і вище, на вищу посаду сержантського і старшинського складу може бути призначений військовослужбовець, який перебуває у Резерві для просування по службі, без урахування строку його перебування на займаній посаді.

4.14. Рівнозначною посадою з меншим обсягом роботи вважається посада, виконання обов’язків за якою пов’язані:

з меншою кількістю або відсутністю підлеглого особового складу;

з меншою кількістю або відсутністю зразків озброєння і військової техніки, що перебувають в експлуатації, на обслуговуванні чи на збереженні;

з меншим обсягом або відсутністю матеріальної відповідальності;

з меншим обсягом або відсутністю особливо важливих завдань;

з нижчою формою допуску до державної таємниці.

Рівнозначною посадою з меншим обсягом роботи може бути також посада, що не визначає боєздатність військової частини, посада в підрозділах забезпечення, а також посада, що не передбачає класної кваліфікації.

4.15. Переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які мають потребу за станом свого здоров'я або за станом здоров'я членів сімей змінити місце служби і проживання, а також за сімейними обставинами та з інших поважних причин, або на нижчу на один ступінь посаду за ініціативою військовослужбовця (крім військовослужбовців, які займають посади, за якими передбачені військові звання старший лейтенант або молодший сержант (старшина 2 статті)) провадиться на особисте прохання відповідно до підпунктів 2,3 пункту 82 Положення за рапортом військовослужбовця, поданим за підпорядкуванням.

Сімейними обставинами та іншими поважними причинами для переміщення військовослужбовця можуть бути:

виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років, або утримання повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I або II групи, або виховання дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність;

наявність особи з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови, що така особа є членом сім'ї військовослужбовця першого або другого ступеня споріднення, та відсутності інших членів сім'ї, які здійснюють догляд, або необхідність здійснювати догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розвитку, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

хвороба військовослужбовця або члена його сім'ї, якщо така хвороба згідно з висновком військово-лікарської або лікарсько-експертної комісії перешкоджає військовослужбовцю проходити службу в даній місцевості чи проживати в ній членові його сім'ї;

переміщення дружини (чоловіка) військовослужбовця, які проходять військову службу за контрактом, на нове місце служби в порядку, визначеному пунктом 114 Положення.

До членів сім'ї військовослужбовця належать особи, які внесені в особову справу військовослужбовця в порядку, визначеному Інструкцією з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 15 вересня 2022 року № 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції

України 14 листопада 2022 року за № 1407/38743 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 14 жовтня 2024 року № 687) (далі - Інструкція з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України);

{Абзац сьомий пункту 4.15 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони№ 274 від 28.04.2025}

Крім рапорту військовослужбовця, підставами для прийняття рішення щодо його переміщення за станом здоров'я, сімейними обставинами чи з інших поважних причин є постанова (висновки) військово-лікарської та лікарсько-консультативної комісій, документи, що підтверджують наявність і вік дітей, наявність житла тощо.

{Пункт 4.15 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

4.16. Переміщення військовослужбовців у разі проведення планової заміни в місцевостях з установленим строком військової служби здійснюється в рік закінчення п'ятирічного строку проходження військової служби в цих місцевостях. Строк проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби обраховується з дати зарахування до дати виключення зі списків особового складу військових частин, дислокованих у цих місцевостях. Підставою для переміщення військовослужбовця є оцінна картка з висновком щодо перспектив його подальшого службового використання.

У службах персоналу і штабах військових частин, дислокованих у місцевостях з установленим строком військової служби, до 30 листопада року, що передує року закінчення строку перебування, до Списку військовослужбовців до переміщення по службі включаються військовослужбовці, строк перебування яких у цій місцевості закінчується в наступному році. До 15 грудня зазначені списки надсилаються безпосередньо до служби персоналу посадової особи за номенклатурою посад та є підставою для включення цих військовослужбовців до:

Резерву для просування по службі на посади номенклатури посад;

Плану переміщення на посади наказами посадової особи цієї номенклатури посад.

Служба персоналу посадової особи за номенклатурою посад підбирає військовослужбовців для заміщення посад у військових частинах, дислокованих у місцевостях з установленим строком військової служби, із розрахунку два кандидати на одну посаду з визначенням серед них основного і резервного кандидатів. Відібрані кандидати не повинні мати обставин, визначених пунктом 112 Положення, що перешкоджали б їх переміщенню до місцевості з установленим строком військової служби, та повинні пройти медичний огляд і використати щорічні відпустки до здійснення вказаної заміни.

Заміна в місцевостях з установленим строком військової служби розпочинається з переміщення і направлення військовослужбовців для проходження військової служби до цих місцевостей. Завершенням заміни вважаються здавання посад і вибуття до нового місця проходження військової служби (місця постановки на військовий облік у разі звільнення) військовослужбовців, які вислужили строки військової служби в місцевостях з особливими умовами.

Посадові особи, які мають право призначати на посади, за клопотанням відповідних посадових осіб можуть одноразово продовжити строк проходження служби військовослужбовців у місцевостях з установленим строком військової служби строком на один рік. Прийняті рішення про продовження строків проходження служби військовослужбовців у місцевостях з установленим строком військової служби оголошуються наказами по особовому складу і доводяться до посадових осіб, які порушували клопотання, та до військовослужбовців.

Військовослужбовці, яким продовжено строк проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби, до закінчення цього строку можуть бути призначені на інші посади та переміщені до інших місцевостей за підставами, визначеними пунктом 82 Положення.

Військовослужбовці, яким не продовжено строк проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби, включаються до Планів переміщення на посади і підлягають переміщенню на інші посади за підставою, визначеною підпунктом 2 пункту 82 Положення, у строки, визначені пунктом 4.11 цього розділу.

4.17. Зарахування військовослужбовців наказами по особовому складу в розпорядження посадових осіб здійснюється з урахуванням таких особливостей:

{Абзац перший пункту 4.17 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

звільнення з посади і зарахування в розпорядження проводяться за підставами, визначеними пунктом 116 Положення, наказом посадової особи, до номенклатури посад якої належить посада військовослужбовця, або наказом прямого командира (начальника) цієї посадової особи. Під час дії воєнного стану звільнення з військових посад і зарахування військовослужбовців у розпорядження здійснюється відповідно до пункту 14.35 розділу XIV цієї Інструкції;

{Абзац другий пункту 4.17 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

зарахування проводиться в розпорядження посадової особи, до компетенції якої належить вирішення питання дальшого службового використання військовослужбовця, або, в разі неможливості вирішення цього питання,- у розпорядження прямого командира (начальника);

зарахування наказом посадової особи в розпорядження свого прямого командира (начальника) без його рішення не допускається;

зарахування військовослужбовців у розпорядження командира військової частини А0515 (крім військовослужбовців, які займають посади номенклатури посад командира військової частини А0515) проводиться наказом Міністра оборони України;

у порядку переміщення по службі звільнення з посади однієї номенклатури посад і зарахування військовослужбовців у розпорядження іншої номенклатури посад, між якими немає взаємин підпорядкованості, проводяться наказом вищої посадової особи;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадку, визначеному підпунктом 1 пункту 116 Положення, проводяться в розпорядження посадової особи, яка має право призначення на посади, з дня закінчення встановленого строку проведення організаційно-штатних заходів, крім випадку, визначеного пунктом 256 Положення;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у розпорядження у випадку, визначеному підпунктом 3 пункту 116 Положення, проводяться в стислий строк, а у виняткових випадках - не пізніше одного місяця від дня накладення дисциплінарного стягнення або затвердження висновку атестування;

зарахування військовослужбовців у випадках, визначених підпунктами 4-6, 9, 12 пункту 116 Положення, проводиться наказом Міністра оборони України в розпорядження посадових осіб, до номенклатури посад яких належали посади, з яких вибували військовослужбовці;

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадку, визначеному підпунктом 7 пункту 116 Положення, проводяться з дотриманням цього пункту після закінчення визначеного законодавством строку перебування на посаді у розпорядження посадової особи, до номенклатури посад якої належить посада науково-педагогічного працівника, наукова посада або посада керівника закладу культури, який належить до базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня;

{Абзац десятий пункту 4.17 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у випадках, визначених підпунктами 8, 10, 12[1],13, 14 пункту 116 Положення, проводяться в стислі строки в розпорядження посадової особи, до номенклатури посад якої належить посада військовослужбовця;

зарахування військовослужбовців у випадку, визначеному підпунктом 11 пункту 116 Положення, проводиться наказами посадових осіб, визначених пунктом 107 Положення, у розпорядження посадових осіб, до номенклатури яких належать посади для призначення випускників військових навчальних закладів;

в особливий період, звільнення з посад і зарахування військовослужбовців у розпорядження у випадку, визначеному підпунктом 15 пункту 116 Положення, проводиться з дня вибуття військовослужбовців з військової частини на тривале лікування, підтверджене постановою військово-лікарської комісії із зазначенням його строку;

{Абзац тринадцятий пункту 4.17 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024; в редакції Наказу Міністерства оборони№ 274 від 28.04.2025}

У разі закінчення (припинення) відпустки по догляду за дитиною військовослужбовців, які зараховані у розпорядження посадових осіб відповідно до підпункту 16 пункту 116 Положення, вони призначаються на рівнозначні посади не нижче за ті, що вони займали до зарахування у розпорядження. Призначення на нижчі посади таких військовослужбовців можливі за їх клопотанням.

{Абзац чотирнадцятий пункту 4.17 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Військовослужбовець, якого Указом Президента України звільнено з посади, вважається таким, що перебуває в розпорядженні відповідного командира (начальника) військової частини, у списках якої він перебуває, без видання відповідного наказу по особовому складу. Надалі зазначений військовослужбовець може бути призначений на іншу посаду, зарахований наказом Міністра оборони України в розпорядження або звільнений з військової служби в установленому порядку.

4.18. У разі відсутності у Збройних Силах України посад, не пов'язаних з виконанням польотних завдань, службою на підводних човнах, надводних кораблях чи роботою в спеціальних спорудах, для призначення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі та визнані за станом здоров'я непридатними до льотної роботи, служби на підводних човнах і надводних кораблях або до роботи у спеціальних спорудах, підлягають звільненню з військової служби за підставами, визначеними частинами п'ятою, шостою статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.

{Пункт 4.18 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

4.19. Військовослужбовці, які набули право на пенсію за вислугу років, і військовослужбовці, які є ветеранами війни або учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і яким до досягнення встановленого граничного віку перебування на військовій службі залишилось п'ять і менше років, а також військовослужбовці, які були залишені на військовій службі понад граничний вік, на їх особисте прохання можуть бути призначені на нижчі посади за віком.

При призначенні на нижчі посади за віком, а також за станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії на особисте прохання військовослужбовців, які мають право на пенсію за вислугою років, з льотної роботи, підводних човнів, атомних надводних кораблів і мінних тральщиків за ними зберігається право на обчислення пенсії за посадою, займаною перед звільненням, чи за посадою, з якої військовослужбовець був призначений за віком чи за станом здоров'я на нижчу посаду. Таке ж право мають особи офіцерського складу у військовому званні полковник і вище, якщо вони за таких обставин та умов переведені в інтересах служби з посад, які вони займали не менше трьох років до дня призначення, і на день призначення мають право на пенсію за вислугу років.

Право на обчислення пенсії за посадами, з яких вони були переміщені за цими підставами на нижчу посаду, визначається в наказі по особовому складу про призначення військовослужбовців.

4.20. При призначенні військовослужбовців, які є учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС або є особами, віднесеними до першої і другої категорій громадян, які постраждали внаслідок цієї катастрофи, на нижчі посади у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на новій посаді за ними зберігаються посадові оклади за попередніми посадами, але не більше одного року.

Збереження посадових окладів за посадами, з яких вони переміщуються на нижчі посади, визначається у наказі по особовому складу про призначення військовослужбовців.

4.21. Якщо протягом шести місяців після накладення дисциплінарного стягнення «попередження про неповну службову відповідність» військовослужбовець не виправив своєї поведінки і вчинив правопорушення, командир військової частини приймає рішення про переміщення військовослужбовця на нижчу посаду чи звільнення з військової служби.

{Абзац перший пункту 4.21 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Виконання рішення здійснюється шляхом накладення посадовими особами, визначеними Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, таких дисциплінарних стягнень, як пониження в посаді або звільнення з військової служби через службову невідповідність. Підставою для цього рішення є клопотання командира військової частини з наданням матеріалів службового розслідування та інших документів, що підтверджують факти нових правопорушень і порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцем після попередження про неповну службову відповідність. Клопотання командира військової частини з цими документами подаються безпосередньо посадовій особі, яка має право накладати такі дисциплінарні стягнення, із дотриманням строків, визначених статтею 87 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Не допускається накладення дисциплінарного стягнення пониження в посаді на військовослужбовців, які займають первинні посади сержантського (старшинського) та молодшого офіцерського складу. Звільнення з військової служби здійснюється у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем або звільнення з військової служби через службову невідповідність.

Після накладення і оголошення військовослужбовцям цих дисциплінарних стягнень у стислий строк, а у виняткових випадках - не пізніше трьох місяців від дня накладення стягнення, здійснюється його виконання наказом по особовому складу посадової особи, яка згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України має право накладати такі дисциплінарні стягнення, або дисциплінарною владою старшого командира (начальника).

{Абзац третій пункту 4.21 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

4.22. З військовослужбовця, що має дисциплінарне стягнення «пониження в посаді», може бути достроково знято таке дисциплінарне стягнення шляхом заохочення у порядку, встановленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

Військовослужбовці, на яких було накладено дисциплінарне стягнення «пониження в посаді», після закінчення строку його дії або дострокового зняття у попередній посаді не поновлюються.

{Пункт 4.22 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 383 від 15.11.2022}

4.23. За клопотанням вагітних військовослужбовців-жінок відповідно до медичного висновку до вибуття їх у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами дозволяється призначати їх на рівнозначні (у тому числі з меншим обсягом роботи) і нижчі посади за станом здоров'я. Вказане призначення здійснюється у порядку, визначеному пунктом 83 Положення, на підставі рапорту військовослужбовця і подання. У разі відсутності посад за

основною або спорідненою спеціальністю, а також часу і можливості для проведення підготовки (перепідготовки) за новим фахом призначення військовослужбовця-жінки може бути здійснене за іншою спеціальністю без проведення відповідної підготовки (перепідготовки) за новою спеціальністю. Після повернення жінки з відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустки по догляду за дитиною та продовження військової служби за контрактом військовослужбовець або призначається на посаду за основною чи спорідненою спеціальністю, або направляється для підготовки (перепідготовки) за новою спеціальністю.

4.24. Призначення військовослужбовців для заміщення наукових посад і посад науково-педагогічних працівників у наукових установах та військових навчальних закладах, а також посад керівників закладів культури, які належать до базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня, здійснюється на конкурсній основі в порядку, визначеному Положенням, цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами Міністерства оборони України з питань військової освіти та культури.

{Абзац перший пункту 4.24 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

У разі переведення військових навчальних закладів та науково-дослідних установ Збройних Сил, закладів культури, які належать до базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня, на штати воєнного часу, та (або) введення правового режиму воєнного стану доукомплектування цих посад здійснюється в порядку, визначеному Положенням, без організації і проведення конкурсу.

{Абзац другий пункту 4.24 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

4.25. Особи офіцерського складу, які мають вищу освіту і досвід роботи за фахом, з письмового дозволу посадових осіб, яким підпорядковані військові навчальні заклади і науково-дослідні установи, можуть залучатися на умовах сумісництва або погодинної оплати праці до науково-педагогічної чи наукової діяльності на вакантних посадах науково-педагогічних і наукових працівників навчальних закладів та науково-дослідних установ Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

4.26. Громадяни України, прийняті або призвані на військову службу, які мають освіту або підготовку, споріднену з ВОС, підготовка за якою у Збройних Силах України не проводиться, призначаються на посади рядового, сержантського і старшинського складу після проходження базової загальновійськової підготовки.

На посади сержантського і старшинського складу можуть призначатися військовослужбовці військової служби за контрактом без проходження багаторівневої підготовки в навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) за посадами медичної, ветеринарної і фінансової служб, фізичної підготовки і спорту, музичного мистецтва та залізничного транспорту (за наявності освіти, спорідненої з ВОС).

У разі оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану на посади сержантського і старшинського складу призначаються за основною або спорідненою спеціальністю особи рядового, сержантського і старшинського складу з урахуванням особливостей, визначених розділом VI цієї Інструкції.

4.27. Проєкти наказів Міністра оборони України про призначення випускників військових навчальних закладів на посади осіб офіцерського складу готуються у цих закладах та подаються на підпис не пізніше ніж за три місяці до дня випуску. З настанням особливого періоду проєкти наказів подаються до служби персоналу Міністерства оборони України не пізніше ніж за двадцять днів до дня випуску.

Проєкти наказів посадових осіб, які мають право призначення випускників закладів фахової передвищої військової освіти із числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, готуються в цих закладах та не пізніше ніж за двадцять днів до дня випуску подаються безпосередньо до служби персоналу посадової особи, визначеної номенклатурою посад призначати випускників військових коледжів на посади осіб сержантського і старшинського складу.

4.28. На військовослужбовця, який займає посаду, що передбачає допуск до державної таємниці, і якому скасовано такий допуск чи відмовлено в його наданні, якщо виконання службових обов'язків цього вимагає, складається службова характеристика. За її результатами з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей військовослужбовець підлягає призначенню на рівнозначну або нижчу посади, за якими не передбачено допуск до державної таємниці.

У разі неможливості призначення на такі посади військовослужбовці підлягають звільненню в порядку, визначеному пунктом 12.3 розділу XII цієї Інструкції.

4.29. У разі призначення військовослужбовця, який перебуває у Резерві для просування по службі, на нижчу посаду у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів за ним до наступного оцінювання зберігається право призначення на вищу посаду.

Нижчими на один ступінь посадами, на які може бути призначений військовослужбовець у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вважаються посади, рівнозначні найближчій нижчій посаді у конкретному підрозділі, де проходив службу військовослужбовець до проведення організаційних заходів, а в разі відсутності в цьому підрозділі нижчих посад - на нижчих посадах в інших підрозділах.

Під час проведення організаційно-штатних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення військових посад, переважне право на призначення надається військовослужбовцям з вищою кваліфікацією і вищою оцінкою службової діяльності.

При рівних показниках в оцінці службової діяльності і кваліфікації перевага в призначенні надається військовослужбовцям:

які є одруженими та мають двох і більше утриманців;

у сім'ях яких немає інших працюючих членів сім'ї;

які мають тривалий досвід військової служби, але не набули ще права на пенсію за вислугу років;

які навчаються у навчальних закладах;

які є учасниками бойових дій, інвалідами війни та особами, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

які є авторами винаходів і раціоналізаторських пропозицій;

які внаслідок проходження військової служби отримали каліцтво або захворювання;

які проходили строкову або базову військову службу - протягом двох років з дня звільнення їх зі строкової або базової військової служби.

{Абзац дванадцятий пункту 4.29 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Перевага в призначенні може надаватись також іншим військовослужбовцям, якщо це передбачено законодавством України.

4.30. Строк тимчасового виконання обов'язків за посадою обчислюється з дня, з якого військовослужбовець приступив до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання посадовою особою наказу про його допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою, і завершується днем увільнення від тимчасового виконання обов'язків за посадою.

4.31. Вакантні військові посади та військові посади на період відпусток військовослужбовців у зв'язку з вагітністю, пологами або по догляду за дитиною можуть заміщатися цивільними особами на умовах строкового трудового договору за умов, визначених Порядком заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору), затвердженим наказом Міністерства оборони України від 29 травня 2017 року № 292, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 червня 2017 року за № 747/30615 та Порядком заміщення в мирний час окремих військових посад у Державній спеціальній службі транспорту цивільними особами (на умовах строкового трудового договору), затвердженим наказом Міністерства оборони України від 23 березня 2018 року № 125, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2018 року за № 427/31879.

{Пункт 4.31 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

4.32. Порядок і тривалість усунення від виконання службових обов'язків та відсторонення від виконання службових повноважень військовослужбовців визначаються Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

Підставою для усунення від виконання службових обов'язків є невиконання військовослужбовцем службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків. Рішення про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків приймається командиром військової частини або найближчим прямим начальником, який має право видавати наказ про таке усунення і призначення службового розслідування за фактом, що призвів до цього. Тривалість усунення від виконання службових обов'язків не повинна перевищувати тривалість службового розслідування та час, необхідний для прийняття відповідного рішення командиром. Наказ про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави

прийняття такого рішення не підтверджуються або прийнято рішення про притягнення військовослужбовця, який вчинив правопорушення, до дисциплінарної відповідальності.

На підставі отриманого військовою частиною протоколу про адміністративне правопорушення за фактом вчиненого військовослужбовцем корупційного або військового адміністративного правопорушення командир військової частини або найближчий прямий начальник, який має право видавати накази, може прийняти рішення про відсторонення військовослужбовця від виконання службових повноважень. Тривалість такого відсторонення продовжується до закінчення розгляду справи судом. Наказ про відсторонення військовослужбовця від виконання службових повноважень скасовується, якщо провадження у справі про адміністративне корупційне або військове адміністративне правопорушення закривається у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення. Скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення із закриттям провадження тягне за собою повернення військовослужбовцю стягнених грошових сум, оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування інших обмежень, пов'язаних з цією постановою.

Військовослужбовець, стосовно якого винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та (або) пов'язаного із зловживанням службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання службових повноважень наказом командира військової частини.

Військовослужбовцям, усунутим від виконання службових обов'язків або відстороненим від виконання службових повноважень чи повноважень на посаді, з наступного дня після усунення (відсторонення) за період, протягом якого вони не виконували службових обов'язків за посадою, виплачується грошове забезпечення згідно з Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року № 260, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 745/32197 (далі - Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України).

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України відсторонення військовослужбовців від посад, як захід забезпечення кримінального провадження, на підставі отриманого рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження здійснюється наказом командира військової частини або найближчого прямого начальника на строк не більше двох місяців.

За клопотанням прокурора ухвалою слідчого судді чи суду строк відсторонення військовослужбовця від посади може бути продовжений. Відсторонення від посади може бути скасовано ухвалою слідчого судді чи суду за клопотанням прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Виплата грошового забезпечення за час відсторонення військовослужбовців від посад здійснюється згідно з Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України.

Військовослужбовцям під час періоду усунення від виконання службових обов'язків, відсторонення від виконання службових повноважень або відсторонення від посади чергові військові звання не присвоюються.

4.33. Військовослужбовці, усунуті від виконання службових обов'язків, відсторонені від виконання службових повноважень або відсторонені від посади, якщо до них не застосовано запобіжних заходів кримінального провадження у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, продовжують проходити військову службу згідно з пунктом 122 Положення, виконуючи обов'язки військової служби в межах, визначених командиром (начальником) військової частини. Виконання обов'язків військової служби такими військовослужбовцями здійснюється за місцем проходження служби або у разі відсутності обмеження свободи пересування військовослужбовця - в іншому місці, визначеному посадовою особою, у чиєму підпорядкуванні вони перебувають.

У разі якщо відповідно до Кримінального процесуального кодексу України ухвалою слідчого судді чи суду військовослужбовцю змінюється тримання під вартою на більш м'який запобіжний захід кримінального провадження, то такий військовослужбовець продовжує проходити військову службу.

4.34. Військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову службу за контрактом, можуть на добровільних засадах:

{Абзац перший пункту 4.34 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

брати участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі військових підрозділів, що направляються до інших держав;

проходити військову службу як національний персонал міжнародних місій з підтримання миру і безпеки;

проходити військову службу у складі багатонаціональних органів військового управління, у закордонних дипломатичних установах України та інших міжнародних організаціях;

направлятися на навчання (для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації) за кордон та в інших цілях, передбачених чинним законодавством.

4.35. Комплектування особового складу військових підрозділів, що направляються до інших держав для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, здійснюється на базі військових частин, що визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України та затверджуються Міністром оборони України.

{Абзац перший пункту 4.35 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 383 від 15.11.2022}

Комплектування окремих посад військових підрозділів, що направляються до інших держав, військовослужбовцями військової частини А0515 та інших військових частин може здійснюватися в індивідуальному порядку.

4.36. Військовослужбовці, які виявили бажання бути направленими за кордон для проходження військової служби на посадах у складі військових підрозділів, подають про це рапорт у порядку підпорядкування.

4.37. На посади у складі військових підрозділів, що направляються до інших держав для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, добираються військовослужбовці, які розглядаються на альтернативній основі на засіданнях комісій з питань проходження військової служби військових частин з подальшим розглядом кандидатів:

Вищою комісією Міністерства оборони України з питань проходження військової служби - на посади командирів підрозділів та з числа осіб вищого офіцерського складу;

комісія з питань проходження військової служби Збройних Сил України - на посади заступників командирів підрозділів;

Радою сержантів Збройних Сил України - на посади вищого сержантського і старшинського складу;

комісіями з питань проходження військової служби видів Збройних Сил України - на посади командного складу підрозділів (від командира роти і вище), начальників служб та тих, хто безпосередньо відповідає за розподіл та збереження матеріальних засобів, а також військовослужбовців інших видів Збройних Сил України;

комісіями з питань проходження військової служби, Радами сержантів (Радами старшин) з'єднань, військових частин - на решту посад у складі підрозділів;

комісіями з питань проходження військової служби військової частини А0515, та інших військових частин - кандидати, які направляються за кордон в індивідуальному порядку.

Розгляду кандидатів з числа військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту на Вищій комісії Міністерства оборони України з питань проходження військової служби, комісії Збройних Сил України з питань проходження військової служби та Раді сержантів Збройних Сил України має передувати їх розгляд на відповідних комісіях Державної спеціальної служби транспорту.

{Пункт 4.37 розділу IV доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

4.38. Списки кандидатів за складом військовослужбовців підрозділу Збройних Сил України, що направляється до іншої держави для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, затверджуються Головнокомандувачем Збройних Сил України. Затверджені списки подаються до служб персоналу Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

{Абзац перший пункту 4.38 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

Після надходження затвердженого списку кандидатів, виїзних справ, оформлених згідно з Переліком документів виїзної справи (додаток 17), з підписаними додатками до укладених Контрактів про проходження військової служби, в яких зазначаються умови та порядок проходження військової служби у складі підрозділу, що направляється до іншої держави, службами персоналу відповідно до пункту 136 Положення на підставі виїзних

справ готуються проєкти наказів по особовому складу про призначення військовослужбовців до складу підрозділу.

4.39. Переміщення військовослужбовців під час проходження служби у військовому підрозділі, що направляється до іншої держави для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, на іншу посаду в цьому самому підрозділі здійснюється наказами по особовому складу посадових осіб відповідно до номенклатури посад. З військовослужбовцем, який переміщується на іншу посаду в цьому самому підрозділі, відповідно до пункту 132 Положення підписується новий додаток до укладеного Контракту про проходження військової служби.

Військовослужбовці військового підрозділу, що направляється до іншої держави для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, та які не проходять військову службу за контрактом, підлягають призначенню на посади в інші підрозділи.

4.40. Дострокове повернення військовослужбовців в Україну зі складу військового підрозділу здійснюється за рішенням посадової особи, наказом якої військовослужбовець був призначений на посаду.

Рішення про дострокове повернення приймається за наявності підстав, передбачених пунктом 134 Положення.

4.41. Для комплектування посад національного персоналу, багатонаціональних органів військового управління, закордонних дипломатичних установ України, інших міжнародних організацій, командирів військових підрозділів у Міністерстві оборони України створюється резерв кандидатів для призначення на посади національного персоналу, до багатонаціональних органів військового управління та закордонних дипломатичних установ України, командирів військових підрозділів (далі - резерв для направлення за кордон).

Порядок зарахування до резерву для направлення за кордон:

розгляд командирами (начальниками) кандидатів, які виявили бажання проходити військову службу за кордоном;

проходження кандидатами первинного медичного огляду для визначення придатності до проходження військової служби за кордоном;

розгляд кандидатів на засіданнях відповідних комісій з питань проходження військової служби;

проведення тестування з визначення рівня володіння кандидатами іноземною мовою;

проходження спеціальної підготовки у відповідних навчальних центрах;

оформлення виїзних справ та документів для розгляду кандидатів, які успішно закінчили курси спеціальної підготовки, на засіданнях Вищої комісії Міністерства оборони України з питань проходження військової служби та направлення їх до служби персоналу Міністерства оборони України;

розгляд кандидатів на засіданнях Вищої комісії Міністерства оборони України з питань проходження військової служби;

зарахування кандидатів до складу резерву для направлення за кордон.

4.42. Вимоги до кандидатів для призначення на посади національного персоналу, до багатонаціональних органів військового управління:

вік від 25 до 50 років - для національного персоналу та від 25 до 60 років - для багатонаціональних органів військового управління;

військове звання - капітан, майор або підполковник. Військове звання офіцера для призначення на посаду військового спостерігача може бути вище підполковника тільки у разі надходження спеціального запиту від Департаменту миротворчих операцій Організації Об'єднаних Націй, Секретаріату Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ або багатонаціональних сил, що створюються за згодою Ради Безпеки ООН з проханням про направлення старшого офіцера для обіймання ним конкретної посади. Для кандидатів на посади до багатонаціональних органів військового управління військові звання можуть бути від старшого лейтенанта до генерал-майора. В окремих випадках на посади національного персоналу можуть бути направлені військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу - за рішенням Міністра оборони України;

загальна оцінка, отримана за оцінними критеріями щорічного оцінювання військовослужбовця,- не нижче ніж «добре»;

придатність до служби у національному персоналі на підставі постанови військово-лікарської комісії;

рівень володіння іноземною мовою - не нижчий функціонального, підтвердженого відповідним свідоцтвом або сертифікатом;

освітній ступень та кваліфікація, які відповідають посаді за призначенням;

наявність свідоцтва про проходження спеціальної підготовки у відповідних навчальних центрах;

наявність посвідчення водія категорії «В», виданого державними установами не менше ніж за 2 роки до дати направлення військовослужбовця за кордон, та практичні навички водіння повнопривідного автомобіля у важких дорожніх умовах - для національного персоналу.

4.43. Вимоги до кандидатів для призначення на посади в закордонні дипломатичні установи України та інші міжнародні організації, їх добір та ротації визначаються Законом України «Про дипломатичну службу» та вимогами цих установ і організацій.

4.44. Добір кандидатів для призначення на посади командирів військових підрозділів, що направляються до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, проводиться згідно з наказами Міністерства оборони України щодо проведення ротацій (направлення) національних контингентів.

4.45. Зарахування осіб офіцерського складу до резерву для направлення за кордон, крім військовослужбовців військової частини А0515, здійснюється рішенням Міністра оборони України або першого заступника Міністра оборони України за результатами розгляду кандидатів Вищою комісією Міністерства оборони України з питань проходження військової служби за поданням керівника служби персоналу Міністерства оборони України.

Витяг із затвердженого резерву для направлення за кордон у десятиденний термін надсилається до структурних підрозділів Міністерства оборони України, Національного університету оборони України, військової частини А0515, служби персоналу Генерального штабу Збройних Сил України та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Служба персоналу Генерального штабу Збройних Сил України та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту доводить витяги до органів військового управління Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовці від яких зараховані до резерву для направлення за кордон.

{Абзац другий пункту 4.45 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Строк безперервного перебування військовослужбовця у резерві для направлення за кордон становить не більше двох років.

Дострокове виключення військовослужбовців зі складу резерву для направлення за кордон здійснюється рішенням Міністра оборони України за поданням керівників відповідних органів військового управління.

Рішення про виключення офіцера зі складу резерву для направлення за кордон доводиться до його відома із зазначенням конкретних підстав виключення.

4.46. Планова заміна військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, направлених як національний персонал для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, проводяться через 12 місяців.

{Абзац перший пункту 4.46 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

Рішення щодо продовження строку перебування національного персоналу за кордоном приймається Міністром оборони України.

4.47. Планові заміни військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, направлених для проходження військової служби у багатонаціональні органи військового управління, проводяться відповідно до строків, встановлених зазначеними органами та погоджених Міністром оборони України.

{Пункт 4.47 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

4.48. Направлення військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту для навчання за кордоном здійснюється:

{Абзац перший пункту 4.48 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

строком до двох місяців без виключення зі списків особового складу військової частини - рішеннями Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України (згідно з розподілом обов’язків), Головнокомандувача Збройних Сил України, командира військової частини А0515, які готуються відповідними структурними підрозділами

Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, визначеними Міністром оборони України для реалізації заходів міжнародного співробітництва;

строком від двох місяців до одного року - наказами Міністра оборони України по особовому складу без виключення зі списків особового складу військових частин;

строком понад один рік - наказами Міністра оборони України по особовому складу з виключенням зі списків особового складу військових частин і призначенням на посади до визначеної Міністром оборони України військової частини.

Військовослужбовці військової частини А0515 направляються для навчання за кордоном строком понад один рік наказами Міністра оборони України по особовому складу без виключення зі списків особового складу військової частини.

Курсанти військових навчальних закладів направляються для навчання (стажування) за кордон незалежно від строку підготовки без виключення зі списків особового складу навчального закладу.

4.49. Визначення подальшого службового використання військовослужбовців, крім військовослужбовців військової частини А0515, які повертаються після проходження військової служби на посадах національного персоналу, у складі багатонаціональних органів військового управління, закордонних дипломатичних установ України, інших міжнародних організацій, або після закінчення навчання за кордоном строком понад один рік здійснюється службою персоналу Міністерства оборони України з урахуванням письмових пропозицій відповідних органів військового управління Збройних Сил України та виконанням вимог пункту 83 Положення.

Пропозиції щодо подальшого службового використання таких військовослужбовців направляються до служби персоналу Міністерства оборони України перед направленням за кордон та уточнюються за два місяці до повернення їх в Україну відповідно до набутого ними досвіду, фаху та рівня освіти.

Призначення цих військовослужбовців на посади здійснюється наказами Міністра оборони України по особовому складу.

Особи офіцерського складу, які здобули військову освіту у військових навчальних закладах іноземних держав, призначаються на посади, що відповідають отриманому рівню військової освіти, з дотриманням вимог пунктів 83, 85 Положення. Перелік військових навчальних закладів іноземних держав та рівнів військової освіти, що ними надаються, визначається Міністерством оборони України.

Особи сержантського і старшинського складу, які пройшли підготовку у військових навчальних закладах іноземних держав, призначаються на посади, що відповідають отриманому рівню підготовки, з дотриманням вимог пунктів 83, 85 Положення. Перелік військових навчальних закладів іноземних держав, курсів та рівнів підготовки, що ними надається, визначається Міністерством оборони України.

У разі неможливості призначення військовослужбовця на посаду під час повернення його в Україну він може для вирішення питання подальшого його службового використання залишатись на посаді визначеної Міністром оборони України військової частини строком не більше двох місяців, починаючи з дати перетину кордону. Військовослужбовці

військової частини А0515 після повернення з-за кордону в Україну зараховуються у розпорядження командира вказаної військової частини для подальшого призначення на посади.

4.50. Дострокове повернення в Україну військовослужбовців, направлених в індивідуальному порядку для проходження військової служби або навчання за кордон, здійснюється за рішенням Міністра оборони України:

за клопотанням відповідних органів країни, до якої направлений військовослужбовець;

за клопотанням керівників органів військового управління, до компетенції яких входять питання управління діяльністю військовослужбовців Збройних Сил України за кордоном.

4.51. Мовне тестування кандидатів для направлення за кордон на навчання, для призначення на посади, що передбачають знання та використання іноземних мов під час перебування за кордоном, здійснюється спеціалізованими підрозділами забезпечення мовної підготовки та мовного тестування військових навчальних закладів або представниками держави, яка запрошує на навчання.

4.52. Оформлення закордонних паспортів, віз та інших документів, пов'язаних з виїздом військовослужбовців за кордон, здійснюється відповідно до законодавства.

Військовослужбовці, які призначаються на посади у складі військових підрозділів, що направляються до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, та які відповідно до вимог пункту 137 Положення не виключаються зі списків особового складу військових частин, з яких вони прибули, зараховуються на фінансове забезпечення в іноземній валюті до фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України.

4.53. На військовослужбовців, відібраних кандидатами для проходження військової служби за кордоном, а також для навчання за кордоном зі строком понад два місяці, за місцем їх служби оформляються виїзні справи та надсилаються за підпорядкованістю до служб персоналу, які готують проєкти наказів по особовому складу.

4.54. Правові підстави призупинення, продовження та закінчення військової служби військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини, встановлені частинами другою, третьою статті 24 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Порядок та умови призупинення та продовження військової служби військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини, звільнення їх з посад або військової служби, призначення на посади або зарахування їх у розпорядження, визначені пунктами 144[1]-144[7] Положення.

Командир (начальник) військової частини призупиняє або продовжує військову службу військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини, звільняє їх з посад або військової служби, призначає на посади або зараховує їх у розпорядження наказами по особовому складу та стройовій частині.

Наказ по особовому складу видається на підставі документів, перелік яких визначений пунктом 4.55 цього розділу.

У разі відсутності повноважень щодо видання наказу по особовому складу про призупинення або продовження військової служби військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини, звільнення їх з посад або військової служби, призначення на посади або зарахування їх у розпорядження, командир (начальник) військової частини оформляє та подає за підпорядкованістю посадовій особі, яка відповідно до номенклатури посад має право приймати такі рішення, документи, перелік яких визначений пунктом 1.5 розділу I цієї Інструкції та пунктом 4.55 цього розділу, крім тих військовослужбовців рішення щодо яких має право приймати Президент України.

Командир (начальник) військової частини після отримання документа, зазначеного у підпунктах 2,3 пункту 4.55 цього розділу, та якщо особова справа (облікові документи) на такого військовослужбовця відсутні у військовій частині направляє відповідний запит до органу військового управління, до якого її (їх) було надіслано після призупинення такому військовослужбовцю військової служби, а у разі відсутності такої інформації - вживає заходів щодо її (їх) розшуку.

Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини, та стосовно яких військові частини отримали документ, зазначений у підпункті 2 пункту 4.55 цього розділу (крім копії обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, яким призначено кримінальне покарання у виді арешту з відбуванням на гауптвахті або тримання у дисциплінарному батальйоні), посадові особи відповідно до номенклатури посад після їх прибуття до військових частин продовжують військову службу та призначають їх на попередні або рівнозначні посади.

Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини, та стосовно яких військові частини отримали копію обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, яким призначено кримінальне покарання у виді арешту з відбуванням на гауптвахті або тримання у дисциплінарному батальйоні, або розпорядження про виконання вироку суду, що набрав законної сили, надісланого органом управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або судом, посадові особи відповідно до номенклатури посад продовжують військову службу з дня початку відбуття покарання та зараховують у розпорядження.

Відбуття покарання військовослужбовцями, яким призначено кримінальне покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні, здійснюється відповідно до Порядку відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 04 червня 2021 року № 155, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2021 року за № 1124/36746.

Витяги із наказів по особовому складу про призупинення та продовження військової служби військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини, звільнення їх з посад або військової служби, призначення на посади або зарахування їх у розпорядження, надсилаються посадовими особами безпосередньо до військових частин.

Під час дії воєнного стану призупинення та продовження військової служби військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини, звільнення їх з посад або військової служби, призначення на посади або зарахування їх у розпорядження

здійснюється у порядку, визначеному пунктами 4.54-4.60 цього розділу з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 14.31 розділу XIV цієї Інструкції.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

4.55. Військова служба військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини:

1) призупиняється після отримання письмового повідомлення від правоохоронного органу про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань) про вчинення таким військовослужбовцем кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407, 408 Кримінального кодексу України та видання наказу по особовому складу;

2) продовжується після отримання:

копії виправдувального вироку суду, що набрав законної сили;

копії постанови слідчого, дізнавача, прокурора про закриття кримінального провадження відповідно до пунктів 1-3 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України;

копії обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, та яким призначено кримінальне покарання у виді службового обмеження;

копії обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, та яким призначено кримінальне покарання у виді арешту з відбуванням на гауптвахті або тримання у дисциплінарному батальйоні;

копії судового рішення, що набрало законної сили, яким призначено кримінальне покарання у виді штрафу, звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених статтями 47-49 Кримінального кодексу України, або якщо звільнено від відбуття покарання на підставі амністії - під час проведення мобілізації та дії воєнного стану;

копії ухвали суду про закриття кримінального провадження та звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності на підставі, передбаченій частиною п’ятою статті 401 Кримінального кодексу України,- під час дії воєнного стану;

3) закінчується після отримання:

копії обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, яким призначено кримінальне покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі;

копії обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, яким позбавлено військового звання чи права обіймати певні посади (крім позбавлення військового звання чи позбавлення права обіймати певні посади під час проведення мобілізації та дії воєнного стану);

копії судового рішення суду, що набрало законної сили, яким призначено кримінальне покарання у виді штрафу, звільнено від кримінальної відповідальності на підставах,

передбачених статтями 47-49 Кримінального кодексу України, або звільнено від відбування покарання на підставі амністії (крім періоду проведення мобілізації та дії воєнного стану).

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

4.56. Наказ по стройовій частині видається на підставі наказу по особовому складу, повідомлення про прийняті кадрові рішення або витягу із наказу по особовому складу про призупинення та продовження військової служби військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини, звільнення їх з посад або військової служби, призначення на посади або зарахування їх у розпорядження. До видання наказу по особовому складу, наказ по стройовій частині видається у разі отримання:

документа, зазначеного у підпункті 2 пункту 4.55 цього розділу та прибуття такого військовослужбовця до військової частини (крім отримання копії обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, та яким призначено кримінальне покарання у виді арешту з відбуттям на гауптвахті або тримання у дисциплінарному батальйоні);

розпорядження про виконання вироку суду, що набрав законної сили, надісланого органом управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або судом.

У наказі по стройовій частині оголошується про:

1) у разі призупинення військової служби та звільнення з посад військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини:

призупинення дії контракту - для військовослужбовців військової служби за контрактом (після видання наказу по особовому складу);

призупинення виплат грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення;

виключення зі списків особового складу військової частини;

виключення зі списків Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту (після видання наказу по особовому складу);

не зарахування строку призупинення військової служби до строку військової служби, вислуги у званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії;

призупинення пільг та соціальних гарантій, встановлених законодавством;

2) у разі поновлення на військовій службі на підставах, зазначених у підпункті 2 пункту 4.55 цього розділу:

поновлення дії контракту - для військовослужбовців військової служби за контрактом (після видання наказу по особовому складу);

поновлення виплат грошового і здійснення продовольчого, речового та інших видів забезпечення;

зарахування до списків особового складу військової частини;

зарахування до списків Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту (після видання наказу по особовому складу);

зарахування до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії, а також до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання строку призупинення військової служби;

поновлення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством України;

виплату недоотриманого грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

4.57. Виплата недоотриманого грошового, продовольчого, речового, інших видів забезпечення та поширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством України для військовослужбовців, яким продовжується військова служба, поновлюється наказом по стройовій частині:

1) з дня призупинення військової служби у разі:

ухвалення судом виправдувального вироку, який набрав законної сили;

закриття кримінального провадження відповідно до пунктів 1-3 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України;

2) з дня початку відбуття покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у дисциплінарному батальйоні;

3) з дня прибуття до військової частини у разі:

набрання законної сили рішенням суду, яким призначено кримінальне покарання у виді штрафу, звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених статтями 47-49 Кримінального кодексу України, звільнено від відбування покарання на підставах амністії, а також звільнено від відбування покарання з випробуванням;

постановлення судом ухвали про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності на підставі, передбаченій частиною п’ятою статті 401 Кримінального кодексу України.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

4.58. Після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, видання наказів по особовому складу та стройовій частині, військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини, вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов’язків військової служби, а облік таких військовослужбовців ведеться відповідно до вимог Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України.

Особові справи, послужні картки та інші облікові документи разом з витягами з наказів по особовому складу та по стройовій частині щодо таких військовослужбовців

надсилаються для подальшого обліку та зберігання до органів військового управління, зазначених у пункті 34 розділу II Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

4.59. У військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини, щодо яких подано відповідно до частини п'ятої статті 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України письмове повідомлення про кримінальне правопорушення, не отримано (отримано) від правоохоронного органу повідомлення про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення (витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань), та які прибули/повернулися до військових частин або місць служби, командир (начальник) військової частини з'ясовує підстави їх відсутності.

Після з'ясування підстав прибуття/повернення таких військовослужбовців до військової частини або місця служби, командир (начальник) військової частини:

повідомляє орган досудового розслідування та орган управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням, про їх прибуття/повернення;

у разі потреби супроводжує таких військовослужбовців до органу досудового розслідування;

після отримання повідомлення про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та видання наказу по особовому складу,- виключає зі списків особового складу військової частини.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

4.60. Якщо військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, відсутні на військовій службі понад десять діб та за цей час стосовно них військовою частиною не отримано письмового повідомлення від правоохоронного органу про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення (витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань) та у разі необхідності укомплектування військових посад, допускається зараховувати таких військовослужбовців у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади, за підставою, визначеною підпунктом 14 пункту 116 Положення.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

{Розділ IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

V. Відрядження

5.1. Військовослужбовці, крім направлення у відрядження самостійним порядком, можуть бути направлені у службові відрядження в складі підрозділів або сформованих команд.

5.2. У службові відрядження підрозділи відправляються, як правило, на чолі з їх командирами. Якщо з підрозділу відбувають двоє чи більше військовослужбовців, з їх числа завжди призначається старший команди.

5.3. Якщо у відрядження відправляються військовослужбовці з різних підрозділів, формується команда, начальником якої призначається вищий за посадою або старший за військовим званням військовослужбовець.

5.4. Командиру підрозділу, начальнику (старшому) команди у військовій частині видаються посвідчення про відрядження і список особового складу підрозділу (команди), засвідчений гербовою печаткою і підписом начальника штабу військової частини.

5.5. Підготовкою підрозділу (команди) для відправлення у службове відрядження керує найближчий прямий командир.

5.6. Командир чи начальник штабу військової частини, з якої вибуває підрозділ (команда) перевіряє його готовність, інструктує командира цього підрозділу або начальника (старшого) команди, а у разі потреби й увесь особовий склад підрозділу (команди) та забезпечує їх відправлення.

{Пункт 5.6 розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

5.7. Командир підрозділу, начальник (старший) команди відповідає за підтримання особовим складом військової дисципліни та порядку, своєчасне виконання завдань та збереження озброєння, військової техніки і майна під час відрядження.

5.8. Прибувши до місця призначення, командир підрозділу, начальник (старший) команди або військовослужбовець доповідають посадовій особі, у розпорядження якої вони прибули і приступають до виконання поставленого завдання.

Після повернення з відрядження вказані особи доповідають про повернення і виконання завдання командиру або начальнику штабу військової частини, в якій вони проходять службу.

{Пункт 5.9 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

5.9. Перед прийняттям рішення керівником державного органу, установи, організації про звільнення з посад відряджених військовослужбовців з дальшим направленням їх у розпорядження Міністерства оборони України, відповідно до пункту 154 Положення, за місцем виконання робіт оборонного характеру організовується медичне обстеження стану здоров'я цих військовослужбовців.

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

VI. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації

6.1. Підготовка (перепідготовка) військовослужбовців для проходження військової служби за контрактом проводиться на посадах:

рядового складу - базова загальновійськова підготовка та фахова підготовка за визначеною ВОС у навчальних частинах (центрах) та (або) спеціальні курси у військових

частинах за ВОС, за якими фахова підготовка (перепідготовка) у навчальних частинах (центрах) не здійснюється;

{Абзац другий пункту 6.1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021}

сержантського і старшинського складу - багаторівнева підготовка у навчальних частинах (центрах) та військових навчальних закладах Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, а також курсова підготовка (підвищення кваліфікації) перед призначенням на посаду у військових частинах.

{Абзац третій пункту 6.1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021, № 134 від 31.05.2022}

Базова загальновійськова підготовка є обов'язковою підготовкою для осіб, які не проходили військової служби, та призначена для набуття ними первинних знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов'язків військової служби, і проводиться в навчальних частинах (центрах) строком до трьох місяців. Така підготовка не проводиться з особами, які проходили військову службу за контрактом до запровадження базової загальновійськової підготовки або проходили строкову або базову військову службу.

{Абзац четвертий пункту 6.1 розділу VI в редакції Наказів Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021, № 91 від 19.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац п'ятий пункту 6.1 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

Спеціальні курси у військових частинах - це заходи фахової теоретичної і практичної підготовки військовослужбовців за програмою бойової підготовки до проходження військової служби за контрактом на конкретній посаді з використанням штатного озброєння і військової техніки.

{Пункт 6.1 розділу VI в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 684 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

6.2. Фахова підготовка призначена для підготовки громадян до військової служби за контрактом на посадах рядового складу за визначеною ВОС та проводиться у строки:

{Абзац перший пункту 6.2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

до одного місяця - на спеціальних курсах у військових частинах за місцем проходження військової служби або за окремими спеціальностями чи посадами в іншій військовій частині з військовослужбовцями, які призначені на посади за спеціальностями, за якими підготовка (перепідготовка) у навчальних частинах (центрах) не здійснюється;

{Абзац другий пункту 6.2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

до чотирьох місяців - у навчальних частинах (центрах).

{Абзац третій пункту 6.2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

{Пункт 6.2 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

6.3. Багаторівнева підготовка військовослужбовців для призначення на посади сержантського і старшинського складу (крім посад, призначення на які передбачають наявність освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» або ступеня вищої освіти «молодший бакалавр»), здійснюється за такими рівнями:

{Абзац перший пункту 6.3 розділу VI в редакції Наказів Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021, № 91 від 19.03.2022}

базовий;

середній;

підвищений;

вищий.

Підготовка за базовим рівнем здійснюється за відповідними програмами строком до одного місяця на курсах лідерства з подальшою підготовкою на курсах фахової підготовки в навчальних частинах (центрах) строком до трьох місяців на базі повної загальної середньої освіти за ВОС, що споріднені з раніше набутими спеціальностями, для заміщення посад командирів відділень та їм рівних.

{Абзац шостий пункту 6.3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

На підготовку за базовим рівнем направляються військовослужбовці рядового складу, які пройшли фахову підготовку або мають досвід служби за визначеною ВОС, за результатами оцінювання мають рекомендації щодо направлення на підготовку і відповідно до індивідуальних планів управління кар'єрою сплановані до направлення на підготовку та військовозобов'язані і резервісти, які приймаються на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу та (або) призначатимуться на посади сержантського і старшинського складу за ВОС, отриманими під час проходження служби, та не отримали відповідної підготовки для призначення на ці посади.

{Абзац сьомий пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Підготовка за середнім рівнем здійснюється за відповідними програмами строком до двох місяців на курсах лідерства в навчальних частинах (центрах) на основі повної загальної середньої освіти та отриманого базового рівня підготовки для заміщення посад головних сержантів взводів, головних сержантів рот та їм рівних.

{Абзац восьмий пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017, № 315 від 18.06.2019; в редакції Наказу Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021}

На підготовку за середнім рівнем направляються військовослужбовці сержантського і старшинського складу, які за результатами оцінювання мають рекомендації щодо направлення на підготовку і відповідно до індивідуальних планів управління кар'єрою сплановані до направлення на підготовку та прослужили на посадах сержантського і старшинського складу не менше двох років.

{Абзац дев'ятий пункту 6.3 розділу VI в редакції Наказів Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021, № 91 від 19.03.2022}

Підготовка за підвищеним рівнем здійснюється за відповідними програмами строком до двох місяців на курсах лідерства у військових навчальних закладах на основі повної загальної середньої освіти та отриманого середнього рівня підготовки для заміщення посад головних сержантів батальйонів та їм рівних.

{Абзац десятий пункту 6.3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021}

На підготовку за підвищеним рівнем направляються військовослужбовці сержантського і старшинського складу, які за результатами оцінювання мають рекомендації щодо направлення на підготовку і відповідно до індивідуальних планів управління кар'єрою сплановані до направлення на підготовку та прослужили на посадах головних сержантів рот та їм рівних не менше трьох років.

{Абзац одинадцятий пункту 6.3 розділу VI в редакції Наказів Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021, № 91 від 19.03.2022}

Підготовка за вищим рівнем здійснюється за відповідними програмами строком до двох місяців на курсах лідерства у військових навчальних закладах на основі вищої освіти за освітнім ступенем не нижче бакалавра та отриманого підвищеного рівня підготовки для заміщення посад головних сержантів (головних старшин) бригад (полків), їм рівних та вище.

{Абзац дванадцятий пункту 6.3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021}

На підготовку за вищим рівнем направляються військовослужбовці сержантського і старшинського складу, які прослужили на посадах головних сержантів батальйонів та їм рівних не менше трьох років, за результатами оцінювання мають рекомендації щодо направлення на підготовку і відповідно до індивідуальних планів управління кар'єрою сплановані до направлення на підготовку та мають перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

{Абзац тринадцятий пункту 6.3 розділу VI в редакції Наказів Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019, № 40 від 11.02.2021, № 91 від 19.03.2022}

Підготовка військовослужбовців військової служби за контрактом для заміщення посад сержантського і старшинського складу, призначення на які передбачають наявність освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр» або ступеня вищої освіти «молодший бакалавр», здійснюється у військових навчальних закладах за відповідними програмами зі строком підготовки до двох років за спеціальностями (спеціальностями), перелік яких визначається Генеральним штабом

Збройних Сил України. На навчання приймаються особи із числа громадян, визначених частиною першою статті 20 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». Зазначена підготовка прирівнюється до середнього рівня багаторівневої підготовки військовослужбовців для призначення на посади сержантського і старшинського складу. Військовослужбовці, які здобули освіту за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» або за ступенем вищої освіти «молодший бакалавр» у військових навчальних закладах та до вступу на навчання не проходили військової служби на сержантських (старшинських) посадах, можуть призначатися на посади сержантського і старшинського складу, що передбачають базовий рівень підготовки з подальшим просуванням по службі на посади, відповідно до отриманого рівня підготовки. Підготовка на такі штатні посади військовослужбовців сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, які мають освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» або ступінь вищої освіти «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст») і вище проводиться у військових навчальних закладах за відповідними програмами строком до трьох місяців за спеціальностями, які споріднені з раніше набутими спеціальностями (ВОС) або напрямами підготовки (галузями знань, спеціальностями підготовки).

{Абзац чотирнадцятий пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017, №422 від 22.08.2018; в редакції Наказів Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019, № 40 від 11.02.2021, № 91 від 19.03.2022}

Перелік посад, за відповідними рівнями освіти та підготовки, визначається Міністерством оборони України.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

Підготовка військовослужбовців сержантського і старшинського складу для заміщення штатних посад інструкторів навчальних підрозділів з підготовки рядового, сержантського і старшинського складу здійснюється за відповідними програмами на курсах підготовки інструкторів у навчальних частинах (центрах) за такими рівнями:

{Абзац шістнадцятий пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

базовий;

{Пункт 6.3 розділу VI доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

підвищений;

{Пункт 6.3 розділу VI доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

академічний.

{Пункт 6.3 розділу VI доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

Перелік курсів підготовки інструкторів, строки підготовки та порядок відбору і направлення військовослужбовців на підготовку визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.

{Абзац двадцятий пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

Підготовка військовослужбовців сержантського і старшинського складу для заміщення штатних посад штабних сержантів здійснюється:

{Пункт 6.3 розділу IV доповнено новим абзацом двадцять першим згідно з Наказом Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021}

для штабів військових частин до бригади включно - на курсах штабних сержантів у навчальних частинах (центрах) та на курсах підготовки (підвищення кваліфікації) за напрямами діяльності у військових навчальних закладах;

{Пункт 6.3 розділу IV доповнено новим абзацом двадцять другим згідно з Наказом Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021}

для органів військового управління - на курсах підвищення кваліфікації за напрямами діяльності у військових навчальних закладах.

{Пункт 6.3 розділу IV доповнено новим абзацом двадцять третім згідно з Наказом Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021}

Перелік курсів, на яких здійснюється підготовка (підвищення кваліфікації) у військових навчальних закладах для заміщення штатних посад штабних сержантів, строки їх проведення та порядок відбору і направлення на них військовослужбовців, визначаються Міністерством оборони України.».

{Пункт 6.3 розділу IV доповнено новим абзацом двадцять четвертим згідно з Наказом Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021}

Військовослужбовцям, які до запровадження системи багаторівневої підготовки (внесення змін до зазначеної системи підготовки) пройшли підготовку на посади сержантського (старшинського) складу така підготовка вважається підставою для просування по службі на посади, визначені чинною системою багаторівневої підготовки та враховується, як проходження відповідного рівня підготовки:

{Абзац двадцять п'ятий пункту 6.3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

базовий рівень - особам, які пройшли підготовку для заміщення посад командирів відділень та їм рівних у навчальних підрозділах, навчальних військових частинах (центрах) та військових навчальних закладах;

{Пункт 6.3 розділу IV доповнено абзацом двадцять шостим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

середній рівень - особам, які отримали військові звання сержантського і старшинського складу на підставі наявності освіти за спеціальністю спорідненою з ВОС та особам, які пройшли підготовку:

{Пункт 6.3 розділу IV доповнено абзацом двадцять сьомим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

для заміщення посад головних сержантів взводів (рот) та їм рівних у навчальних підрозділах, навчальних військових частинах (центрах) та військових навчальних закладах;

{Пункт 6.3 розділу IV доповнено абзацом двадцять восьмим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

у школах прапорщиків (техніків) і мічманів з термінами навчання від 5,5 до 10,5 місяців;

{Пункт 6.3 розділу IV доповнено абзацом двадцять дев'ятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

у військових навчальних закладах з термінами навчання від 2,5 до 3 років;

{Пункт 6.3 розділу IV доповнено абзацом тридцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

в особливий період за програмою підготовки офіцерів запасу;

{Пункт 6.3 розділу IV доповнено абзацом тридцять першим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

підвищений рівень - особам, які пройшли підготовку для заміщення посад головних сержантів батальйонів та їм рівних у навчальних підрозділах, навчальних військових частинах (центрах) та військових навчальних закладах.

{Пункт 6.3 розділу IV доповнено абзацом тридцять другим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Призначення таких військовослужбовців здійснюється з урахуванням виконанням вимог пункту 174 Положення на посади сержантського і старшинського складу та за ВОС, що є основними чи спорідненими за посадами та ВОС, за якими вони пройшли підготовку (у тому числі у навчальних закладах інших військових формувань), що підтверджено відповідними документами.

{Пункт 6.3 розділу IV доповнено абзацом тридцять третім згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Пункт 6.3 розділу VI в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 684 від 14.12.2016}

6.4. Планування підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) військовослужбовців у навчальних частинах (центрах) для проходження військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу проводиться щорічно до 01 листопада з поточним уточненням перед початком кожного періоду навчання.

Перелік посад, ВОС, типу озброєння і військової техніки, за якими здійснюється підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) осіб рядового, сержантського і

старшинського складу в навчальних частинах (центрах), визначається Генеральним штабом Збройних Сил України та щорічно до 01 вересня доводиться до військ (сил).

Перелік посад, ВОС, типу озброєння і військової техніки, за якими здійснюється підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) осіб рядового, сержантського і старшинського складу в навчальному центрі Державної спеціальної служби транспорту, визначається Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту та щорічно до 01 вересня доводиться до Генерального штабу Збройних Сил України та структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту.

{Пункт 6.4 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

Перелік посад, ВОС, типи озброєння і військової техніки, за якими здійснюється підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу в навчальній частині (центрі) військової частини А 0515, визначається цією військовою частиною та щорічно до 01 вересня доводиться до Генерального штабу Збройних Сил України та військових частин (структурних підрозділів) військової частини А 0515.

{Пункт 6.4 розділу VI доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Штаби видів, родів військ і сил, органи військового управління Збройних Сил України, структурні підрозділи Міністерства оборони України, та Генерального штабу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, військової частини А 0515 (далі - штаби) на підставі наявної потреби у підготовці (перепідготовці, підвищенні кваліфікації) рядового, сержантського і старшинського складу на рік та очікуваних протягом наступного року обсягів прийому кандидатів на військову службу за контрактом опрацьовують та до 15 жовтня подають до Генерального штабу Збройних Сил України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, військової частини А 0515 заявки на навчання військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у наступному році для підпорядкованих військових частин (додаток 18).

{Абзац пункту 6.4 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Визначення потреби у військовослужбовцях рядового складу, сержантського і старшинського складу для доукомплектування Збройних Сил України здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

Визначення потреби у військовослужбовцях рядового складу, сержантського і старшинського складу для доукомплектування Державної спеціальної служби транспорту здійснюється Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту.

{Пункт 6.4 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

Визначення потреби у військовослужбовцях рядового складу, сержантського і старшинського складу для доукомплектування військових частин (структурних підрозділів) військової частини А 0515 здійснюється військовою частиною А 0515.

{Пункт 6.4 розділу VI доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Генеральний штаб Збройних Сил України, Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту, військова частина А 0515 з урахуванням можливостей навчальних частин (центрів) до 01 листопада складає орієнтовний план підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, військова частина А 0515 на наступний рік та у встановленому порядку доводить його та терміни початку навчання до штабів для виконання.

{Абзац пункту 6.4 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Штаби за 15 днів до початку навчання подають до Генерального штабу Збройних Сил України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, військової частини А 0515 уточнені заявки за формою, наведеною в додатку 18 до цієї Інструкції, щодо направлення на підготовку відібраних кандидатів на навчання за визначеними спеціальностями.

{Абзац пункту 6.4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022, № 274 від 28.04.2025}

Генеральний штаб Збройних Сил України, Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту, військової частини А 0515 не пізніше як за тиждень до початку навчання видає та доводить до штабів розпорядження про направлення до навчальних частин (центрів) відібраних кандидатів із зазначенням кількості осіб, які прибудуть до навчальних частин (центрів), переліку посад, ВОС, типу озброєння і військової техніки, за якими буде проводитися підготовка, її тривалості та дати прибуття до навчальних частин (центрів).

{Абзац пункту 6.4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Військовослужбовці за день до початку занять прибувають до навчальних частин (центрів).

{Пункт 6.4 розділу VI в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 315 від 18.06.2019}

6.5. Після успішного завершення підготовки в навчальних частинах (центрах) та у військових навчальних закладах військовослужбовці отримують документи про завершення підготовки та направляються для подальшого проходження військової служби до військових частин, з яких вони були відряджені на навчання. Форми документів про

закінчення підготовки, порядок їх виготовлення, видачі та обліку визначає Генеральний штаб Збройних Сил України.

{Абзац перший пункту 6.5 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

У разі невиконання програми підготовки або відмови від подальшого навчання, а також у разі виявлення недисциплінованості військовослужбовці відраховуються з навчання та направляються до військових частин, з яких вони були відряджені на підготовку до навчальних частин (центрів) та військових навчальних закладів. До цих військових частин надсилаються також витяг із наказу про відрахування з навчання та документи, що були підставою для цього.

{Абзац другий пункту 6.5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019, № 91 від 19.03.2022}

На підставі отриманих документів командири військових частин, де проходять військову службу відраховані з навчання військовослужбовці, приймають рішення про призначення (залишення) їх на посади за раніше отриманими спеціальностями, що підтверджено відповідними документами, або припиняють (розривають) Контракт про проходження військової служби та звільняють з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем. Звільнені військовослужбовці направляються до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для постановки на військовий облік за реєстрацією місця проживання чи перебування.

{Пункт 6.5 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

6.6. Порядок добору і направлення громадян на навчання та їх підготовки у військових навчальних закладах до проходження військової служби встановлюється Міністерством оборони України.

За потреби громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, перед прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу проходять курс військової підготовки офіцерського складу у військових навчальних закладах. Зарахування на навчання, призначення слухачами курсів, прийняття на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, присвоєння первинного військового звання сержантського або старшинського складу (у разі потреби) здійснюється наказом по особовому складу керівника військового навчального закладу. Цей наказ є підставою для звільнення з посад і виключення військовослужбовців зі списків особового складу військових частин за попереднім місцем проходження військової служби та направлення їх на підготовку. У разі невиконання програми фахової підготовки або відмови від подальшого навчання чи проходження військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, а також у разі виявлення недисциплінованості військовослужбовці відраховуються з навчання та направляються до військових частин, з яких вони прибули на підготовку, або до інших військових частин. До військових частин надсилаються також витяг із наказу про відрахування з навчання та документи, що були підставою для цього.

{Абзац другий пункту 6.6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

{Пункт 6.6 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони №422 від 22.08.2018}

6.7. Прийом громадян на навчання до військових навчальних закладів здійснюється згідно із Законом України «Про вищу освіту» та «Про фахову передвищу освіту» відповідно до умов прийому на навчання. Керівники військових навчальних закладів щорічно до 01 січня року вступу на навчання розробляють правила прийому на навчання (додаток до правил прийому на навчання) та надсилають до військових частин та обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки правила прийому до військового навчального закладу (додаток до правил прийому на навчання).

{Пункт 6.7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Пункт 6.8 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

6.8. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, мають право зарахування на навчання і підготовку до:

1) Навчальних частин (центрів) і військових навчальних закладів після вислуги мінімально необхідних строків на посадах - для підготовки до призначення на вищі посади сержантського і старшинського складу.

{Підпункт 1 пункту розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

2) Військових навчальних закладів:

для підготовки за денною формою навчання - для підготовки до проходження військової служби на посадах офіцерського складу;

{Абзац другий підпункту 2 пункту розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

для підготовки за заочною формою навчання після продовження служби за новим Контрактом про проходження військової служби з метою здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" та сприяння перспективам призначення на вищі посади.

{Абзац третій підпункту 2 пункту розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

При цьому, направлення на навчання до військових навчальних закладів для здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" на заочній формі навчання військовослужбовців сержантського і старшинського складу, які обіймають посади головних сержантів (головних старшин) батальйонів (дивізіонів) та їм рівних, є обов’язковим;

{Підпункт 2 пункту розділу VI доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу після продовження служби за новим контрактом та здобуття ступеня вищої освіти;

{Підпункт 2 пункту розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

для вивчення іноземної мови щодо отримання (підвищення) рівня мовної підготовки, необхідного за займаною посадою, чи перед направленням для проходження служби або на навчання за кордон.

3) Закладів вищої освіти після продовження служби за новим Контрактом про проходження військової служби з метою здобуття ступеня вищої освіти без відриву від служби за вечірньою, заочною, дистанційною або дуальною формами навчання у порядку, визначеному пунктом 173 Положення.

При цьому право на зарахування до закладів вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти без відриву від служби за вечірньою, заочною, дистанційною або дуальною формами навчання в порядку, визначеному пунктом 173 Положення, у тому числі в період проведення мобілізації та дії воєнного стану, мають військовослужбовці віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за першим Контрактом про проходження військової служби або за призовом під час мобілізації, на особливий період;

{Підпункт 3 пункту розділу VI в редакції Наказів Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022, № 554 від 19.08.2025}

4) Військових навчальних закладів іноземних держав - для підготовки для призначення на вищі посади сержантського і старшинського складу.

{Пункт розділу VI доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

6.9. Для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які прибули для подальшого проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України з інших військових формувань, підготовка (перепідготовка) здійснюється в порядку, визначеному пунктами 6.2 та 6.3 цього розділу.

{Пункт розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

6.10. Особи офіцерського складу мають право зарахування на навчання до військових навчальних закладів:

для здобуття оперативного і стратегічного рівнів військової освіти;

{Абзац другий пункту розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю;

{Абзац третій пункту розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022, № 495 від 23.07.2024, № 554 від 19.08.2025}

для підвищення кваліфікації за спеціальністю перед призначенням на вищу посаду;

для перепідготовки за іншою спеціальністю перед призначенням на посаду за новим фахом або перепідготовки для допуску до експлуатації нових зразків озброєння і військової техніки;

{Абзац п'ятий пункту розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

для спеціалізації за посадою з метою отримання практичних навичок за займаною посадою;

для вивчення іноземної мови щодо отримання (підвищення) рівня мовної підготовки, необхідного за займаною посадою, чи перед направленням за кордон або перед призначенням на посаду, яка передбачає знання і використання іноземної мови.

Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" або "магістр" за державним замовленням, дозволяється в порядку, визначеному пунктом 173 Положення, навчатися в інших закладах вищої освіти без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти.

{Абзац восьмий пункту розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022, № 554 від 19.08.2025}

6.11. Військовослужбовці, які за результатами оцінювання мають рекомендації щодо направлення на навчання (підготовку) і відповідно до індивідуальних планів управління кар'єрою сплановані до направлення на підготовку, направляються на підготовку для здобуття рівня військової освіти або отримання рівня підготовки, необхідного для призначення на вищу посаду.

На підготовку також направляються військовослужбовці, які обіймають посади без відповідного рівня військової освіти (підготовки).

{Пункт розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

6.12. Особи офіцерського складу, які виявили бажання навчатись у військових навчальних закладах, до 01 січня року вступу особисто подають за підпорядкованістю рапорти про зарахування на навчання.

{Абзац перший пункту розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Командири військових частин після проходження військовослужбовцями медичного огляду до 1 січня року вступу приймають рішення щодо зарахування військовослужбовців кандидатами на навчання.

Рішення про підготовку документів на кандидатів і направлення їх до навчальних закладів приймається командиром з'єднання, посадовими особами, рівними йому та вищими.

Документи кандидатів на навчання до 15 травня року вступу повинні бути направлені до військових навчальних закладів.

Питання оформлення і розгляду документів офіцерів, які визначені кандидатами на навчання для здобуття оперативного і стратегічного рівнів підготовки, визначаються Інструкцією про організацію та проведення військово-професійної орієнтації громадян України.

{Абзац п'ятий пункту 6.12 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025, № 554 від 19.08.2025}

6.13. Курсанти військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які навчаються за схемою «студент - курсант», після здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр», зарахування на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» укладають Контракти про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, які набирають чинності з дати присвоєння первинного офіцерського звання.

{Абзац перший пункту розділу VI в редакції Наказів Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016, № 91 від 19.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

Після прийняття студентів на військову службу за контрактом їх забезпечення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету відповідно до кошторису Міністерства оборони України.

6.14. Порядок відрахування, поновлення і переведення курсантів та слухачів військових навчальних закладів здійснюється у порядку, визначеному Законами України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та Особливостями відрахування, поновлення та переведення курсантів.

{Пункт розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

6.15. Підвищення кваліфікації військовослужбовців здійснюється з метою забезпечення безперервності підготовки та перспектив просування по службі. Підвищення кваліфікації направлене на отримання військовослужбовцями знань, умінь і практичних навичок для виконання обов'язків за посадами та в складі чергових змін (екіпажів, розрахунків, обслуг).

{Абзац перший пункту розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

Підвищення кваліфікації військовослужбовців здійснюється при військових навчальних закладах та у навчальних частинах (центрах) за кваліфікаційними рівнями, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил України, Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту, на підставі щорічних планів підвищення кваліфікації. До планів підвищення кваліфікації включаються військовослужбовці, які:

{Абзац другий пункту розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019, № 134 від 31.05.2022}

за результатами оцінювання мають рекомендації щодо направлення на підготовку та (або) сплановані до направлення на навчання відповідно до індивідуальних планів управління кар'єрою;

{Абзац третій пункту розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

включені до Плану переміщення на посади;

внаслідок існуючої потреби сплановані до призначення за новою спеціальністю чи для допуску до експлуатації нових зразків озброєння і військової техніки;

є особами сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які мають вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра,- перед прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу (за потреби);

{Пункт розділу VI доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

призначені на вищі посади або на посади за новими спеціальностями - протягом першого року перебування на посаді;

{Пункт розділу VI доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

в інших випадках - за потребою та в обсягах, визначених Генеральним штабом Збройних Сил України, Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту.

{Пункт розділу VI доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

Порядок організації підвищення кваліфікації визначається Міністерством оборони України на підставі існуючих потреб у здійсненні післядипломної освіти військовослужбовців.

VII. Проведення атестування

7.1. Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення комплексного та періодичного оцінювання військовослужбовців.

Комплексне оцінювання включає щорічне оцінювання, здійснене прямими командирами (начальниками), та незалежне оцінювання військовослужбовців, здійснене визначеним представником Головної інспекції Міністерства оборони України або комісій з перевірки військ (сил), утворених наказами Міністерства оборони України, у випадках, визначених пунктом 7.5 цього розділу.

Періодичне оцінювання проводиться посадовими особами, у підпорядкуванні яких перебувають військовослужбовці, у випадках, визначених пунктом 7.6 цього розділу.

7.2. Комплексне оцінювання здійснюється для визначення відповідності військовослужбовців займаним посадам, створення Резерву для просування по службі і

Плану переміщення на посади за результатами оцінки їх службової діяльності за рік та прийняття рішень щодо присвоєння військових звань, просування або переміщення військовослужбовців по службі, або їх звільнення з військової служби.

{Абзац перший пункту 7.2 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Періодичне оцінювання здійснюється для характеристики дій військовослужбовців і визначення перспектив подальшого службового використання на підставі аналізу їх службової діяльності за визначений період.

7.3. Комплексному та періодичному оцінюванню підлягають усі військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову службу за контрактом, за винятком випадків, зазначених у пункті 7.4. цього розділу.

{Пункт 7.3 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022, № 495 від 23.07.2024}

7.4. Комплексне оцінювання військовослужбовців не проводиться у випадках:

{Абзац перший пункту 7.4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками);

{Абзац другий пункту 7.4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

перебування у розпорядженні посадових осіб, які мають право призначення на посади;

прикомандирування до відповідних рад у зв’язку з обранням на посади, на яких вони працюють на постійній основі;

відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти;

{Абзац п’ятий пункту 7.4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

відрядження до військових (військово-цивільних) адміністрацій населених пунктів, районних, обласних військових (військово-цивільних) адміністрацій;

{Пункт 7.4 розділу VII доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

визнання військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (контузій, травм або каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

{Абзац сьомий пункту 7.4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

проходження військової служби за кордоном у складі військових підрозділів, багатонаціональних органів військового управління, національного персоналу, у закордонних дипломатичних установах України, в інших міжнародних організаціях;

навчання військовослужбовців у військових навчальних закладах за очною формою здобуття освіти строком більше шести місяців, за винятком року завершення навчання.

{Абзац дев'ятий пункту 7.4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Крім того, комплексне оцінювання військовослужбовців не проводиться, якщо до початку його проведення не минуло три місяці проходження військової служби у рік:

{Абзац десятий пункту 7.4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

повернення з відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, а також з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками);

{Абзац одинадцятий пункту 7.4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

закінчення навчання у військових навчальних закладах за очною формою здобуття освіти, що тривало більше шести місяців;

{Абзац дванадцятий пункту 7.4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

прийняття на військову службу за контрактом;

поновлення на військовій службі;

призову на військову службу.

{Абзац шістнадцятий пункту 7.4 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Пункт 7.4 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

7.5. Щорічне оцінювання військовослужбовців проводиться до 30 листопада календарного року.

{Абзац перший пункту 7.5 розділу VII в редакції Наказів Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018, № 315 від 18.06.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022; в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Незалежне оцінювання проводиться протягом року під час:

спланованих інспекційних заходів чи підсумкових перевірок військ (сил);

перевірок органів військового управління, з'єднань, військових частин, установ і закладів за окремим планом;

підготовки кадрових рішень із призначень на окремі посади номенклатури посад Міністра оборони України.

{Абзац п'ятий пункту 7.5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Періодичне оцінювання проводиться між щорічними оцінюваннями.

7.6. Періодичне оцінювання проводиться з:

військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом,- перед закінченням строку дії контракту, але не пізніше ніж за три місяці до його закінчення (крім військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі), а також у разі невиконання умов контракту військовослужбовцем;

військовослужбовцями, які досягають граничного віку перебування на військовій службі,- до 30 вересня року, що передує року досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі;

військовослужбовцями, які проходять військову службу за призовом,- не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку служби за призовом або перед прийняттям на військову службу за контрактом;

військовослужбовцями, які більше місяця виконують службові завдання за межами військових частин і пункту постійної дислокації та (або) переведені в тимчасове підпорядкування посадовій особі, яка за посадою не є прямим командиром (начальником) військовослужбовця,- перед поверненням до місця проходження військової служби та (або) в підпорядкування прямих командирів (начальників);

військовослужбовцями, які проходять військову службу на посадах, передбачених штатами воєнного часу,- перед прийняттям стосовно них кадрових рішень;

військовослужбовцями, які подаються до нагородження державними нагородами, заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України або почесними нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних Сил України,- перед поданням до заохочення;

курсантами, слухачами, ад'юнктами, докторантами військових навчальних закладів і науково-дослідних установ, які готуються за денною формою навчання,- перед закінченням навчання в зазначених закладах і установах, але не пізніше ніж за три місяці до випуску;

військовослужбовцями - випускниками військових навчальних закладів,- через рік після закінчення підготовки за денною формою навчання;

військовослужбовцями, військовозобов'язаними і резервістами рядового, сержантського і старшинського складу, визначених пунктами 50, 51 Положення,- перед поданням до присвоєння військового звання офіцерського складу;

військовослужбовцями, у разі вчинення правопорушення або порушення військової дисципліни - протягом робочого дня за вимогою органу досудового розслідування або посадової особи, призначеної для проведення службового розслідування.

{Пункт 7.6 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

7.7. За підсумками щорічного оцінювання складається оцінна картка. Результати незалежного, комплексного і періодичного оцінювання вносяться відповідно до розділів 7, 8, 9 оцінної картки.

{Абзац перший пункту 7.7 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Абзац другий пункту 7.7 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

За результатами періодичного оцінювання складається службова характеристика, а в окремих випадках, визначених пунктом 7.6 цього розділу, - атестація на присвоєння військового звання офіцерського складу, нагородний лист, відгук на випускника військового навчального закладу після року служби.

7.8. Атестація на присвоєння військового звання офіцерського складу, оцінна картка військовослужбовця і скорочена оцінна картка військовослужбовця (далі - оцінні картки) та службова характеристика військовослужбовця складаються в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

{Абзац перший пункту 7.8 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018, № 91 від 19.03.2022}

Нагородний лист до нагородження складається за формою і в порядку, визначених Порядком представлення до нагородження та вручення державних нагород України, затвердженим Указом Президента України від 19 лютого 2003 року № 138, та Положенням про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 11 березня 2013 року № 165, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2013 року за № 484/23016 (далі - Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міноборони).

{Абзац другий пункту 7.8 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Відгук на випускника військового навчального закладу складається за формою, визначеною Генеральним штабом Збройних Сил України.

7.9. Для проведення щорічного оцінювання у кожній військовій частині відповідно до штату (штатного розпису) розробляється схема оцінювання військовослужбовців. Щорічно складається план заходів з організації та проведення оцінювання.

{Пункт 7.9 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

7.10. Щорічне оцінювання військовослужбовця здійснює його безпосередній командир (начальник) за умови спільної служби не менше трьох місяців.

В іншому випадку зазначену дію виконує заступник безпосереднього командира (начальника) або старший прямий командир (начальник), який має тримісячний строк спільної служби з військовослужбовцем, який оцінюється. У такому разі заступник

безпосереднього командира (начальника), який здійснює щорічне оцінювання військовослужбовця, повинен займати посаду, вищу за посаду військовослужбовця.

У щорічному оцінюванні військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу беруть участь головні сержанти (головні старшини) підрозділів і військових частин.

{Пункт 7.10 розділу VII доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства оборони № 40 від 11.02.2021}

Періодичне оцінювання військовослужбовця здійснює військова посадова особа, у підпорядкуванні якої не менше одного місяця знаходиться військовослужбовець.

7.11. На військовослужбовців, які переміщуються до нового місця служби більше ніж за три місяці до кінця навчального року, за попереднім місцем служби складається службова характеристика.

На військовослужбовців, які вибувають до нового місця служби менше ніж за три місяці до кінця навчального року, щорічне оцінювання за період до моменту вибуття з військової частини здійснюється за попереднім місцем служби.

На військовослужбовців, які звільняються з військової служби, складається службова характеристика.

На курсантів військових навчальних закладів останнього року навчання, які готуються для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, а також на громадян, визначених пунктами 50, 51 Положення, складається атестація на присвоєння військового звання офіцерського складу. На курсантів, які готуються для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, слухачів, ад'юнктів, докторантів військових навчальних закладів і науково-дослідних установ перед завершенням навчання складається службова характеристика.

7.12. Посадові особи, які вибувають з військової частини менше ніж за три місяці до проведення щорічного оцінювання, зобов'язані скласти оцінні картки на безпосередньо підпорядкованих військовослужбовців (за умови спільної служби не менше трьох місяців) і до вибуття особисто подати їх своєму безпосередньому начальнику.

7.13. Посадові особи, які складають оцінну картку військовослужбовця, зобов'язані:

знати порядок комплексного оцінювання;

проаналізувати службову діяльність підлеглих військовослужбовців за рік та оцінити виконання ними службових обов'язків, рівень їх індивідуальної підготовки, виконання планів і програм бойової підготовки, індивідуальних результатів за підсумками контрольних занять, підсумкових перевірок, інспектувань тощо;

вивчити матеріали періодичного оцінювання підлеглих військовослужбовців за період після останнього щорічного оцінювання;

особисто скласти оцінну картку військовослужбовця, написати висновок, надати відповідні рекомендації та подати за підпорядкованістю для отримання висновків і рекомендацій прямого начальника.

7.14. Залежно від результатів оцінювання службової діяльності військовослужбовців за рік посадові особи, які складають на військовослужбовців оцінні картки, роблять висновки щодо відповідності посадам, які вони займають, а також надають рекомендації стосовно їх подальшого службового використання, а саме:

присвоєння військового звання;

просування по службі із зазначенням перспективних посад;

залишення на займаній посаді або продовження строку перебування на посаді;

призначення на рівнозначну посаду із зазначенням причин, визначених підпунктом 2 пункту 82 Положення;

призначення на нижчу посаду із зазначенням причин, визначених підпунктом 3 пункту 82 Положення;

направлення на навчання, підготовку (перепідготовку);

залишення на військовій службі понад граничний вік;

звільнення з військової служби із зазначенням підстав, визначених статтею 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу.

У разі розбіжності висновків і рекомендацій безпосереднього і прямого начальників, які здійснювали щорічне оцінювання, та посадової особи, яка здійснювала незалежне оцінювання у випадках, визначених пунктом 7.5 цього розділу, оцінна картка розглядається на засіданні комісій з питань проходження військової служби, підзвітної посадовій особі, до повноважень якої належить право виконання висновків комплексного оцінювання військовослужбовця. Висновок цієї комісії заноситься до розділу 10 оцінної картки і є остаточним.

У разі непроведення в календарному році незалежного оцінювання військовослужбовця результати комплексного оцінювання за поточний рік визначаються результатами щорічного оцінювання військовослужбовця.

{Абзац дванадцятий пункту 7.14 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац тринадцятий пункту 7.14 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац чотирнадцятий пункту 7.14 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац п'ятнадцятий пункту 7.14 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац шістнадцятий пункту 7.14 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац сімнадцятий пункту 7.14 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац вісімнадцятий пункту 7.14 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 7.14 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац двадцятий пункту 7.14 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац двадцять перший пункту 7.14 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац двадцять другий пункту 7.14 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац двадцять третій пункту 7.14 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац двадцять четвертий пункту 7.14 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

В особливий період у разі розбіжності висновків та рекомендацій безпосереднього і прямого командирів (начальників), які здійснювали щорічне оцінювання, скорочена оцінна картка розглядається на засіданні комісій з питань проходження військової служби, підзвітної посадовій особі, до повноважень якої належить право виконання висновків оцінювання військовослужбовця. Висновок цієї комісії заноситься до розділу 7 скороченої оцінної картки і є остаточним.

Командири (начальники), які складають на своїх підлеглих оцінні картки або службові характеристики, відповідають за об'єктивність оцінювання та обґрунтованість наданих висновків і рекомендацій.

{Пункт 7.14 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

7.15. На військовослужбовця, який протягом останніх 6 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладення Контракту про проходження військової служби обов'язків два або більше разів у сукупності, притягувався до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення, або на підставі письмового наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану дисципліни згідно з Інструкцією з надання доповідей і донесень про події, порушення та їх облік, чи протягом останніх 6 місяців після попередження про неповну службову відповідність не виправив своєї поведінки, складається службова характеристика, яка розглядається на засіданні відповідної комісії з питань проходження військової служби.

{Абзац перший пункту 7.15 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018, № 315 від 18.06.2019, в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Розгляд комісією з питань проходження військової служби питання подальшого службового використання військовослужбовця здійснюється не пізніше місячного строку

від дня доведення військовослужбовцю висновків оцінювання. У разі оскарження результатів оцінювання військовослужбовцем питання подальшого службового використання розглядається на засіданні комісії з питань проходження військової служби після прийняття рішення за скаргою, але не пізніше місячного строку від дня прийняття такого рішення.

{Абзац другий пункту 7.15 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Абзац третій пункту 7.15 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

7.16. Для розгляду результатів оцінювання військовослужбовців, здійснення всебічної оцінки їх ділових і моральних якостей, розгляду інших питань, пов'язаних з проходженням військової служби, створюються комісії з питань проходження військової служби та Ради сержантів (Ради старшин):

у військових частинах (на кораблях), командири яких мають дисциплінарну владу не нижче командира окремого батальйону (дивізіону), їм рівні та вищі;

в обласних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;

у військових навчальних закладах та науково-дослідних установах Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту;

в управліннях з'єднань, оперативних (повітряних) командувань, окремих родів військ (сил), командувань видів Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, органів військового управління Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та в їх структурних підрозділах;

в апараті Міністерства оборони України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, структурних підрозділах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Якщо кількість військовослужбовців військової частини становить менше 20 осіб, розгляд результатів їх атестування проводиться комісією з питань проходження військової служби вищого рівня (Радою сержантів (Радою старшин)). Ця умова не стосується апарату Міністерства оборони України, структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів, окремих родів, військ (сил) Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України, у підпорядкуванні яких є військові частини, установи та заклади.

У Міністерстві оборони України діють Вища комісія Міністерства оборони України з питань проходження військової служби та комісія Міністерства оборони України з питань проходження військової служби, склад яких визначається Міністром оборони України.

У Генеральному штабі Збройних Сил України діє комісія з питань проходження військової служби Збройних Сил України та Рада сержантів (Рада старшин) Збройних Сил України, склад яких визначається Головнокомандувачем Збройних Сил України.

В Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту діє комісія Державної спеціальної служби транспорту з питань проходження військової служби та Рада сержантів

(Рада старшин), склад яких визначається Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

У військовій частині А0515 діє комісія військової частини А0515 з питань проходження військової служби.

Вища комісія Міністерства оборони України з питань проходження військової служби, комісія Міністерства оборони України з питань проходження військової служби, комісія Збройних Сил України з питань проходження військової служби, Вища комісія Державної спеціальної служби транспорту з питань проходження військової служби, комісія військової частини А0515 з питань проходження військової служби, комісії з питань проходження військової служби органів військового управління, з'єднань та військових частин, Ради сержантів (Ради старшин) є постійно діючими колегіальними дорадчими органами. Основними завданнями та повноваженнями цих комісій (Рад) є:

розгляд результатів оцінювання військовослужбовців;

здійснення всебічної оцінки ділових і моральних якостей військовослужбовців;

розгляд оцінних карток та службових характеристик військовослужбовців, які мають висновки щодо невідповідності займаній посаді;

розгляд оцінних карток та службових характеристик військовослужбовців у разі розбіжності висновків і рекомендацій безпосереднього і прямого начальників, які здійснювали щорічне оцінювання, та посадової особи, яка здійснювала незалежне оцінювання;

розгляд кандидатів до призначення на визначені посади;

розгляд кандидатів для направлення на навчання;

інших питань, пов'язаних із проходженням військової служби, за дорученням голів цих комісій (Рад).

{Пункт 7.16 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

7.17. Розгляду комісіями з питань проходження військової служби підлягають оцінні картки або службові характеристики:

у разі наявності висновків про невідповідність військовослужбовця займаній посаді та рекомендацій щодо призначення на нижчу посаду або звільнення з військової служби;

у разі розбіжності висновків і рекомендацій безпосереднього і прямого начальників, які здійснювали щорічне оцінювання, та посадової особи, яка здійснювала незалежне оцінювання у випадках, визначених пунктом 7.5 цього розділу.

{Абзац третій пункту 7.17 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац четвертий пункту 7.17 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Комісії з питань проходження військової служби (Ради сержантів (Ради старшин) військових частин всебічно вивчають оцінні картки та службові характеристики,

встановлюють їх відповідність діловим і моральним якостям військовослужбовців, які оцінюються, і дають висновки щодо відповідності військовослужбовців займаним посадам та подальшого їх службового використання.

Рішення Ради сержантів (Ради старшин) щодо розгляду результатів оцінювання військовослужбовців, здійснення всебічної оцінки їх ділових і моральних якостей, розгляду інших питань, пов'язаних з проходженням військової служби опрацьовуються службами персоналу у тому самому порядку, як і рішення комісій з питань проходження військової служби.

Комісією з питань проходження військової служби (Радою сержантів (Радою старшин) військової частини розглядаються оцінні картки і службові характеристики на військовослужбовців військової частини, за винятком тих, які складає командир військової частини.

Оцінні картки та службові характеристики, які складає командир військової частини, розглядаються комісією з питань проходження військової служби вищого рівня.

Оцінні картки та службові характеристики на військовослужбовців у військових званнях вищого офіцерського складу і військовослужбовців, які перебувають на посадах вищого офіцерського складу, які за результатами оцінювання мають висновки про невідповідність військовослужбовця займаній посаді та рекомендацій щодо призначення на нижчу посаду або звільнення з військової служби, розглядаються Вищою комісією Міністерства оборони України з питань проходження військової служби та затверджуються Міністром оборони України.

Оцінні картки та службові характеристики на військовослужбовців, які обіймають посади вищого сержантського і старшинського складу, які за результатами оцінювання мають висновки про невідповідність військовослужбовця займаній посаді та рекомендацій щодо призначення на нижчу посаду або звільнення з військової служби розглядаються Радою сержантів Збройних Сил України та затверджуються Головнокомандувачем Збройних Сил України.

{Пункт 7.17 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Пункт 7.18 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Пункт 7.19 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Пункт 7.20 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

7.18. Військовослужбовці, оцінні картки та службові характеристики яких мають висновки щодо невідповідності займаній посаді, в обов'язковому порядку підлягають запрошенню на засідання комісії з питань проходження військової служби.

Комісії з питань проходження військової служби можуть запрошувати на свої засідання військовослужбовців, які підлягали оцінюванню, та посадових осіб, які складали оцінні картки та службові характеристики.

{Пункт 7.18 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

7.19. Висновок приймається членами комісії з питань проходження військової служби відкритим голосуванням без присутності особи, яка оцінюється. Голосування проводиться за наявності не менше 2/3 членів затвердженого складу комісії з питань проходження військової служби. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх.

Висновок комісії з питань проходження військової служби заноситься до протоколу її засідання, який підписується головою та секретарем комісії. З протоколу засідання комісії з питань проходження військової служби цей висновок із зазначенням дати та номера протоколу переноситься до оцінної картки секретарем комісії та засвідчується його підписом.

{Пункт 7.19 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Пункт 7.20 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

7.20. Оригінали атестації на присвоєння військового звання офіцерського складу, оцінної картки, службової характеристики, другі примірники нагородного листа, відгуку на випускника військового навчального закладу після року служби долучаються до першого примірника особової справи. Завірені копії атестації на присвоєння військового звання офіцерського складу, оцінної картки та службової характеристики військовослужбовця направляються:

{Абзац перший пункту 7.20 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

на осіб офіцерського складу - до служб персоналу, у яких знаходяться інші примірники особових справ;

{Абзац другий пункту 7.20 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

на осіб рядового, сержантського і старшинського складу - до служб персоналу посадових осіб, яким відповідно до підпункту 1 пункту 81 Положення надано право призначення на посади.

{Абзац третій пункту 7.20 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

До 15 грудня безпосередньо до служб персоналу посадової особи за номенклатурою посад для залучення до других примірників особових справ надсилаються копії оцінних карток, які займають посади цієї номенклатури призначення.

{Пункт 7.20 розділу VII доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

7.21. Складання оцінної картки розпочинається із заповнення безпосереднім начальником розділу 1 оцінної картки.

Після цього оцінна картка надається військовослужбовцю, який підлягає оцінюванню, для проведення самооцінки своєї службової діяльності - заповненню розділу 2. Безпосередній начальник вивчає розділ 2 та заповнює розділи 3-5, 9 оцінної картки. Прямий начальник вивчає заповнені розділи оцінної картки та здійснює висновки і рекомендації - заповнює розділ 6 щодо подальшого службового використання військовослужбовця за переліком, визначеним пунктом 7.14 цього розділу.

{Абзац третій пункту 7.21 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Голова комісії, під керівництвом якого здійснювалося незалежне оцінювання військовослужбовця, надає його результат до служби персоналу військової частини за місцем проходження військової служби військовослужбовцем та до Кадрового центру Збройних Сил України для обліку та врахування. Представник служби персоналу цієї військової частини заповнює розділ 7 оцінної картки.

{Пункт 7.21 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

7.22. Ознайомлення з результатами щорічного або періодичного оцінювання військовослужбовця здійснює безпосередній начальник під підпис в оцінній картці або службовій характеристиці після висновку та рекомендацій прямого начальника.

Ознайомлення з результатами щорічного або періодичного оцінювання військовослужбовців, які перебувають у відрядженні, відпустці або на лікуванні, здійснюється у семиденний строк після їх повернення до місця проходження військової служби.

Ознайомлення з результатами незалежного оцінювання військовослужбовця проводиться під час підведення підсумків інспектування, перевірки військ (сил).

{Пункт 7.22 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Пункт 7.23 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

7.23. Доведення оцінної картки або службової характеристики до військовослужбовця здійснюється після рішення посадової особи, яка їх затверджує, під підпис в оцінній картці та в службовій характеристиці.

{Пункт 7.23 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

7.24. Скарга на порушення порядку оцінювання, необ'єктивність змісту, висновків та рекомендацій, викладених в оцінній картці або в службовій характеристиці, подається не пізніше ніж через місяць після ознайомлення військовослужбовця з оцінною карткою або службовою характеристикою і розглядається в порядку, установленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

Рішення за скаргою щодо оцінювання військовослужбовця приймає посадова особа, яка має право щодо звільнення з військової служби відповідну категорію військовослужбовців та визначена пунктом 225 Положення.

У разі визнання скарги обґрунтованою складається нова оцінна картка або службова характеристика військовослужбовця.

Рішення за скаргою щодо незалежного оцінювання військовослужбовця приймає Міністр оборони України або інша визначена ним посадова особа.

{Пункт 7.24 розділу VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Пункт 7.25 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

7.25. Виконання результату оцінювання проводиться після ознайомлення військовослужбовця з оцінною карткою або зі службовою характеристикою, а у разі їх оскарження - після розгляду та прийняття рішення за скаргою.

{Пункт 7.25 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Пункт 7.26 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Розділ VII в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

VIII. Відпустки

8.1. Щорічні основні та додаткові відпустки військовослужбовцям надаються командирами (начальниками) за підпорядкованістю.

{Пункт 8.1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

8.2. Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного стану в державі або в окремих її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням посадових осіб, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" у порядку, визначеному пунктом 252 Положення.

{Абзац перший пункту 8.2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році.

{Абзац другий пункту 8.2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

8.3. До щорічних додаткових відпусток із збереженням грошового і матеріального забезпечення військовослужбовців належать відпустки, передбачені чинним законодавством.

Військовослужбовцям, які одночасно мають право на зазначені додаткові відпустки, щорічна додаткова відпустка надається за однією з підстав за вибором військовослужбовця.

8.4. Додаткова оплачувана відпустка у зв'язку з навчанням надається військовослужбовцям, які успішно навчаються без відриву від служби у закладах вищої освіти за вечірньою і заочною формами навчання, тривалістю, визначеною статтею 15 Закону України "Про відпустки".

Додаткова оплачувана відпустка у зв'язку з навчанням надається військовослужбовцям, які не мають академічної заборгованості за минулий курс і до початку наступної сесії виконали контрольні та курсові роботи, на підставі довідки-виклику з закладу вищої освіти.

8.5. Творча відпустка надається військовослужбовцю для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством. Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються Кабінетом Міністрів України.

8.6. На підставі медичного висновку військовослужбовцям-жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). До відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за рапортом військовослужбовця повинна приєднуватись невикористана у поточному році щорічна відпустка або її частина.

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням військовослужбовця (матері або батька) надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку без збереження грошового забезпечення. У разі якщо військовослужбовець вийшла/вийшов на роботу до закінчення терміну цієї відпустки, ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини чи іншими родичами, які є військовослужбовцями і фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів. Підставою для надання цієї відпустки батькові чи іншим родичам, які доглядають за дитиною, є повідомлення з місця проходження військової служби матері дитини про те, що вона приступила до виконання обов’язків військової служби до закінчення терміну цієї відпустки (із зазначенням дати). Військовослужбовцям, які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та приступили до виконання обов’язків військової служби (у тому числі і тим військовослужбовцям, які її перервали), надається щорічна основна відпустка. У цьому випадку тривалість щорічної основної відпустки військовослужбовця обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць проходження служби в календарному році. При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад у межах України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менше ніж 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році.

{Абзац другий пункту 8.6 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 684 від 14.12.2016, № 495 від 23.07.2024}

Військовослужбовцю, який має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або який усиновив дитину, військовослужбовцю, який є матір’ю (батьком) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або

особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, яка (який) виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також військовослужбовцю, який взяв під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному з прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

{Абзац третій пункту 8.6 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022; в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Пункт 8.6 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

8.7. Військовослужбовці, які направлені для проходження служби чи на навчання за кордоном на початку календарного року і у зв'язку з цим не змогли використати щорічну основну відпустку до направлення за кордон, використовують її після повернення в Україну. За їх бажанням дозволяється об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки. У цьому разі загальна тривалість відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

8.8. Під час планування щорічних чергових відпусток передбачається рівномірне їх надання військовослужбовцям протягом календарного року.

Під час складання графіка відпусток повинно бути враховано надання відпусток у зручний час для:

військовослужбовців, які є дружинами (чоловіками) військовослужбовців;

військовослужбовців-жінок, які мають двох або більше дітей до 15 років або дитину з інвалідністю;

{Абзац четвертий пункту 8.8 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

військовослужбовців-жінок перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;

військовослужбовців, які є одинокими матерями (батьками) та які виховують дитину без батька (матері);

ветеранів війни та осіб, на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

В особливий період з дати оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, а також під час дії воєнного стану військовослужбовцям надаються відпустки, передбачені пунктами 17-19 статті 10^1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

{Пункт 8.8 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац дев'ятий пункту 8.8 розділу VIII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац десятий пункту 8.8 розділу VIII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Абзац одинадцятий пункту 8.8 розділу VIII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

8.9. Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках, визначених пунктом 187 Положення, з дозволу посадової особи, яка затверджує графік відпусток, щорічна основна відпустка за минулий рік надається військовослужбовцю у першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано.

У разі ненадання військовослужбовцям щорічної основної відпустки у зв'язку з настанням періодів, передбачених пунктами 17 і 18 статті 10^1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», така відпустка надається після закінчення таких періодів. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об'єднувати щорічні основні відпустки, але при цьому загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

{Пункт 8.9 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

8.10. Щорічна основна відпустка за бажанням військовослужбовця у разі несвоєчасної виплати грошового забезпечення переноситься до виплати такого забезпечення.

8.11. Про вибуття військовослужбовців у відпустку, відкликання із щорічних основних відпусток у випадках, визначених пунктами 192^1, 252 Положення, та їх повернення з відпустки оголошується в наказі командира військової частини по стройовій частині.

{Пункт 8.11 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 495 від 23.07.2024}

8.12. Військовослужбовець не пізніше ніж за п'ятнадцять календарних днів до початку відпустки, визначеного графіком відпусток, подає командиру підрозділу рапорт про надання відпустки, в якому зазначається:

вид відпустки;

тривалість відпустки в календарних днях;

потреба виплати грошової допомоги на оздоровлення;

адреса, за якою буде проводитися відпустка, та контактний номер телефону для оповіщення;

вид транспорту, обраний для слідування у відпустку, тривалість часу для проїзду до місця проведення відпустки в межах України та у зворотному напрямку, який потрібен з огляду на віддаленість місця проведення відпустки;

пропозиція щодо тимчасового покладання на час відпустки виконання обов’язків військовослужбовця на іншу посадову особу (за потреби).

Рапорт військовослужбовця, підписаний командиром підрозділу, за підпорядкованістю подається для прийняття рішення командиру військової частини через штаб військової частини.

Розрахунок часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, здійснює штаб військової частини з огляду на віддаленість і тривалість проїзду до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку за видом транспорту, обраним військовослужбовцем (але не більше двох діб в один кінець), та з урахуванням пропозиції військовослужбовця. У разі поділу щорічної основної відпустки на частини (більш як 10 календарних днів) час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки та назад, додається до кожної її частини. У разі проведення відпустки за кордоном час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки та назад, визначається з огляду на вид транспорту, використаного військовослужбовцем, та віддаленість від місця проходження військової служби до державного кордону України в напрямку проведення відпустки.

Військовослужбовцям, які вибувають у відпустку, видаються відпускні квитки встановленого зразка.

Військовослужбовець, який не вибув до зазначеного в рапорті місця проведення відпустки або не в змозі надати підтвердження постановки на облік, прибуває до військової частини наступного дня після закінчення строку відпустки, визначеного пунктами 1, 12, 18 статті 10[1] Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

{Пункт 8.12 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019}

8.13. У разі звільнення військовослужбовців з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту, через сімейні обставини або з інших поважних причин, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також за власним бажанням щорічні відпустки повинні надаватись їм до звільнення із розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби у році звільнення.

Військовослужбовцям, які звільняються з військової служби за станом здоров'я, за віком та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічні відпустки у рік звільнення надаються повної тривалості.

У разі звільнення військовослужбовців зі служби через службову невідповідність, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, а також у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем невикористані щорічні відпустки не надаються. За невикористані щорічні відпустки їм виплачується грошова компенсація із розрахунку 1/12 частини

тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби у році звільнення.

{Абзац третій пункту 8.13 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та підлягають звільненню з військової служби у порядку і терміни, визначені рішенням Президента України, або у зв'язку з оголошенням демобілізації, надання відпусток і проведення розрахунку здійснюються в порядку, визначеному статтею 10^1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та пунктом 14.10 розділу X цієї Інструкції.

{Пункт 8.13 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

8.14. Військовослужбовцю на підставі висновку військово-лікарської комісії надається відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої відпустки визначається пунктом 11 статті 10^1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Не пізніше закінчення встановленого абзацом першим пункту 11 статті 10^1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» строку безперервного перебування на лікуванні в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовець підлягає огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про його придатність до військової служби.

Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) не надається.

Військовослужбовцям, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним із списків військової частини, відпустки за період служби в поточному році не надаються.

{Пункт 8.14 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

8.15. Військовослужбовцям, щодо яких проводиться кримінальне провадження або стосовно яких справа розглядається судом, відпустка надається за погодженням з відповідними органами досудового розслідування чи судом.

{Пункт 8.15 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

8.16. Слухачам і курсантам військових навчальних закладів щороку надаються канікулярні відпустки:

зимова - тривалістю до 14 календарних днів;

літня - 30 календарних днів.

Тривалість таких відпусток не залежить від вислуги років.

У разі наявності навчальної заборгованості у курсантів військових навчальних закладів канікулярна відпустка надається їм після ліквідації заборгованості в межах строків, установлених навчальним планом. При цьому тривалість літньої відпустки не може бути меншою ніж 15 календарних днів.

8.17. На підставі рішення про усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківської опіки, що набрало законної сили, військовослужбовцю надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі усиновлення двох і більше дітей). Якщо усиновлювачами є подружжя, то така відпустка надається одному з них на їх розсуд.

Військовослужбовцям, які усиновили дитину, відпустка у зв'язку з усиновленням надається з дня, зазначеного в рапорті військовослужбовця про надання такої відпустки, але не пізніше тримісячного строку з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення неповнолітньої дитини.

{Абзац другий пункту 8.17 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства оборони № 502 від 25.09.2019}

{Абзац третій пункту 8.17 розділу VIII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 502 від 25.09.2019}

{Абзац четвертий пункту 8.17 розділу VIII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 502 від 25.09.2019}

Наказ про надання відпустки у зв'язку з усиновленням дитини видається на підставі рапорту військовослужбовця, рішення про усиновлення, що набрало законної сили, довідки з місця роботи (навчання) його дружини (чоловіка) про те, що така відпустка не надається їм за місцем роботи (навчання).

{Розділ VIII доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

IX. Особливості проходження базової військової служби

9.1. У мирний час та під час особливого періоду (крім періоду проведення мобілізації та дії воєнного стану), військовослужбовці чоловічої статі, призивного віку, які до укладення контракту не проходили військову службу або проходили військову службу за контрактом строком менше шести місяців, у разі встановлення в період випробування невідповідності вимогам проходження військової служби за контрактом, направляються для проходження базової військової служби до навчальних частин (центрів).

9.2. Первинне військове звання рекрут громадянам, які направляються для проходження базової військової служби, присвоюється керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя у день їх відправлення до навчальних частин (центрів).

9.3. Номер та дата наказу про присвоєння первинного військового звання рядового складу та дата направлення в навчальну частину (центр) у складі команди зазначаються у

військово-облікових документах громадянина, який направляється на базову військову службу.

Внесені записи засвідчуються підписом керівника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та скріплюються відповідною гербовою печаткою.

9.4.Після закінчення базової загальновійськової підготовки та складання Військової присяги військовослужбовцям базової військової служби присвоюється чергове військове звання солдат (матрос).

{Пункт 9.4 розділу IX в редакції Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

9.5. Переміщення військовослужбовців базової військової служби проводиться лише за наявності обґрунтованих підстав, а саме:

у зв'язку зі службовою необхідністю;

у зв'язку із проведенням організаційних заходів;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

для прийняття на військову службу за контрактом після проходження базової військової служби.

Переміщення військовослужбовців базової військової служби здійснюється:

у межах виду, окремого роду військ (сил) Збройних Сил України - за розпорядженням керівника (начальника) служби персоналу виду, окремого роду військ (сил) Збройних Сил України;

між видами, окремими родами військ (сил) Збройних Сил України - за розпорядженням керівника (начальника) служби персоналу Генерального штабу Збройних Сил України;

між навчальними частинами (центрами), які підпорядковані керівникам (начальникам) структурних підрозділів Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України - за наказом (розпорядженням) керівника (начальника) відповідного структурного підрозділу;

зі Збройних Сил України до інших військових формувань - на підставі розпорядження начальника служби персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, після погодження з органами військового управління цих формувань;

в інших випадках - за розпорядженням начальника служби персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

9.6. Підготовка військовослужбовців базової військової служби здійснюється в навчальних частинах (центрах) шляхом навчання за відповідними програмами підготовки.

9.7. Для військовослужбовців базової загальновійськової підготовки, які після проходження базової загальновійськової підготовки виявили бажання проходити військову службу за контрактом, підготовка документів, необхідних для прийняття на військову службу за контрактом здійснюється в навчальних частинах (центрах) за місцем проходження служби.

{Абзац перший пункту 9.7 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

На підставі письмової згоди від командира іншої військової (навчальної) частини (центру) про можливість прийняття військовослужбовця після проходження базової військової служби на військову службу за контрактом, командир навчальної частини (центру) направляє військовослужбовця для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення його придатності до проходження військової служби за контрактом. У випадку прийняття на військову службу за контрактом військовослужбовця базової військової служби після проходження базової військової служби за місцем проходження такої служби письмова згода не оформлюється.

Командир військової частини, який надав письмову згоду, за наявності отриманих всіх необхідних документів для прийняття військовослужбовця на військову службу за контрактом, згідно з пунктом 9.5 цього розділу порушує клопотання про переміщення такого військовослужбовця після закінчення базової військової служби.

Військовослужбовці базової військової служби приймаються на військову службу за контрактом під час проходження фахової підготовки.

{Абзац четвертий пункту 9.7 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Прийняття на військову службу за контрактом оформляється наказами командира військової (навчальної) частини (центру) по особовому складу.

9.8. Військовослужбовцям базової військової служби можуть надаватися такі відпустки:

1) відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин;

2) відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

3) інші додаткові відпустки передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

9.9. Строки звільнення військовослужбовців базової військової служби, які вислужили встановлені частинами першою, другою статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» строки базової військової служби, визначається Кабінетом Міністрів України.

Після визначення Кабінетом Міністрів України строків звільнення з базової військової служби, командир навчальної частини (центру) звільняє таких військовослужбовців протягом зазначеного періоду наказами по стройовій частині.

9.10. Військовослужбовці базової військової служби, які вислужили встановлені частинами першою, другою статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» строки базової військової служби і щодо яких проводиться досудове розслідування або справа розглядається судом, якщо до них не застосовано запобіжний захід, пов’язаних

з обмеженням волі, звільняються з військової служби з одночасним повідомленням про звільнення відповідних органів, що проводять слідство, або суду, який розглядає справу.

9.11. Військовослужбовці базової військової служби можуть бути звільнені з базової військової служби достроково, відповідно до пунктів «б»-«г» частини другої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

9.12. Дострокове звільнення з військової служби військовослужбовців базової військової служби за станом здоров'я, через сімейні обставини або з інших поважних причин, у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, здійснюється командиром навчальної частини (центру) на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, завірених копій документів, що підтверджують наявність сімейних обставин або інших поважних причин, копії відповідного вироку суду, що набрав законної сили.

{Розділ IX в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

X. Особливості проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу

10.1. Громадяни України віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити, мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра та яким присвоєно первинне військове звання офіцера запасу, відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" у разі потреби наказом Міністерства оборони України підлягають призову на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

{Абзац перший пункту 10.1 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Строк військової служби для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, становить до 18 місяців.

{Пункт 10.1 розділу X в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 315 від 18.06.2019}

10.2. Після видання наказу Міністерства оборони України щодо призову на військову службу осіб офіцерського складу запасу громадяни України, яким надійшла повістка територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зобов'язані прибути в пункт і в термін, зазначені в повістці. Офіцери запасу після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в п'ятиденний строк стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності на вимогу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки забезпечують своєчасне прибуття громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

{Абзац перший пункту 10.2 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони №

570 від 20.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Після вручення повістки територіального центру комплектування та соціальної підтримки зміна місця військового обліку кандидатам до військової служби за призовом не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:

{Абзац другий пункту 10.2 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 274 від 28.04.2025}

переведення на роботу в іншу місцевість;

переїзд на нове місце проживання;

зняття з військового обліку Збройних Сил України та взяття на військовий облік у відповідному підрозділі військової частини А 0515;

{Пункт 10.2 розділу X доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;

направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.

У разі неявки офіцера запасу без поважних причин за викликом територіального центру комплектування та соціальної підтримки або відповідного підрозділу військової частини А 0515 він несе відповідальність у порядку, встановленому законом.

{Абзац восьмий пункту 10.2 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Поважними причинами неприбуття офіцера запасу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або відповідного підрозділу військової частини А 0515 в установлений строк, які підтверджені відповідними документами, є:

{Абзац дев'ятий пункту 10.2 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

перешкода стихійного характеру, хвороба офіцера запасу або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича або близького родича його дружини.

10.3. Початком проходження громадянами військової служби за призовом осіб офіцерського складу є день відправлення у військову частину з територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

{Абзац перший пункту 10.3 розділу X в редакції Наказу Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини.

Призов на військову службу осіб офіцерського складу здійснюється після обов'язкового медичного огляду. Порядок проведення медичного огляду визначається Положенням про військово-лікарську експертизу. Призову на військову службу осіб офіцерського складу підлягають громадяни України, придатні до військової служби за станом здоров'я.

{Абзац третій пункту 10.3 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Призвані із запасу особи офіцерського складу переміщуються по службі на підставах і в порядку, визначених Положенням.

Порядок присвоєння військових звань особам офіцерського складу, пониження у військовому званні та позбавлення військового звання осіб офіцерського складу, який визначається Положенням, є обов'язковим для виконання щодо осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом.

Під час проходження військової служби вони виконують обов’язки і користуються правами, пільгами і видами забезпечення, визначеними законодавством.

{Абзац шостий пункту 10.3 розділу X в редакції Наказу Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

Призвані із запасу особи офіцерського складу не призначаються на посади, які підлягають скороченню. У разі якщо посади, на яких проходять військову службу призвані із запасу офіцери, підлягають скороченню, вони переміщуються на інші посади, що не підлягають скороченню до закінчення строку служби за призовом.

{Пункт 10.4 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

{Пункт 10.5 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

{Пункт 10.6 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

{Пункт 10.7 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

{Пункт 10.8 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

10.4. Призвані із запасу особи офіцерського складу, які позитивно оцінюються, після шести місяців проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу за їх бажанням можуть продовжити військову службу за контрактом.

{Абзац перший пункту розділу X в редакції Наказу Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

Рішення про прийняття на військову службу за контрактом приймається не пізніше ніж за місяць до закінчення строку військової служби за призовом осіб офіцерського складу на підставі відповідного подання та результатів відбору, проведеного в порядку, визначеному розділом II цієї Інструкції.

{Абзац другий пункту розділу X в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}

10.5. Особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, звільняються з військової служби за підставами, передбаченими частиною третьою статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

{Пункт розділу X в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018}

10.6. Особи офіцерського складу призиваються із запасу наказами Міністра оборони України по особовому складу і направляються, як правило, у розпорядження посадових осіб, які мають право призначити їх на посади.

Міністр оборони України одночасно з призовом на військову службу осіб офіцерського складу може призначати їх на відповідні посади.

10.7 Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки організовують:

відбір кандидатів;

медичний огляд кандидатів;

вивчення особистих якостей кандидатів.

Відбір кандидатів серед офіцерів запасу проводиться територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки згідно з визначеними для них завданнями. Офіцери запасу відбираються за прямими ВОС або за ВОС, за якими допускається призначення офіцера без додаткової підготовки та з додатковою підготовкою, за умови направлення на підготовку після призову згідно з Переліком військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, а також за ступенем вищої освіти «магістр» за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю та Переліком військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу, затвердженими наказом Міністерства оборони України від 01 серпня 2023 року № 444, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2023 року за № 1562/40618.

{Абзац п'ятий пункту 10.7 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Результати медичного огляду та аркуш вивчення особистих якостей кандидата долучаються до особової справи офіцера запасу.

Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки робить висновок про відповідність громадянина вимогам, установленим для осіб, які призиваються на військову службу осіб офіцерського складу, який відображається в аркуші вивчення

особистих якостей (підписується керівником та завіряється гербовою печаткою), та приймає одне з таких рішень:

{Абзац восьмий пункту 10.7 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

{Абзац дев'ятий пункту 10.7 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

про направлення до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо проведення поглибленого медичного огляду або професійного відбору;

про направлення до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо призову на військову службу осіб офіцерського складу.

Термін направлення до комісії з питань проходження військової служби обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадян зазначається в повістці, яка видається під особистий підпис.

Організація відправлення офіцерів запасу та їх особових справ до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснюється територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Остаточне рішення щодо висновку керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки приймається комісією з питань проходження військової служби обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Громадянин, який відповідає вимогам щодо призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу, є кандидатом для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

{Абзац чотирнадцятий пункту 10.7 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

{Абзац п'ятнадцятий пункту 10.7 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

{Абзац шістнадцятий пункту 10.7 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

{Абзац сімнадцятий пункту 10.7 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

За результатами роботи комісії з питань проходження військової служби обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки складається протокол, що подається на затвердження керівнику обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Висновок комісії з питань проходження військової служби обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відображається в аркуші вивчення особистих якостей.

Витяги з протоколу засідання комісії з питань проходження військової служби обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки доводяться до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у семиденний термін.

Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки доводиться до громадянина рішення щодо призову на військову службу та робиться відповідний запис у військовому квитку офіцера запасу.

За якість відбору громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, своєчасність подання необхідних документів та виконання завдань щодо обсягів призову на військову службу осіб офіцерського складу відповідають керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

На підставі списків кандидатів на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, послужних карток, копій паспортів і реєстраційних номерів облікової картки платника податків, що подаються з обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до Генерального штабу Збройних Сил України, готується проєкт наказу Міністра оборони України по особовому складу про призов громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Після видання наказу по особовому складу про призов громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надсилається витяг із відповідного наказу по особовому складу. Обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки доводить цей наказ до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який забезпечує направлення офіцерів запасу до місця проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

{Пункт розділу X в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 499 від 27.09.2017, № 91 від 19.03.2022}

XI. Залишення на військовій службі понад граничний вік

11.1. З метою збереження досвідчених кадрів або у разі неможливості укомплектування окремих посад фахівцями належного рівня кваліфікації на військовій службі понад граничний вік на їх прохання можуть бути залишені окремі військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді та визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби.

11.2. Військовослужбовці, які прийняли рішення продовжувати військову службу понад граничний вік, подають рапорт за підпорядкованістю з висловлюванням прохання продовжити військову службу понад граничний вік.

11.3. За направленням командира військової частини військовослужбовець повинен пройти медичне обстеження на предмет придатності до військової служби. Військовослужбовці, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані непридатними до військової служби, на військовій службі понад граничний вік не залишаються.

{Пункт 11.3 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

11.4. Військовослужбовці, які прийняли рішення продовжувати військову службу понад граничний вік, за рішенням командира військової частини, в якій вони проходять

військову службу, розглядаються на засіданні комісії військової частини з питань проходження військової служби.

{Пункт 11.4 розділу XI в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

11.5. Посадовій особі, яка приймає рішення про залишення військовослужбовця на військовій службі понад граничний вік, подаються такі документи:

Подання (додаток 1);

{Пункт 11.5 розділу XI доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

рапорт військовослужбовця з проханням продовжити військову службу понад граничний вік;

довідка військово-лікарської комісії з висновком про придатність військовослужбовця до військової служби за контрактом;

{Абзац четвертий пункту 11.5 розділу XI в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

два примірники Контракту про проходження військової служби, підписані військовослужбовцем, про проходження військової служби понад граничний вік;

{Абзац п'ятий пункту 11.5 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

копії останньої атестації військовослужбовця.

{Абзац шостий пункту 11.5 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

11.6. Документи до відповідної служби персоналу надсилаються до 1 жовтня року, що передує року досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі.

{Пункт 11.6 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

11.7. Відповідна служба персоналу готує документи для прийняття рішення щодо залишення військовослужбовця на військовій службі понад граничний вік посадовими особами, визначеними у пункті 222 Положення.

{Абзац перший пункту 11.7 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Прийняття рішень та видання наказів по особовому складу про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік здійснюється до 1 грудня року, що передує року досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі.

11.8. З військовослужбовцями, яких залишено на військовій службі понад граничний вік, укладається Контракт про проходження військової служби на строк продовження військової служби.

{Пункт 11.8 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

11.9. Військовослужбовці, щодо залишення яких на військовій службі понад граничний вік позитивного рішення не прийнято, включаються до плану звільнення з військової служби на наступний рік, про що прямі начальники за місцем служби військовослужбовців особисто повідомляють їх у письмовій формі.

XII. Звільнення з військової служби

12.1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється посадовими особами, визначеними пунктом 225 Положення.

{Абзац перший пункту 12.1 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022, № 495 від 23.07.2024}

Звільнення військових капеланів з військової служби у зв'язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності здійснюється у порядку, встановленому пунктом 245[1] Положення.

{Пункт 12.1 розділу XII доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства оборони № 383 від 15.11.2022}

Звільнення з військової служби військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти, може бути здійснене без направлення їх у розпорядження Міністерства оборони України посадовими особами, визначеними пунктом 153 Положення.

До керівників органів військового управління Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, які в особливий період мають право звільнення військовослужбовців з військової служби, належать посадові особи, які під час особливого періоду мають право призначення на посади осіб офіцерського складу.

{Абзац пункту 12.1 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

{Пункт 12.1 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

12.2. Звільнення військовослужбовців з військової служби у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, а також у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі здійснюється у разі неможливості їх використання на службі.

{Абзац перший пункту 12.2 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

Неможливість використання військовослужбовців на військовій службі визначається відсутністю вакантних рівнозначних посад за основною або спорідненою військовими спеціальностями, що підтверджується відповідними службами персоналу, у межах:

{Абзац другий пункту 12.2 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

оперативного (повітряного) командування, з'єднань, військових частин, установ і закладів, підпорядкованих командуванням видів, органам військового управління окремих родів військ (сил), Генеральному штабу Збройних Сил України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, Міністерству оборони України,- для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу;

{Абзац третій пункту 12.2 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказів Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 91 від 19.03.2022, № 134 від 31.05.2022}

Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту - для осіб офіцерського складу.

{Абзац четвертий пункту 12.2 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

Вимоги підпункту 2 пункту 226 Положення можуть бути застосовані у разі скорочення чисельності Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту відповідно до законодавства щодо чисельності Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту на відповідний рік та наявності заміни військовослужбовцю, який звільняється.

{Абзац п'ятий пункту 12.2 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

12.3. Дисциплінарне стягнення "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю" накладається на військовослужбовців посадовими особами, визначеними Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. На військовослужбовців, які займають посади номенклатури посад Міністра оборони України, накладення цього стягнення здійснюється за погодженням з Міністром оборони України.

{Абзац перший пункту 12.3 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 499 від 27.09.2017, № 91 від 19.03.2022}

Виконання дисциплінарного стягнення "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю" здійснюється у строки, визначені статтею 96 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Виконання проводиться шляхом видання наказів по особовому складу посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення, про звільнення військовослужбовців з військової служби через службову невідповідність.

{Абзац третій пункту 12.3 розділу XII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 499 від 27.09.2017}

Військовослужбовці, яким на підставі статей 23, 26 Закону України «Про державну таємницю» відмовлено у наданні, переоформленні допуску до державної таємниці або

скасовано раніше наданий допуск до державної таємниці, та яких неможливо призначити на рівнозначні або нижчі посади, за якими не передбачено відповідного допуску до державної таємниці звільняються з військової служби за підставами, встановленими законом. У разі відсутності права на звільнення за цими підставами такі військовослужбовці підлягають звільненню з військової служби через службову невідповідність.

{Абзац пункту 12.3 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 422 від 22.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

{Пункт 12.3 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

12.4. Звільнення з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем здійснюється за підсумками атестування з виконанням вимог, визначених пунктом 228[1] Положення.

{Пункт 12.4 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015 № 570 від 20.10.2015}

12.5. У разі незаконного звільнення військовослужбовця з військової служби в наказі командира військової частини, в якій поновлюється на військовій службі незаконно звільнений військовослужбовець, зазначається про виплату йому матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу, які він недоотримав унаслідок незаконного звільнення. Період вимушеного прогулу зараховується військовослужбовцю до вислуги років, до строку вислуги у військовому званні та строку Контракту про проходження військової служби.

{Пункт 12.5 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 91 від 19.03.2022}

12.6. Для проведення звільнення військовослужбовців з військової служби у кожній військовій частині щорічно до 15 грудня року, що передує року звільнення військовослужбовців з військової служби, складається План звільнення військовослужбовців (додаток 21).

До Планів звільнення військовослужбовців включаються:

військовослужбовці, які досягають граничного віку перебування на військової служби та виявили бажання звільнитися;

військовослужбовці щодо залишення яких на військовій службі понад граничний вік позитивного рішення не прийнято.

Посадова особа, у підпорядкуванні якої є військовослужбовці, які виявили бажання звільнитись чи підлягають звільненню з військової служби, не пізніше ніж за чотири місяці до досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі чи закінчення строку Контракту про проходження військової служби, зобов’язана здійснити заходи щодо:

розрахунку вислуги років військової служби військовослужбовців;

обстеження військово-лікарською комісією військовослужбовців.

{Пункт 12.6 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

12.7. Бесіда з питань звільнення з військової служби проводиться:

1) з військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу - командиром військової частини, в якій вони проходять військову службу, або його заступником;

2) з молодшими та старшими офіцерами до підполковника включно:

у військовій частині - командиром військової частини;

в управлінні з'єднання - командиром з'єднання або його заступниками;

в управлінні оперативного (повітряного) командування, органах військового управління і командуваннях видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України - начальником відповідного структурного підрозділу, заступником командувача чи керівника органу військового управління;

у структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - керівниками структурних підрозділів Міністерства оборони України, Головнокомандувачем Збройних Сил України, Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту начальником Генерального штабу Збройних Сил України або їх заступниками;

{Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 12.7 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

3) з полковниками (капітанами 1 рангу) - начальником військового навчального закладу, науково-дослідної установи, органу військового управління Збройних Сил України, командувачем оперативного (повітряного) командування, командувачем виду, окремого роду військ (сил) Збройних Сил України, керівником структурного підрозділу Міністерства оборони України, Головнокомандувачем Збройних Сил України та начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту або їх заступниками, заступниками Міністра оборони України;

{Підпункт 3 пункту 12.7 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

4) з особами вищого офіцерського складу, крім тих, звільнення з військової служби яких здійснюється Президентом України,- командувачем виду, командувачем окремого роду військ (сил) Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, Головнокомандувачем Збройних Сил України, першим заступником Міністра оборони України;

5) з особами вищого офіцерського складу, звільнення з військової служби яких здійснюється Президентом України,- Міністром оборони України.

З військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, перед направленням документів на їх звільнення за всіма підставами проводиться бесіда із складанням аркуша бесіди. До участі в бесіді з військовослужбовцем, який звільняється з військової служби, за потреби залучаються безпосередні командири, фахівці служб персоналу, юридичних, фінансових служб тощо.

Під час бесіди з військовослужбовцем посадова особа роз'яснює йому, які пільги та переваги він має з працевлаштування та матеріально-побутового забезпечення, доводить військовослужбовцю рішення щодо рекомендацій для територіального центру комплектування та соціальної підтримки стосовно можливості проходження ним служби у військовому резерві Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, водночас з'ясовує про місце проживання після звільнення військовослужбовця та територіальний центр комплектування та соціальної підтримки для направлення його на військовий облік. При цьому враховуються прохання та побажання військовослужбовця, даються необхідні пояснення з інших питань.

{Абзац третій підпункту 5 пункту 12.7 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022}

У разі коли під час бесіди виникли питання, які не можуть бути вирішені на місці, на адресу відповідної посадової особи чи органу військового управління надсилається запит з необхідними матеріалами і довідками.

Зміст проведення бесіди відображається в аркуші бесіди. У разі відмови військовослужбовця підписати аркуш бесіди він підписується особами, присутніми під час бесіди, з відміткою про відмову військовослужбовця підписувати аркуш бесіди.

Аркуш бесіди зберігається у першому примірнику особової справи військовослужбовця.

{Пункт 12.7 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

12.8. Посадові особи відповідно до наданих їм прав зобов'язані звільнити з військової служби військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі або які не виявили бажання укладати новий контракт.

Документи на звільнення військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі або в яких закінчується строк Контракту про проходження військової служби, направляються безпосередньо до посадових осіб, які мають право їх звільнення, не пізніше ніж за два місяці до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі або закінчення строку Контракту про проходження військової служби. Наказ по особовому складу про звільнення цих військовослужбовців повинен бути виданий і доведений до військової частини за місцем проходження військової служби у строки, що забезпечуватимуть вчасне здавання справ і посад, а також розрахунок військовослужбовців.

{Абзац другий пункту 12.8 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Командири військових частин зобов'язані забезпечити своєчасне здавання посади, проведення усіх необхідних розрахунків з військовослужбовцями, стосовно яких видано наказ по особовому складу про звільнення їх з військової служби.

У разі звільнення військовослужбовця зі служби у зв’язку із досягненням граничного віку перебування на військовій службі або закінченням строку Контракту про проходження військової служби невикористана ним щорічна відпустка за його бажанням може надаватися й тоді, коли час цієї відпустки повністю або частково перевищує строк Контракту про проходження військової служби. У цьому випадку наказом командира військової частини дія такого Контракту про проходження військової служби продовжується до закінчення відпустки. Дія Контракту про проходження військової служби продовжується також на час перебування військовослужбовця на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я чи у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою або відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), а також на час увільнення його від виконання службових обов'язків у зв'язку з призначенням амбулаторного лікування.

{Абзац четвертий пункту 12.8 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022, № 495 від 23.07.2024}

12.9. Документи на звільнення військовослужбовців з військової служби надсилаються безпосередньо до служби персоналу, підпорядкованій посадовій особі, яка має право на звільнення такого військовослужбовця з військової служби, у таких випадках звільнення:

{Абзац перший пункту 12.8 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

за підставами, передбаченими пунктами «г»-«е», «и» частини третьої, підпунктами «а», «д», «є», «ж» пункту 1, підпунктами «в», «з» пункту 2 частини четвертої, підпунктами «д», «е», «и»-«о», «р», «с» пункту 1, підпунктами «д», «е», «з»-«м», «р», «с» пункту 2, підпунктами «а», «в», «е», «з» пункту 3 частини п’ятої, підпунктами «д»-«к» пункту 1, підпунктами «ґ»-«и», «й», «к» пункту 2, підпунктами «а», «б», «в», «д», «ж» пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», якщо звільнення відбувається за ініціативою командування;

{Абзац другий пункту 12.9 розділу XII в редакції Наказів Міністерства оборони № 383 від 15.11.2022, № 495 від 23.07.2024}

за підставами, передбаченими пунктами «б», «в», «д», «є» частини третьої, підпунктами «г», «е», «є» пункту 1, підпунктами «б», «г», «д», «е» пункту 2 частини четвертої, підпунктами «а»-«в», «ґ», «к», «р» пункту 1, підпунктами «а»-«в», «ґ», «й», «к», «п», «р» пункту 2, підпунктами «а»,«б»,«г», «д» пункту 3 частини п’ятої, підпунктами «а»-«в», «ґ», «й» пункту 1, підпунктами «а», «б», «г», «і», «й» пункту 2, підпунктами «а», «б», «г», «ґ» пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», якщо звільнення відбувається за бажанням військовослужбовця.

{Абзац третій пункту 12.9 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

{Пункт 12.9 розділу XII в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 422 від 22.08.2018}

12.10. У разі коли командир військової частини, в якій проходять військову службу військовослужбовці, які звільняються, вважає, що наданих йому прав недостатньо для заохочення, він порушує клопотання перед старшим командиром про застосування заохочення, що належить до його прав, про що зазначається у Поданні.

{Абзац перший пункту 12.10 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Про необхідність заохочення військовослужбовців відзнакою Міністерства оборони України "Ветеран військової служби" зазначається у Поданні до звільнення тих військовослужбовців, звільнення з військової служби яких здійснюється Міністром оборони України.

Для заохочення військовослужбовців відзнакою Міністерства оборони України "Ветеран військової служби", звільнення з військової служби яких здійснюється іншими посадовими особами, направляється Подання для заохочення за їх підписом безпосередньо до служби персоналу Міністерства оборони України.

{Абзац третій пункту 12.10 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Заохочення військовослужбовців іншими відзнаками Міністерства оборони України здійснюється у порядку, встановленому Положенням про відомчі заохочувальні відзнаки Міноборони.

{Абзац четвертий пункту 12.10 розділу XII в редакції Наказу Міністерства оборони № 51 від 01.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

12.11. Перелік документів, що подаються з Поданням до звільнення військовослужбовця з військової служби, зазначено у додатку 19 до Інструкції.

{Пункт 12.11 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

XIII. Проходження військової служби під час виконання військового обов'язку в запасі

13.1. Виконання військовозобов’язаними військового обов’язку в запасі у мирний час полягає у додержанні порядку та правил військового обліку, проходження зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов’язків військової служби в особливий період.

{Пункт 13.1 розділу XIII в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

13.2. Громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань.

Порядок відбору, умови і порядок проходження служби у військовому резерві, строки контракту та порядок звільнення зі служби у військовому резерві визначаються Законом

України "Про військовий обов’язок і військову службу", Положенням про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженим Указом Президента України від 29 жовтня 2012 року № 618.

{Пункт 13.2 розділу XIII в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}

13.3. Порядок атестування осіб до присвоєння військових звань офіцерського складу запасу, а також порядок присвоєння військовозобов'язаним військових звань під час виконання військового обов'язку у запасі, служби у військовому резерві Збройних Сил України, організації обліку офіцерського складу запасу визначається законодавством України.

{Пункт 13.3 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

13.4. Порядок проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами визначається Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" та іншими законодавчими актами.

13.5. Результати відбору військовозобов'язаних для направлення до інших військових формувань, які проводяться представниками центральних органів виконавчої влади, що керують ними, погоджується з Генеральним штабом Збройних Сил України.

На підставі розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки відпрацьовуються подання щодо прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу запасу, які направляються до обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки погоджують та направляють ці подання до органів управління інших військових формувань.

Підставою для вручення припису офіцеру запасу у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки і направлення його особової справи є витяг із наказу керівника військового формування або розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України.

Про вибуття офіцера для проходження військової служби до іншого військового формування територіальний центр комплектування та соціальної підтримки доповідає за підпорядкованістю до служби персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

{Абзац четвертий пункту 13.5 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

{Пункт 13.5 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

XIV. Особливості проходження військової служби та виконання військового обов'язку в запасі в особливий період

14.1. На посади осіб офіцерського складу у військових частинах призначаються за мобілізаційним планом офіцери, які перебувають на військовій службі, в запасі та у військовому резерві. Офіцерський склад Збройних Сил України, Державної спеціальної

служби транспорту поповнюється також за рахунок осіб, яким в особливий період будуть присвоєні військові звання офіцерського складу.

Затвердження мобілізаційного призначення проводиться відповідно до номенклатури посад осіб офіцерського складу за мобілізаційним планом, яка затверджується Міністром оборони України.

14.2. Розгляд та затвердження призначень на посади проводиться:

офіцерів, які проходять військову службу,- за планами персонального переміщення та списками офіцерів, які прибувають з інших військових частин;

офіцерів, які проходять службу у військовому резерві,- наказами відповідних посадових осіб;

офіцерів запасу - за приписними картами;

офіцерів, які призначаються на посади, що підлягають затвердженню вищими посадовими особами,- за іменними списками.

Форми планів персонального переміщення, іменних списків і приписних карт установлюються Генеральним штабом Збройних Сил України.

14.3. Під час комплектування військових частин, що заново формуються, кандидати на посади командирів та начальників цих формувань затверджуються згідно з номенклатурою посад, а право затвердження кандидатів на інші посади зі штатно-посадовою категорією «полковник» і нижче надається командувачам видів Збройних Сил України, командувачам оперативних командувань, командувачам родів військ і сил, що не входять до складу видів Збройних Сил України, керівникам органів військового управління Збройних Сил України, командирам з'єднань, військових частин, керівникам військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, на яких мобілізаційним планом покладено розгортання таких формувань.

14.4. Іменні списки кандидатів для розгляду та затвердження мобілізаційного призначення узгоджуються з відповідними посадовими особами і подаються за підпорядкованістю:

до служби персоналу видів Збройних Сил України - щокварталу до 15 січня, 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня;

до служби персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - до 1 лютого, 1 травня, 1 серпня, 1 листопада.

14.5. Іменні списки кандидатів на посади за мобілізаційним планом, розгляд та затвердження яких проводиться посадовими особами, визначеними номенклатурою посад для затвердження за мобілізаційним призначенням, подаються до служби персоналу зазначених посадових осіб.

14.6. Службами персоналу видів Збройних Сил України у термін до 01 березня, 01 червня, 01 вересня, 01 грудня до служби персоналу Генерального штабу Збройних Сил України подаються узагальнені відомості щодо кількості посад номенклатури посад за

мобілізаційним планом, а також про кількість затверджених на ці посади осіб офіцерського складу з поясненням причин щодо кожної посади, на яку затвердження не проведено.

14.7. Призначення (переміщення) військовослужбовців на посади згідно з мобілізаційним призначенням оформляються наказами по стройовій частині та не дублюються наказами по особовому складу. Присвоєння чергових військових звань таким військовослужбовцям здійснюється в установленому порядку наказами посадових осіб, визначених пунктами 42, 43 Положення.

14.8. Права командувачів видів Збройних Сил України, родів військ, що не входять до складу видів Збройних Сил України, командувачів військ оперативних командувань Збройних Сил України, командирів корпусів (повітряних командувань) щодо призначення осіб офіцерського складу на посади поширюються на військові частини та підрозділи, які передані в оперативне підпорядкування, тільки стосовно поповнення їх особами офіцерського складу, а також переміщення офіцерів у межах військової частини.

14.9. Відрядження військовослужбовців до військових (військово-цивільних) адміністрацій здійснюється з урахуванням вимог пунктів 156[1], 156[2] Положення.

14.10. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців із числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання на підставі, визначеній статтею 81[1] Кримінального кодексу України, та військовослужбовців, які на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період були призвані з числа засуджених осіб, яких звільнено від відбування покарання з випробуванням), після їх звільнення з полону, за їх бажанням надається додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини (крім військовослужбовців, які висловили бажання звільнитися з військової служби після звільнення з полону).

Відкликання з додаткової відпустки після звільнення військовослужбовця з полону допускається виключно за його згодою.

14.11. В особливий період, у тому числі під час дії правового режиму воєнного стану, військовослужбовці Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, можуть направлятися на навчання за кордон (для підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації) та в інших цілях, пов’язаних з освоєнням нових зразків озброєння, військової техніки та підготовкою штабів підрозділів (з’єднань).

Добір для направлення на навчання (підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації) за кордон військовослужбовців зазначених категорій здійснюється зі складу:

військових частин, які планується озброювати новими іноземними зразками озброєння, військової техніки;

військових частин, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії;

зі складу підрозділів (військових частин) обслуговування та забезпечення зазначених зразків озброєння та військової техніки.

Під час проведення мобілізації та дії воєнного стану, новий Контракт про проходження військової служби за наявності підстав, передбачених пунктом 2.8 розділу II цієї Інструкції, з військовослужбовцями, Контракт про проходження військової служби в яких набрав чинності до введення воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», не укладається, крім тих військовослужбовців, Контракт про проходження військової служби в яких укладений на строки, визначені частиною другою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", та який набрав чинності під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні;

{Пункт 14.11 розділі XIV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

14.12. Військовослужбовці можуть направлятися за кордон у складі військових підрозділів (розрахунків, екіпажів) або індивідуально.

Направлення військовослужбовців Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, відібраних для навчання за кордоном з метою, зазначеною у пункті 14.11 цього розділу, здійснюється рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України за поданнями командувачів видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України та Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту з дотриманням вимог Інструкції з організації та здійснення міжнародного співробітництва в системі Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 23 липня 2021 року № 218.

Дострокове повернення в Україну військовослужбовців, направлених на навчання за кордон, здійснюється за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України.

Вимога щодо необхідності укладання контракту та оформлення виїзних справ до зазначеної у цьому пункті категорії військовослужбовців не застосовується.

14.13. У разі оголошення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану присвоєння військовослужбовцям військових звань здійснюється в порядку, визначеному Положенням, з урахуванням таких особливостей:

присвоєння військових звань здійснюється посадовими особами, визначеними пунктами 42, 43 Положення;

список військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергових військових звань, направляється командиром військової частини для реалізації за підпорядкованістю в установленому порядку;

списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння військових звань (додаток 4) вищими посадовими особами, складаються за потреби та подаються командиром військової частини безпосередньо до служби персоналу посадової особи, визначеної пунктом 43 Положення;

військовослужбовцям офіцерського складу до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у такому званні в запасі;

військовослужбовцям сержантського і старшинського складу, призваним на військову службу, строк вислуги у військовому званні обчислюється з дня зарахування до списків особового складу військової частини з урахуванням строку вислуги у військовому званні до попереднього звільнення з військової служби в запас;

чергові військові звання особам сержантського і старшинського складу, призначеним на посади осіб офіцерського складу, присвоюються з урахуванням пунктів 46, 49, 55 Положення до штаб-сержанта (штаб-старшини) включно;

{Пункт 14.13 розділу XIV доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

громадянам, які подаються до присвоєння первинного військового звання молодший лейтенант запасу відповідно до підпункту 6 пункту 51 Положення, військове звання присвоюється з одночасним вирішенням питання щодо призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та призначення на посади офіцерського складу за медичними, фармацевтичними, психологічними та реабілітаційними (у тому числі з протезування-ортезування, надання медичних виробів, забезпечення допоміжними засобами реабілітації) напрямами діяльності. На кандидата опрацьовуються відповідні атестаційні документи, перелік яких визначений Порядком атестування громадян до присвоєння військових звань офіцерського складу запасу (резерву). Атестація на таких осіб складається у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування їх на військовому обліку на підставі отриманої письмової згоди від військової частини, або наявної інформації у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки про відповідну вакантну посаду. Після отримання витягу з наказу (по особовому складу) або повідомлення про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, атестаційного листа про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу та атестаційних матеріалів, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки видає наказ про призов такої особи на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

{Абзац восьмий 14.13 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025, № 554 від 19.08.2025}

громадянам, які подаються до присвоєння первинного військового звання молодший лейтенант запасу відповідно до підпункту 6 пункту 51 Положення, військове звання присвоюється одночасно з прийняттям їх на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та призначенням на посади за медичними, фармацевтичними, психологічними та реабілітаційними (у тому числі з протезування-ортезування, надання медичних виробів, забезпечення допоміжними засобами реабілітації) напрямами діяльності. У такому разі, на кандидата одночасно з документами зазначеними в абзаці восьмому цього пункту опрацьовуються документи визначені пунктом 2.20 розділу II цієї Інструкції;

{Абзац дев'ятий 14.13 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено. Присвоєння військових звань у порядку переатестацій громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу здійснюється в порядку, визначеному Положенням, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 3.20 розділу ІІІ цієї Інструкції.

14.14. У період дії воєнного стану військовослужбовці рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу (крім військовослужбовців рядового складу, сержантського і старшинського складу, зазначених у підпункті 8 пункту 50 Положення) з одночасним присвоєнням їм військового звання молодшого лейтенанта з урахуванням пункту 104 Положення.

{Абзац перший пункту 14.14 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 31 від 21.01.2025, № 274 від 28.04.2025}

Під час дії воєнного стану особам рядового складу, сержантського і старшинського складу, які у зазначений період призначені на посади офіцерського складу, первинне військове звання офіцерського складу молодший лейтенант присвоюється командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі. Призначення осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу на посади осіб офіцерського складу у військових частинах, що утримуються за штатами воєнного часу, здійснюються наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад для призначення без направлення їх на курс військової підготовки.

{Пункт 14.14 розділу XIV доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства оборони № 31 від 21.01.2025}

Під час дії воєнного стану військовослужбовці рядового складу, сержантського і старшинського складу, які мають вищу освіту ступеня магістра медичного або фармацевтичного спрямування (у тому числі сертифікат лікаря-спеціаліста або фармацевта-спеціаліста), за спеціальностями "Психологія", "Технології медичної діагностики та лікування" (спеціалізація "Протезування-ортезування"), "Терапія та реабілітація", "Біомедична інженерія (освітня програма з технологій протезно-ортопедичних виробів)" чи прирівняну до неї згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XV Закону України "Про вищу освіту" вищу освіту медичного, фармацевтичного спрямування або за зазначеними спеціальностями, а також які мають вищу освіту та пройшли післядипломне навчання на циклах спеціалізації "Ерготерапія", "Протезування-ортезування", "Терапія мови і мовлення", "Фізична терапія", пройшли (за потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, та які проходять військову службу за контрактом, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період, можуть прийматися на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу або продовжувати проходити військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,

військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період з одночасним присвоєнням їм військового звання молодшого лейтенанта та призначенням на посади офіцерського складу за медичними, фармацевтичними, психологічними та реабілітаційними (у тому числі з протезування-ортезування, надання медичних виробів, забезпечення допоміжними засобами реабілітації) напрямами діяльності з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності.

{Абзац третій пункту 14.14 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

Під час дії воєнного стану військовослужбовці, які мають зазначену в підпункті 7 пункту 50 Положення вищу освіту, призначаються на військові посади та переміщаються по службі з дотриманням вимог, встановлених пунктом 4.1 розділу IV цієї Інструкції.

{Абзац пункту 14.14 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, мають вищу освіту ступеня магістра або прирівняну до неї вищу освіту згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XV Закону України "Про вищу освіту", та досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності не менше двох років, можуть присвоюватися військові звання молодшого лейтенанта одночасно з призначенням на посади офіцерського складу із штатно-посадовою категорією до полковника (капітана 1 рангу) включно за відповідним профілем службової діяльності, набутого досвіду та фаху з урахуванням потреби в офіцерах відповідної спеціальності. Такі військовослужбовці продовжують проходити військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період та у подальшому направляються на підготовку на курси професійної військової освіти (L-курси) для здобуття відповідних рівнів військової освіти у встановленому законодавством порядку.

{Абзац пункту 14.14 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 31 від 21.01.2025; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

На кандидатів, зазначених в абзацах третьому, п'ятому цього пункту, готуються документи, перелік яких визначений пунктом 3.9 розділу III цієї Інструкції.

{Абзац пункту 14.14 розділу XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 31 від 21.01.2025; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

Під час дії воєнного стану первинне військове звання сержантського і старшинського складу з одночасним призначенням на посади сержантського і старшинського складу, а також військове звання молодший лейтенант відповідно до підпунктів 5-7 пункту 50 Положення, призначеним або з одночасним призначенням на посади осіб офіцерського складу присвоюється військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або військову службу за призовом осіб із числа

резервістів в особливий період без прийняття їх на військову службу за контрактом (якщо військовослужбовець не висловив бажання проходити військову службу за контрактом);

{Абзац пункту 14.14 розділу XIV в редакції Наказів Міністерства оборони № 31 від 21.01.2025, № 274 від 28.04.2025}

Під час дії воєнного стану до військовослужбовців, які були позбавлені військового звання в дисциплінарному порядку, може бути застосовано заохочення встановлене статтею 15 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України у вигляді поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану, яке він мав до накладення стягнення, за умови проходження ним військової служби під час дії воєнного стану не менше шести місяців та позитивної атестації від посадових осіб, які клопочуть про застосування такого виду заохочення.

Посадова особа, яка клопоче щодо застосування до військовослужбовця заохочення, передбачене пунктом «б²» статті 15 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України з урахуванням вимог статті 26² зазначеного Статуту, разом з клопотанням подає за підпорядкованістю наступні документи:

подання (додаток 1);

подання до присвоєння військового звання (додаток 3);

службову характеристику (додаток 7);

довідку про проходження служби (трудову діяльність) (додаток 10);

два примірники контракту (у разі якщо військовослужбовець виявив бажання проходити військову службу за контрактом після застосування щодо нього такого виду заохочення чи проходить військову службу за контрактом на посадах осіб рядового складу або сержантського (старшинського) складу). Контракт укладається на строки визначені частиною третьою статті 23 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Реалізація заохочення, передбаченого пунктом «б²» статті 15 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, здійснюється наказами по особовому складу з одночасним призначенням на посади щодо військових звань офіцерського складу - Міністра оборони України, а щодо військових звань сержантського (старшинського) складу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

14.15. В особливий період планування службової кар'єри військовослужбовців здійснюється на строк дії Контракту про проходження військової служби та понад визначений строк у випадках виявлення бажання військовослужбовців продовжувати військову службу до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації без укладання нового Контракту про проходження військової служби.

Порядок складання (уточнення) індивідуального плану управління кар'єрою військовослужбовців здійснюється з урахуванням вимог пункту 4.2 розділу IV цієї Інструкції.

14.16. В особливий період управління службовою кар'єрою військовослужбовців здійснюється відповідними командирами (начальниками) та службами персоналу з

використанням індивідуальних планів управління кар'єрою, алгоритмів управління кар'єрою та паспортів військових посад за етапами, визначеними пунктом 4.4 розділу IV цієї Інструкції.

14.17. В особливий період з моменту оголошення мобілізації до введення воєнного стану щорічне оцінювання військовослужбовців проводиться до 30 листопада календарного року, а осіб рядового, сержантського і старшинського складу військових частин (підрозділів), які виконують завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій,- після завершення виконання завдань за призначенням та у разі перебування в пунктах дислокації військових частин (у визначених районах) військовослужбовців і посадових осіб, які здійснюють щорічне оцінювання.

Особливості проведення щорічного оцінювання військовослужбовців в умовах правового режиму воєнного стану визначаються окремим рішенням Міністра оборони України.

Періодичне оцінювання проводиться між щорічними оцінюваннями протягом дії особливого періоду у випадках, зазначених у пункті 7.6 розділу VII цієї Інструкції.

14.18. Під час особливого періоду щорічне оцінювання здійснюється для визначення відповідності військовослужбовців займаним посадам за результатами оцінки їх службової діяльності за рік та прийняття рішень щодо присвоєння військових звань, просування або переміщення військовослужбовців по службі, або їх звільнення з військової служби.

Періодичне оцінювання здійснюється для характеристики дій військовослужбовців і визначення перспектив подальшого службового використання на підставі аналізу їх службової діяльності за визначений період.

14.19. Під час особливого періоду щорічному та періодичному оцінюванню підлягають усі військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову службу за контрактом, за винятком випадків, зазначених у пункті 14.17 цього розділу.

14.20. Щорічне оцінювання військовослужбовців під час особливого періоду не проводиться у випадках:

перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками);

перебування у розпорядженні посадових осіб, які мають право призначення на посади;

прикомандирування до відповідних рад у зв'язку з обранням на посади, на яких вони працюють на постійній основі;

відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти;

визнання військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (контузій, травм або каліцтв), одержаних під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

проходження військової служби за кордоном у складі військових підрозділів, багатонаціональних органів військового управління, національного персоналу, у закордонних дипломатичних установах України, в інших міжнародних організаціях;

навчання військовослужбовців у військових навчальних закладах за очною (денною) формою здобуття освіти строком більше шести місяців, за винятком року завершення навчання.

Крім того, щорічне оцінювання військовослужбовців під час особливого періоду не проводиться, якщо до початку його проведення не минуло три місяці проходження військової служби у рік:

повернення з відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, а також з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками);

закінчення навчання у військових навчальних закладах за очною (денною) формою здобуття освіти, що тривало більше шести місяців;

прийняття на військову службу за контрактом;

поновлення на військовій службі;

призову на військову службу.

Незалежне оцінювання не проводиться під час проходження громадянами військової служби на посадах, передбачених штатами воєнного часу.

14.21. Під час особливого періоду за підсумками щорічного оцінювання складається скорочена оцінна картка. Результати періодичного оцінювання вносяться відповідно до розділу 6 скороченої оцінної картки.

За результатами періодичного оцінювання складається службова характеристика, а в окремих випадках, визначених пунктом 7.6 розділу VII цієї Інструкції,- атестація на присвоєння військового звання офіцерського складу, нагородний лист, відгук на випускника військового навчального закладу після року служби.

14.22. Під час особливого періоду атестація на присвоєння військового звання офіцерського складу, скорочена оцінна картка військовослужбовця та службова характеристика військовослужбовця складаються в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

14.23. Зобов'язання посадових осіб щодо складання скороченої оцінної картки військовослужбовця під час особливого періоду визначені пунктами 7.10-7.13 розділу VII цієї Інструкції.

14.24. Залежно від результатів оцінювання службової діяльності військовослужбовців за рік, посадові особи, які складають на військовослужбовців скорочені оцінні картки, роблять висновки щодо відповідності посадам, які вони займають, а також надають рекомендації стосовно їх подальшого службового використання, а саме:

присвоєння військового звання;

просування по службі із зазначенням перспективних посад;

залишення на займаній посаді або продовження строку перебування на посаді;

призначення на рівнозначну посаду із зазначенням причин, визначених підпунктом 2 пункту 82 Положення;

призначення на нижчу посаду із зазначенням причин, визначених підпунктом 3 пункту 82 Положення;

направлення на навчання, підготовку (перепідготовку);

залишення на військовій службі понад граничний вік;

звільнення з військової служби із зазначенням підстав, визначених статтею 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

В особливий період у разі розбіжності висновків та рекомендацій безпосереднього і прямого командирів (начальників), які здійснювали щорічне оцінювання, скорочена оцінна картка розглядається на засіданні комісії з питань проходження військової служби, підзвітної посадовій особі, до повноважень якої належить право виконання висновків оцінювання військовослужбовця. Висновок цієї комісії заноситься до розділу 7 скороченої оцінної картки і є остаточним.

Якщо в умовах особливого періоду неможливо оформити документи та забезпечити проведення щорічного оцінювання військовослужбовця протягом календарного року або під час дії воєнного стану у разі подання документів з питань призначення на посаду, звільнення з військової служби, нагородження чи присвоєння чергового військового звання на військовослужбовця складається службова характеристика. Залежно від результатів службової діяльності та отриманого бойового досвіду військовослужбовця, посадові особи, які складають службову характеристику, роблять висновки щодо подальшого службового використання або заохочення військовослужбовця, а саме:

призначення на вищу посаду із зазначенням перспективної посади;

нагородження державною нагородою, заохочувальною відзнакою Міністерства оборони України або почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України;

присвоєння військового звання;

призначення на рівнозначну посаду із зазначенням причин, визначених підпунктом 2 пункту 82 Положення;

залишення на займаній посаді або продовження строку перебування на посаді;

призначення на нижчу посаду із зазначенням причин, визначених підпунктом 3 пункту 82 Положення;

направлення на навчання, підготовку (перепідготовку);

доцільності укладання нового Контракту про проходження військової служби;

залишення на військовій службі понад граничний вік;

звільнення з військової служби із зазначенням підстав, визначених статтею 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

доцільності проходження служби у військовому резерві після звільнення з військової служби.

Командири (начальники), які складають на своїх підлеглих скорочені оцінні картки або службові характеристики, відповідають за об'єктивність оцінювання та обґрунтованість наданих висновків і рекомендацій.

14.25. В особливий період на військовослужбовця складається скорочена оцінна картка. Безпосередній начальник заповнює розділи 1-4, 6 скороченої оцінної картки. Прямий начальник здійснює висновок та рекомендації, які заносить до розділу 5 скороченої оцінної картки.

14.26. В особливий період з моменту оголошення мобілізації до введення воєнного стану розгляду комісіями з питань проходження військової служби підлягають скорочені оцінні картки або службові характеристики:

у разі наявності висновків про невідповідність військовослужбовця займаній посаді та рекомендацій щодо призначення на нижчу посаду або звільнення з військової служби;

у разі розбіжності висновків та рекомендацій безпосереднього і прямого командирів (начальників), які здійснювали щорічне оцінювання.

Комісії з питань проходження військової служби (Ради сержантів (Ради старшин)) військових частин всебічно вивчають оцінні картки та службові характеристики, встановлюють їхню відповідність діловим і моральним якостям військовослужбовців, які оцінюються, визначають відповідність військовослужбовців займаним посадам та надають рекомендації стосовно подальшого їх службового використання.

Особливості роботи комісій з питань проходження військової служби (Ради сержантів (Ради старшин)) в умовах правового режиму воєнного стану визначаються окремим рішенням Міністра оборони України.

14.27. В особливий період, крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану, переміщення осіб офіцерського складу за підставою, визначеною підпунктом 5 пункту 82 Положення, здійснюється в порядку, визначеному пунктом 4.12 розділу IV цієї Інструкції, з урахуванням таких особливостей:

граничні строки перебування на посадах, крім військовослужбовців, зазначених у пункті 4.12 розділу IV цієї Інструкції, не встановлюються для осіб офіцерського складу, які виконують завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій;

визначення посад, на які доцільно призначити офіцерів, строк перебування на посаді яких закінчується у наступному році, здійснюється відповідно до результатів оцінювання;

за службовою необхідністю рішення про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах приймають посадові особи, до номенклатури посад яких належить посада військовослужбовця та оголошують його наказами по особовому складу.

Під час проведення мобілізації та дії воєнного стану граничні строки перебування на посадах для осіб офіцерського складу не встановлюються.

{Розділ XIV доповнено пунктом 14.27 згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

14.28. У разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану на всій території країни або в окремих її місцевостях військовослужбовці, які перебувають у відпустках (за винятком відпустки для лікування у зв'язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками), відпустки після звільнення військовослужбовця з полону), можуть бути відкликані з цих відпусток та за викликом зобов'язані негайно повернутися до місця служби у порядку, встановленому пунктом 252 Положення.

Під час дії особливого періоду надання відпустки військовослужбовцям для лікування у зв'язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), здійснюється у порядку, встановленому пунктами 252, 258 та 259 Положення.

14.29. Звільнення з військової служби через службову невідповідність не здійснюється під час проведення мобілізації та дії воєнного стану - до оголошення демобілізації. Протягом строку проведення мобілізації або дії воєнного стану військовослужбовець, якому скасовано допуск до відомостей, що становлять державну таємницю, підлягає призначенню на посаду, яка не передбачає такого допуску, або зараховується у розпорядження посадової особи, яка має право призначення на посади, на підставі, визначеній підпунктом 8 пункту 116 Положення.

Звільнення з військової служби у зв'язку з проведенням організаційних заходів здійснюється в разі видання директиви Міністерства оборони України, Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України про проведення організаційних заходів і неможливості переміщення військовослужбовців, посади яких скорочені, на інші посади. Неможливість переміщення військовослужбовців на інші посади визначається у порядку, передбаченому пунктом 12.2 розділу XII цієї Інструкції.

Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування в запасі, підлягають звільненню з військової служби за віком або продовжують проходження військової служби з урахуванням частини другої статті 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та у порядку, визначеному розділом XI Положення.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, щодо яких строки звільнення з військової служби визначені Указом Президента України (рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України) відповідно до підпункту «а» пункту 1 частини четвертої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», та які виявили бажання продовжувати військову службу, з урахуванням рішення командування військової частини, можуть продовжувати проходити військову службу до визначення строків звільнення з військової служби наступним Указом Президента України (рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України), але підлягають звільненню у строки, визначені Указом Президента

України про оголошення демобілізації. Зазначені військовослужбовці також за бажанням можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.

Військовослужбовці за бажанням та за наявності підстав, передбачених підпунктами «й» та «к» пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», підлягають звільненню з військової служби не пізніше трьох місяців з дня написання рапортів за такими підставами на звільнення з військової служби. Звільнення з військової служби за цими підставами військовослужбовців, які виконують завдання в інтересах оборони України, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також в районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, здійснюється після завершення виконання таких завдань та не пізніше трьох місяців з дня подання рапорту на звільнення з військової служби. Звільнення з військової служби військовослужбовців, які подали рапорт на звільнення за такими підставами та потрапили в умови, що унеможливлюють їх звільнення і виключення зі списків особового складу (захопленими в полон або заручниками, інтернованими в нейтральних державах, зникли безвісти за особливих обставин чи перебувають на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я), здійснюється не пізніше трьох місяців з дати завершення дії таких умов або набрання чинності відповідними судовими рішеннями. У разі наявності ознак масового звільнення строки звільнення за такими підставами визначаються розпорядчим актом Міністерства оборони України, але не пізніше трьох місяців з дня набуття права на звільнення (подання рапорту на звільнення з військової служби).

У разі оголошення демобілізації наказами посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення, підлягають звільненню з військової служби за підставами, визначеними пунктом «а» частини третьої, підпунктом «а» пункту 1 частини четвертої, пунктами 1, 2 частини п'ятої та пунктом «в» частиною сьомою статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», військовослужбовці, які:

були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

були призвані на військову службу за призовом з числа резервістів в особливий період;

були прийняті на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, та які не бажають проходити військову службу за новим контрактом;

які, проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які не бажають проходити військову службу за новим контрактом;

вислужили встановлені строки військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

досягли граничного віку перебування на службі;

були прийняті на військову службу за контрактом з числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання на підставі, визначеній статтею 81[1] Кримінального кодексу України.

У разі припинення або скасування правового режиму воєнного стану наказами посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення, підлягають звільненню з військової служби за підставами, визначеними пунктами 1, 2 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу.

Військовослужбовці, яким під час дії особливого періоду військова служба продовжена понад встановлені строки або стосовно яких із настанням особливого періоду були скасовані накази про звільнення з військової служби, що були видані до оголошення мобілізації, або які в особливий період уклали контракт на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», після оголошення демобілізації звільняються з військової служби за підставами, визначеними пунктом «а» частини третьої, пунктами 1, 2 частини п'ятої та пунктами 1, 2 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Документи на звільнення військовослужбовців направляються безпосередньо до посадових осіб, які мають право їх звільнення з військової служби. Наказ по особовому складу про звільнення цих військовослужбовців повинен бути виданий і доведений до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем взяття громадянина на військовий облік та до військової частини за місцем проходження військової служби в строки, що забезпечуватимуть вчасне здавання справ і посад і розрахунок військовослужбовців, а також виконання строків звільнення, визначених Президентом України.

Командир військової частин зобов'язаний забезпечити своєчасне здавання військовослужбовцями посади, проведення усіх необхідних розрахунків з військовослужбовцями, стосовно яких видано наказ по особовому складу про звільнення з військової служби, у порядку, визначеному пунктом 242 Положення, та направлення їх на військовий облік до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, звільняються з військової служби з урахуванням вимог пункту 260 Положення.

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців базової військової служби та курсантів (слухачів) військових навчальних закладів), які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з прямим підпорядкуванням близькій особі та у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічні основні відпустки надаються з розрахунку 1/12 частина тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до закону, за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більше ніж 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання в межах України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців базової військової служби та курсантів (слухачів) військових навчальних закладів), які звільняються зі служби за віком,

станом здоров’я, у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічні основні та додаткові відпустки в рік звільнення надаються на строки, установлені пунктами 1 та 4 статті 10^1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

У рік звільнення зазначених військовослужбовців з військової служби у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, та додаткової відпустки, передбаченої статтею 16^2 Закону України «Про відпустки».

У разі звільнення військовослужбовця до закінчення календарного року, за який він уже використав щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі або у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира (начальника) військового з’єднання чи частини, керівника органу військового управління, військового начального закладу, установи та організації провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не проводяться.

Військовослужбовцям, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним зі списків військової частини, відпустки за період служби в поточному році не надаються.

Громадяни, звільнені з військової служби, зобов’язані в п’ятиденний строк прибути до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (перебування).

Військовослужбовці, які були призвані на військову службу або в яких строк проходження військової служби закінчився в особливий період та які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і є придатними до проходження військової служби за станом здоров’я, після оголошення демобілізації за бажанням укладають Контракт про проходження військової служби та продовжують проходити військову службу. Стосовно військовослужбовців, які були прийняті на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію без проведення спеціальної перевірки та які виявили бажання укласти новий Контракт про проходження військової служби у мирний час, за місцем проходження служби проводиться спеціальна перевірка відомостей у порядку, визначеномупунктом 2.16 розділу ІІ цієї Інструкції.

14.30. Під час дії особливого періоду, періоду проведення мобілізації та дії воєнного стану, за наявності підстав для звільнення з військової служби через сімейні обставини або інших поважних причин, визначених абзацами дванадцятим, чотирнадцятим, п’ятнадцятим пункту 2 та абзацами тринадцятим, чотирнадцятим пункту 3 частини дванадцятої статті 26

Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», військовослужбовець особисто, за підпорядкованістю, подає на ім'я командира (начальника) військової частини або керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання/перебування особи, за якою здійснює або здійснюватиме постійний догляд, рапорт (заяву) за формою, визначеною у додатку 22 до цієї Інструкції. До рапорту (заяви) додаються документи, що підтверджують право на звільнення (зазначені в підпунктах 22, 25-28 пункту 5 додатку 19 до цієї Інструкції), або копії таких документів, засвідчених в установленому порядку.

Після подання військовослужбовцем рапорту (додаток 22 до цієї Інструкції), командир (начальник) військової частини з урахуванням вимог, визначених Порядком організації роботи з рапортами військовослужбовців, зобов'язаний надіслати у триденний строк з дня отримання такого рапорту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зазначеному у рапорті, запит на перевірку його сімейного стану.

Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, протягом одного календарного дня після одержання заяви військовослужбовця або запиту від військової частини про перевірку сімейного стану військовослужбовця призначає комісію.

Комісія з перевірки сімейного стану військовослужбовця утворюється при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у такому складі:

голова комісії - заступник керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

члени комісії - представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (не менше трьох осіб).

Під час своєї роботи комісія з перевірки сімейного стану військовослужбовця:

вивчає отримані заяву (запит) та підтвердні документи;

відвідує задекларованe/зареєстроване місце проживання/перебування особи, за якою військовослужбовець здійснює або здійснюватиме постійний догляд;

перевіряє відомості щодо наявності/відсутності інших членів сім'ї, які здійснюють або можуть здійснювати постійний догляд за особою, зазначеною у заяві або запиті, зокрема інформацію щодо наявних прийнятих структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, міських державних адміністрацій, виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі утворення) рад рішень про надання соціальних послуг з догляду за такою особою;

використовує відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інших інформаційних систем, реєстрів та баз даних, у тому числі шляхом інформаційного обміну;

за потреби, готує запити до відповідних органів державної влади, інших державних органів для отримання необхідної інформації або використовує інформацію з публічних електронних ресурсів.

Комісія зобов’язана провести перевірку сімейного стану військовослужбовця та особи, за якою військовослужбовець здійснює або здійснюватиме постійний догляд протягом десяти календарних днів з дати надходження заяви або запиту, але не пізніше ніж протягом дня, наступного за днем отримання інформації на запит до органів державної влади, інших державних органів.

У разі неотримання від органу державної влади, іншого державного органу відповіді на запит комісії не пізніше ніж на п’ятнадцятий день з дати реєстрації заяви або запиту, комісія приймає рішення на підставі поданих заявником документів та отриманих відомостей з реєстрів, баз даних та публічних електронних ресурсів. Про відсутність відповіді від органу державної влади, іншого державного органу на запит зазначається в акті перевірки сімейного стану.

За результатами перевірки комісія складає акт перевірки сімейного стану військовослужбовця за формою, визначеною у додатку 23 до цієї Інструкції, який не пізніше п’яти календарних днів з дати його складання надсилає командиру (начальнику) військової частини, який надіслав запит, а також військовослужбовцю.

Акт перевірки сімейного стану військовослужбовця складається у трьох примірниках, один з яких зберігається у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

{Розділ XIV доповнено пунктом 14.30 згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

14.31. Військова служба для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини під час дії воєнного стану, не призупиняється. Такі військовослужбовці, відповідно до підпункту 14 пункту 116 Положення зараховуються наказами по особовому складу в розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади.

Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини під час дії воєнного стану і не повернулися до військових частин (місць проходження військової служби) до дня припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється в порядку, встановленому частиною другою статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та пунктами 144^{1}-144^{7} Положення з урахуванням особливостей зазначених упунктах 4.54-4.60 розділу IV цієї Інструкції, з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану.

Період з дня самовільного залишення військової частини (місця проходження військової служби) до дня повернення до виконання військового обов’язку військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини, не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії, а виплата грошового, здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, поширення пільг, гарантій та компенсацій, встановлених законодавством для військовослужбовців, упродовж цього періоду не здійснюються, про що зазначається у наказах по стройовій частині.

Під час проведення мобілізації та дії воєнного стану, військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини, яким призупинено військову службу, та які не входять до чисельності Збройних Сил України, військова служба продовжується, якщо щодо них:

набрало законної сили рішення суду, яким призначено кримінальне покарання у виді штрафу, яким звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених статтями 47-49 Кримінального кодексу України, звільнено від відбування покарання на підставі амністії, звільнено від відбування покарання з випробуванням;

судом постановлено ухвалу про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності на підставі, передбаченій частиною п’ятою статті 401 Кримінального кодексу України.

Військовослужбовці, які під час дії воєнного стану вперше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408 Кримінального кодексу України, та які добровільно звернулися із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися на військову службу, можуть продовжити військову службу у військовій частині, яку вони самовільно залишили або в іншій військовій частині після отримання письмової згоди від командира (начальника) військової частини.

Перелік військових частин, до яких повинні добровільно прибувати військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини чи місця несення служби або дезертирували, затверджено наказом Міністерства оборони України від 30 листопада 2024 року № 793.

Зарахування до списків військової частини здійснюється у порядку, визначеному пунктами 4.54-4.56 розділу IV цієї Інструкції.

Військовослужбовці, щодо яких судом постановлено ухвалу про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності на підставі, передбаченій частиною п’ятою статті 401 Кримінального кодексу України, зараховуються до списків військової частини з дня прибуття до військової частини (місця проходження військової служби), але не пізніше трьох діб після набрання такою ухвалою законної сили.

Виплата недоотриманого грошового, продовольчого, речового, інших видів забезпечення та поширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством України для військовослужбовців, яким продовжено військову службу під час мобілізації та дії воєнного стану, з дня призупинення військової служби до дня її продовження, не здійснюється.

{Розділ XIV доповнено пунктом 14.31 згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

14.32. Під час проведення мобілізації та дії воєнного стану курсанти військових навчальних закладів, з якими Контракт про навчання достроково припинено (розірвано) у зв’язку з відрахуванням із навчання у військовому навчальному закладі на підставах, передбачених Особливостями відрахування, поновлення та переведення курсантів, крім тих, які відраховані з навчання за станом здоров’я, через сімейні обставини або з інших поважних причин або у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено кримінальне покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі,- вважаються такими, що проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та направляються для подальшого проходження військової служби у військові частини забезпечення навчального процесу військового навчального закладу або до інших військових частин. Після дострокового припинення (розірвання) Контракту про

навчання у військовому навчальному закладі на таких військовослужбовців складаються особові справи з урахуванням вимог Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України, які в подальшому направляються до військових частин за місцем проходження військової служби такими військовослужбовцями для їх обліку, зберігання та ведення.

Рішення про направлення таких військовослужбовців для подальшого проходження військової служби після відрахування з навчання та дострокового припинення (розірвання) Контракту про навчання приймає:

начальник військового навчального закладу, якщо відрахування з навчання та дострокове припинення (розірвання) Контракту про навчання здійснюється на першому курсі навчання, а подальше проходження військової служби у підпорядкованих військових частинах або підрозділах забезпечення навчального процесу;

командир (начальник), якому підпорядковується військовий навчальний заклад, якщо відрахування з навчання та дострокове припинення (розірвання) Контракту про навчання здійснюється на другому і наступних курсах, а подальше проходження військової служби у військових частинах та підрозділах, які підпорядковані військовому навчальному закладу або інших військових частинах, а також у разі прийняття рішення про направлення військовослужбовця до інших військових частин (на підставі клопотання начальника військового навчального закладу), якщо відрахування з навчання та дострокове припинення (розірвання) Контракту про навчання здійснено на першому курсі навчання.

{Розділ XIV доповнено пунктом 14.32 згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

14.33. Під час дії воєнного стану особам, які проходять або пройшли військову службу у Збройних Силах України на посадах осіб рядового складу за контрактом, форма та порядок укладення якого затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 153 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі під час воєнного стану» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 153), видається довідка про проходження громадянином України військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб рядового складу за контрактом, форма та порядок укладення якого, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 153 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі під час воєнного стану» за формою, визначеною додатком 24 до цієї Інструкції (далі - довідка за формою, визначеною додатком 24 до цієї Інструкції).

Довідка за формою, визначеною додатком 24 до цієї Інструкції, видається командиром (начальником) військової частини, в якій військовослужбовець проходить військову службу за контрактом, форма та порядок укладення якого затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 153, у день виключення його зі списків особового складу військової частини у зв’язку зі звільненням з військової служби у запас (відставку) за підставами, визначеними підпунктами «а», «б», «п» пункту 2,

підпунктами «б», «д», «ж» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» для пред’явлення уповноваженим службовим особам Державної прикордонної служби України у разі перетину державного кордону під час дії воєнного стану.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки або відповідний підрозділ військової частини А 0515 видає довідку за формою, визначеною додатком 24 до цієї Інструкції, особі, яка проходила військову службу за контрактом, форма та порядок укладення якого затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 153, та яку звільнено з військової служби у запас (відставку) за підставами, визначеними підпунктами «а», «б», «п» пункту 2, підпунктами «б», «д», «ж» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», у разі втрати ним такої довідки, виданої командиром (начальником) військової частини, в якій така особа проходила військову службу за таким контрактом, або не видання, з поважних причин, такої довідки особі у військовій частині.

З метою отримання довідки за формою, визначеною додатком 24 до цієї Інструкції, особа звертається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або відповідного підрозділу військової частини А 0515, в якому перебуває на військовому обліку, із заявою, складеною у довільній формі.

{Розділ XIV доповнено пунктом 14.33 згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

14.34. Під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану, на військову службу за контрактом до Збройних Сил України на посади рядового, сержантського, старшинського або офіцерського складу, відповідно до військових звань, за якими вони перебувають на військовому обліку, приймаються особи, які умовно-достроково звільнені від відбування покарання на підставі, визначеній статтею 81[1] Кримінального кодексу України.

Відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського, старшинського або офіцерського складу, під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану проводиться військовими частинами та територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки з числа засуджених, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом та представлені установою виконання покарання до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, передбаченого статтею 81[1] Кримінального кодексу України, а також з числа військовослужбовців, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які були звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, які засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджені за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи засуджені за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156[1], 258-258[6], частиною четвертою статті 286[1], статтею 348 Кримінального кодексу України, а також засуджені службові особи, які згідно з підпунктом 1 пункту 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу України займали особливо відповідальне становище.

Військовослужбовці, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, за їх бажанням можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на підставах та в порядку, визначеному розділом II цієї Інструкції, після закінчення іспитового строку та погашення судимості.

Відібрані кандидати з числа осіб, які умовно-достроково звільнені від відбування покарання, повинні відповідати вимогам, визначеним у частині другій статті 21^5 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Військовослужбовці, які на підставі, визначеній статтею 81^1 Кримінального кодексу України, умовно-достроково звільнені від відбування покарання, а також ті, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, на період умовно-дострокового звільнення, передбаченого статтею 81^1 Кримінального кодексу України, випробувального терміну, проходять військову службу виключно на посадах у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин, які визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України.

За військовослужбовцями з числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання, та з числа осіб, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, зберігаються військові звання, присвоєні їм до прийняття або призову на військову службу за контрактом.

{Абзац шостий пункту 14.34 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

Після вивчення особи, яка перебуває в установі виконання покарань територіальним центром комплектування та соціальної підтримки та військовою частиною, успішного проходження військово-лікарської комісії на придатність до військової служби за контрактом та на підставі ухвали суду про умовно-дострокове звільнення такої особи від відбування покарання, така особа доставляється представниками Національної гвардії України до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття її на спеціальний облік та оформлення особової справи, до якої, крім документів, визначених абзацом двадцять другим пункту 2.20 розділу II цієї Інструкції, додаються:

заява такої особи до керівництва установи виконання покарань про бажання ним проходити військову службу за контрактом, на підставі, визначеній статтею 81^1 Кримінального кодексу України;

письмова згода командира військової частини;

копія ухвали суду про умовно-дострокове звільнення такої особи від відбування покарання на підставі, визначеній статтею 81^1 Кримінального кодексу України.

Після взяття на спеціальний військовий облік такої особи вона супроводжується представниками Національної гвардії України до спеціалізованого підрозділу військової частини Збройних Сил України, яка надала письмову згоду для прийняття такої особи на військову службу за контрактом.

У разі ухилення від прийняття на військову службу за контактом особа, яку умовно-достроково звільнено від відбування покарання для проходження військової служби, на підставі статті 81[1] Кримінального кодексу України притягується до кримінальної відповідальності, передбаченої статтею 336[2] Кримінального кодексу України.

Контракт про проходження військової служби, з такими особами набирає чинності відповідно до пунктом 23 Положення.

За військовослужбовцями з числа осіб, які умовно-достроково звільнені від відбування покарання, на підставі статті 81[1] Кримінального кодексу України, а також з числа осіб, які призвані на військову службу по мобілізації, на особливий період, здійснення адміністративного нагляду покладається на командира військової частини, в якій такі особи проходять військову службу. Особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, беруться у військовій частині на спеціальний облік.

Переміщення військовослужбовців з числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання, та з числа осіб, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, дозволяється тільки у зв'язку із службовою необхідністю, без їх згоди, між спеціалізованими підрозділами військової частини протягом періоду умовно-дострокового звільнення, на підставі статті 81[1] Кримінального кодексу України та періоду іспитового строку.

Чергові військові звання військовослужбовцям з числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання на підставі статті 81[1] Кримінального кодексу України, та з числа осіб, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, під час проходження військової служби на період умовно-дострокового звільнення та іспитового строку, не присвоюються.

Військовослужбовцям з числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання, на підставі статті 81[1]Кримінального кодексу України, та які проходять військову службу за контрактом, можуть надаватися такі відпустки:

{Абзац сімнадцятий пункту 14.34 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

1) відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або після поранення (контузії, травми або каліцтва) на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії, яка надається виключно за місцем перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я;

2) відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, тривалістю не більше 10 календарних днів.

Під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану процес атестування військовослужбовців із числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання на підставі статті 81[1] Кримінального кодексу України, передбачає проведення тільки періодичного оцінювання.

Військовослужбовці з числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання на підставі статті 81[1] Кримінального кодексу України, достроково звільняються

з військової служби за рішенням командування військової частини, з урахуванням пункту 12.10 розділу XII цієї Інструкції, на підставах, визначених підпунктами «а» та «б» частини сьомої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Аркуш бесіди щодо звільнення з військової служби з такими військовослужбовцями не оформляється.

Командир військової частини, у разі звільнення з військової служби за станом здоров'я таких військовослужбовців у встановленому законодавством порядку повідомляє суд, який застосував умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, на підставі статті 81^1 Кримінального кодексу України.

14.35. Під час дії воєнного стану накази про звільнення з військових посад та зарахування військовослужбовців у розпорядження за підставами, визначеними пунктом 116 Положення, видають виключно:

командувачі військ оперативних командувань;

командувачі повітряних командувань;

командири корпусів;

начальники регіональних органів військового управління Сил територіальної оборони Збройних Сил України;

інші посадові особи прирівняні до зазначених вище або вищі за посадою, відповідно до статті 12 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

{Розділ XIV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

{Розділ XIV в редакції Наказу Міністерства оборони № 495 від 23.07.2024}

Заступник Міністра
оборони України **І.Л. Монтрезор**

Додаток 1
до Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 1.5. розділу I)

ПОДАННЯ

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Додаток 2
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 1.5. розділу I)

РЕЗЕРВ
кандидатів для просування по службі Головнокомандувача Збройних Сил України

{Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 315 від 18.06.2019, № 91 від 19.03.2022}

Голова комісії
Сухопутних військ
Збройних Сил України
з відбору кандидатів
до призначень на посади
генерал-майор **В.В. Василенко**

Додаток 3
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 1.5. розділу I)

ПОДАННЯ

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Додаток 4
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 1.5. розділу I)

СПИСОК
військовослужбовців військової частини, які подаються до присвоєння чергових військових звань

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Додаток 5
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 1.6. розділу I)

ПАСПОРТ
військової посади

Найменування військової посади		
Характеристика посади		
№ з/п	Назва критерію	Зміст
1	Військово-облікова спеціальність	
2	Штатно-посадова категорія	
3	Тарифний розряд	
4	Форма допуску до державної таємниці	
5	Призначення на конкурсній основі	
Вимоги до кандидатів на посаду		
	Професійні вимоги	Зміст
1	Кваліфікація і ступінь вищої освіти (науковий ступінь, вчене звання)	
2	Спеціальність	
3	Рівень військової освіти (підготовки)	
4	Проходження курсової підготовки	

5	Обов’язкова посада перед призначенням	
6	Стан здоров’я	
	Професійні компетентності	Зміст
1	Індивідуальні спроможності кандидата	
2	Рівень лідерських якостей	
3	Рівень знання іноземної мови	
4	Рівень класної кваліфікації	
5	Досвід участі у бойових діях (операціях)	
6	Рівень фізичної підготовленості	

Командир (начальник) _____

(підпис керівника органу військового управління,
в якому здійснено розроблення паспорта)

Примітки:

1. У рядку «Найменування військової посади» зазначають назву військової посади, визначеної штатом військової частини.
2. У розділі «Характеристика посади»:
у рядку «Військово-облікова спеціальність» зазначають військово-облікову спеціальність військової посади;
у рядку «Штатно-посадова категорія» зазначають військове звання, визначене штатом військової частини;
у рядку «Тарифний розряд» зазначають тарифний розряд, що визначається штатом військової частини;
рядок «Форма допуску до державної таємниці» заповнюють відповідно до Номенклатури посад персоналу, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;
у рядку «Призначення на конкурсній основі» зазначають, що посада передбачає проведення конкурсу перед призначенням.
3. У розділі «Вимоги до кандидатів на посаду» визначають професійні вимоги, які є обов’язковими для призначення кандидатів на посади, та професійні компетентності, наявність яких надає перевагу для призначення на посаду, але які не є обов’язковими. Професійні вимоги - вимоги, дотримання яких є обов’язковим. Вимоги визначають професійні якості та досвід, необхідні кандидату для належного виконання посадових обов’язків з урахуванням особливостей характеристики посади, її функціонального призначення.
У рядку «Кваліфікація і ступінь вищої освіти (науковий ступінь, вчене звання)» зазначають вимоги до ступеня вищої освіти та кваліфікації, наукового ступеня, вченого

звання, які повинен мати військовослужбовець під час призначення на посаду.
У рядку «Спеціальність» зазначають вид військово-професійної діяльності військовослужбовця у межах професії, яку потрібно мати для заміщення посади з урахуванням допустимого призначення без додаткової підготовки та з додатковою підготовкою.
У рядку «Рівень військової освіти (підготовки)» зазначають рівень військової освіти або підготовки військовослужбовця (рівні тактичний, оперативний, стратегічний - для призначення на посади офіцерського складу; освіта базова загальновійськова; фахова за визначеною ВОС; рівні базовий, середній, підвищений, вищий - для призначення на посади сержантського і старшинського складу), який повинен мати військовослужбовець.
У рядку «Проходження курсової підготовки» зазначають необхідність курсової підготовки, яку повинен пройти військовослужбовець перед або після призначення на посаду.
У рядку «Обов'язкова посада перед призначенням» зазначають посаду або посади, на якій (яких) має обов'язково проходити військову службу військовослужбовець перед призначенням на зазначену посаду.
У рядку «Стан здоров'я» зазначають вимоги до стану здоров'я військовослужбовця, визначені Положенням про військово-лікарську експертизу та належність посади до Переліків посад, що можуть бути заміщені непридатними до військової служби;
Професійні компетентності - вимоги, відповідність яким надає перевагу в призначенні на посаду, але не є обов'язковими. Компетентності визначають здатність військовослужбовця якісно і безпомилково виконувати посадові функції. Професійна компетентність полягає у професійній придатності до здійснення ефективної професійної діяльності;
У рядку «Рівень лідерських якостей» зазначають рівень лідерських якостей офіцерського складу органів військового управління (стратегічного рівня), наукових та навчальних закладів (установ), офіцерського складу (оперативного, тактичного рівня), сержантського і старшинського складу, необхідні для призначення військовослужбовця на посаду. Оцінювання лідерських якостей таких осіб здійснюється у встановленому законодавством порядку;
У рядку «Індивідуальні спроможності кандидата» зазначають необхідний рівень знань, умінь, практичних навичок, інших особистих якостей, якими повинен володіти військовослужбовець для якісного виконання завдань професійної діяльності за посадою, на яку його розглядають.
У рядку «Рівень знання іноземної мови» зазначають необхідний рівень володіння військовослужбовцем іноземною мовою відповідно до вимог стандартизованого мовленнєвого рівня для призначення на посаду згідно з чинними нормативно-правовими актами.
У рядку «Рівень класної кваліфікації» зазначають необхідний рівень класної кваліфікації кандидата.
У рядку «Досвід участі у бойових діях (операціях)» зазначають про необхідність наявності у військовослужбовця бойового досвіду, участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або в міжнародних місіях перед призначенням на посаду.
У рядку «Рівень фізичної підготовленості» зазначають мінімальну оцінку, яку повинен отримати військовослужбовець за нормативами згідно з вимогами Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України.
4. Якщо визначити зміст того чи іншого критерію паспорта посади (залежно від специфіки посади) не можна, у відповідному рядку документа робиться запис «Не визначено».

{Інструкцію доповнено новим Додатком 5 згідно з Наказом Міністерства оборони № 502 від 25.09.2019; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Додаток 6
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 2.21. розділу II)

ПЕРЕЛІК
посад, які підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Додаток 7
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 1.5 розділу I)

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

{Інструкцію доповнено Додатком згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказів Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 91 від 19.03.2022}

Додаток 8
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 2.23 розділу II)

АРКУШ
вивчення особистих якостей кандидата

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Додаток 9
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової

служби у Збройних Силах України
(пункт 3.20 розділу III)

КАРТКА
професійного відбору кандидата

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Додаток 10
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 3.20 розділу III)

ДОВІДКА
про проходження військової служби (трудову діяльність)

{Інструкцію доповнено новим Додатком згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Додаток 11
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 1.5 розділу I)

АТЕСТАЦІЯ
на присвоєння військового звання офіцерського, сержантського та старшинського складу

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Додаток 12
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 2.13 розділу II)

АРКУШ БЕСІДИ

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Додаток 13
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 4.6 розділу IV)

СКОРОЧЕНА ОЦІННА КАРТКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

{Додаток в редакції Наказів Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 91 від 19.03.2022}

Додаток 14
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 4.16 розділу IV)

СПИСОК
військовослужбовців до переміщення по службі

№ з/п	Військове звання (дата присвоєння)	Прізвище, власне ім'я та по батькові	Посада, яку обіймає, з якого часу, особистий номер, тарифний розряд	ВОС	Дата народження, військова і вища освіта	Висновок та рекомендації за останнім щорічним оцінюванням, сума балів	Додаткові фактори, які характеризують військовослужбовця							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На вищі посади														
На рівнозначні посади														
На нижчі посади														
У зв'язку із закінченням строку перебування на посаді або із закінченням строку проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби														

_____
(посада, військове звання, підпис, власне ім'я та прізвище)

Примітки:

Опрацювання Списку військовослужбовців, які оцінені до призначення на посади, переміщення по службі здійснюється у «альбомному» форматі.

{Додаток в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Командир військової
частини А0195
полковник **А.А. Антоненко**

Додаток 15
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 4.6 розділу IV)

ОЦІННА КАРТКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

{Додаток в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015; в редакції Наказів Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016, № 91 від 19.03.2022}

Додаток 16
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 1.5 розділу I)

ПЛАН
переміщення військовослужбовців на посади номенклатури посад

{Інструкцію доповнено Додатком згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Додаток 17
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 4.38 розділу IV)

ПЕРЕЛІК
документів виїзної справи

1. Рапорт військовослужбовця з клопотанням про направлення за кордон.

2. Подання (крім військовослужбовців, направлених на навчання терміном до 1 року).

3. Копія додатка до укладеного контракту про проходження військової служби.

4. Два примірники автобіографії (рукописний і друкований).

5. Довідка про проходження військової служби (трудову діяльність) для осіб офіцерського складу, послужний список - для інших осіб.

6. Довідка про перспективи подальшого використання військовослужбовця після завершення проходження військової служби (навчання) за кордоном (крім військовослужбовців, які направляються до іншої держави у складі військового підрозділу).

7. Довідка військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби за кордоном.

8. Копія паспорта громадянина України.

9. Копія документів про освіту.

10. Погодження підрозділу військової контррозвідки щодо виїзду за кордон.

11. Одна фотокартка розміром 9 х 12 см.

12. Довідка про відсутність зобов'язань, покладених на особу судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, установленому законом (отримується особисто в Державній виконавчій службі України за місцем реєстрації).

Примітки:

1. Копії документів, що долучаються до виїзної справи, та фотокартка завіряються в установленому порядку.
2. На останній сторінці подання робиться запис: «Виїзну справу перевірив. Облікові дані відповідають дійсності. Начальник служби персоналу (військове звання, підпис, ім'я та прізвище)».
3. У разі необхідності до виїзної справи військовослужбовця додатково включаються копії документів, визначених приймаючою іноземною стороною в установленому порядку.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Додаток 18
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 6.4 розділу VI)

ЗАЯВКА
на навчання військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом

{Додаток в редакції Наказів Міністерства оборони № 315 від 18.06.2019, № 91 від 19.03.2022}

Додаток 19
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 12.11 розділу XII)

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються з Поданням до звільнення військовослужбовця з військової служби

При поданні до звільнення з військової служби за підставами:

1. У зв’язку із закінченням строку контракту подаються:

копія аркуша бесіди;

копія рапорту військовослужбовця;

копія контракту про проходження військової служби;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

2. За власним бажанням подаються:

копія аркуша бесіди;

копія рапорту військовослужбовця;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

3. За станом здоров’я подаються:

копія аркуша бесіди;

копія рапорту військовослужбовця (крім випадку звільнення військовослужбовця за рішенням командування військової частини);

висновок (постанова) військово-лікарської комісії або копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи за формою згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 2024 року № 2067 «Деякі питання забезпечення проведення оцінювання повсякденного функціонування особи», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2024 року за № 1925/43270 (далі - наказ МОЗ від 10 грудня 2024 року № 2067), або копія посвідчення особи з інвалідністю, або копія пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Продержавну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,

та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або копію довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21 вересня 2015 року № 946, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2015 року за № 1198/27643 (далі - наказ Мінсоцполітики від 21 вересня 2015 року № 946) (у разі звільнення з військової служби за підставами, передбаченими абзацом третім підпункту «б» пункту 2 частини четвертої або абзацом третім підпункту «б» пункту 3 частини 5 статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» - за наявності інвалідності);

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

4. У зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів подаються:

копія рапорту військовослужбовця;

копія аркуша бесіди;

висновок (постанова) військово-лікарської комісії;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

5. Через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається частиною дванадцятою статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», подаються:

копія аркуша бесіди;

копія рапорту військовослужбовця;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років);

документи, що підтверджують наявність сімейних обставин або інших поважних причин, а саме:

1) військовослужбовцями-жінками у зв'язку з вагітністю,- довідка про вагітність, зразок якої визначено Положенням про військо-лікарську експертизу, або довідка закладу охорони здоров'я про вагітність, посвідчена головним лікарем закладу охорони здоров'я;

2) військовослужбовцями-жінками, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку:

копія свідоцтва про народження дитини із зазначенням материнства;

копія медичного висновку про потребу дитини у домашньому догляді (але не більш як до досягнення нею шестирічного віку);

3) у разі утримання матір'ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини з інвалідністю, повнолітньої дочки, сина, якщо вона (він) є особою з інвалідністю I чи II групи:

для підтвердження родинних зв’язків - копія свідоцтва про народження дитини із зазначенням батьківства (материнства) особи або копія рішення суду про встановлення факту батьківства (материнства);

для підтвердження факту того, що особа не перебуває у шлюбі,- копія свідоцтва про смерть матері (батька) дитини або копія рішення суду про визнання її (його) безвісно відсутньою або оголошення її померлою чи позбавлення її (його) батьківських (материнських) прав або свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу з визначенням місця проживання дитини, або витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів, видана органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, встановленому законом;

для підтвердження інвалідності дитини - медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років щодо встановлення категорії «дитина з інвалідністю» за формою згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 грудня 2001 року № 482 «Про затвердження порядку видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 січня 2002 року за № 11/6299 (далі - наказ МОЗ від 04 грудня 2001 року № 482), або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю за формою згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 жовтня 2007 року № 623 «Про затвердження форми індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2007 року за № 1197/14464 (далі - наказ МОЗ від 08 жовтня 2007 року № 623), або довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи за формою згідно з наказом МОЗ від 10 грудня 2024 року № 2067, або копія посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або копія пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу за формою згідно з наказом Мінсоцполітики від 21 вересня 2015 року № 946;

4) у разі укладення шлюбу військовослужбовцем з громадянкою (громадянином) України, іноземцем або особою без громадянства, що постійно проживає за межами України:

копія свідоцтва про шлюб;

документи, що підтверджують постійне проживання дружини (чоловіка) за межами України;

5) у разі довгострокового відрядження за кордон дружини (чоловіка) військовослужбовця:

копія свідоцтва про шлюб;

документи, що підтверджують довгострокове відрядження за кордон дружини (чоловіка);

6) у разі утримання матір'ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дочки, сина віком до 23 років, якщо вона (він) продовжує навчання (студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів), стажисти закладу вищої освіти) і у зв'язку з цим потребує матеріальної допомоги матері (батька):

копія свідоцтва про народження дитини із зазначенням материнства (батьківства) особи;

документи, які підтверджують навчання;

для підтвердження факту того, що особа не перебуває у шлюбі,- копія свідоцтва про смерть матері (батька) дитини, або копія рішення суду про визнання її (його) безвісно відсутньою або оголошення її померлою чи позбавлення її (його) батьківських (материнських) прав, або свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу з визначенням місця проживання дитини, або витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів, видана органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, встановленому законом;

7) за наявності хвороби у військовослужбовця або члена його сім'ї, якщо така хвороба згідно з висновком лікарської або лікарсько-експертної комісії перешкоджає військовослужбовцю проходити службу в даній місцевості чи проживати в ній членові його сім'ї, у разі відсутності можливості переміщення (переведення) до іншої місцевості:

документи, які підтверджують наявність хвороби, яка перешкоджає військовослужбовцю проходити службу в даній місцевості чи проживати в ній членові його сім'ї;

документи, які підтверджують неможливість переміщення (переведення) до іншої місцевості;

документ, що підтверджує родинні зв'язки (копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження дитини із зазначенням батьківства (материнства)) особи або копія рішення суду про встановлення факту батьківства (материнства);

8) за неможливості призначення одного з військовослужбовців, які перебувають у шлюбі, у межах одного населеного пункту (гарнізону) в разі переміщення (переведення) дружини (чоловіка) на нове місце служби до іншого населеного пункту (гарнізону):

копія свідоцтва про шлюб;

довідка з військової частини про перебування чоловіка (дружини) на військовій службі;

документи, які підтверджують неможливість переміщення (переведення) дружини (чоловіка) на нове місце служби до населеного пункту (гарнізону), в якому проходить військову службу дружина (чоловік), видані службою персоналу військової (військових) частини (частин), які дислокуються в тому населеному пункті (гарнізоні);

9) одним із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років:

копія свідоцтва про шлюб;

копія свідоцтва про народження дитини із зазначенням материнства (батьківства) особи;

довідка з військової частини про перебування дружини (чоловіка) на військовій службі;

10) дружиною, якщо обоє із подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років (під час дії воєнного стану):

копія свідоцтва про шлюб;

копія свідоцтва про народження дитини (дітей) із зазначенням материнства особи;

довідка з військової частини про перебування чоловіка на військовій службі;

11) військовослужбовцями-жінками, які мають дитину (дітей) віком до 18 років,- свідоцтво про народження дитини (дітей) із зазначенням материнства особи;

12) військовослужбовцем, який має трьох і більше дітей віком до 18 років,- копія свідоцтва про народження дітей із зазначенням батьківства (материнства) особи або рішення суду про встановлення факту батьківства (материнства) особи;

13) у разі перебування на утриманні у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці (під час дії воєнного стану):

копія свідоцтва про народження кожної дитини із зазначенням батьківства (материнства) військовослужбовця та / або рішення суду про встановлення факту перебування дитини (дітей) на утриманні військовослужбовця (за наявності), інші документи, на підставі яких у військовослужбовця виник обов'язок утримувати падчерку, пасинка до досягнення ними 18 років відповідно до статті 268 Сімейного кодексу України (за наявності);

{Абзац другий підпункту 13 пункту 5 в редакції Наказу Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

один з таких документів: копія свідоцтва про шлюб з матір'ю (батьком) дітей (трьох і більше), або копія рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір'ю), що є військовослужбовцем, або копія рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання дітей з батьком (матір'ю), що є військовослужбовцем, або копію письмового договору між батьками про те, з ким з батьків будуть проживати діти, та про участь другого з батьків у їх вихованні, або копія свідоцтва про шлюб з матір'ю (батьком) дітей (трьох і більше) та копії документів, які свідчать про відсутність у малолітніх, неповнолітніх падчерки, пасинка матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або про те, що такі особи не можуть з поважних причин надавати їм належне утримання (копія свідоцтва про смерть; витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісті за особливих обставин; копія рішення суду про визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим; копія вироку суду, за яким особа відбуває покарання

у місцях позбавлення волі; копія висновку медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я чи витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, якщо зазначені мати, батько, дід, баба, повнолітні брати та сестри самі потребують постійного догляду; копія рішення суду про позбавлення батьківських прав матері, батька);

{Абзац третій підпункту 13 пункту 5 в редакції Наказу Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

інформація з Єдиного реєстру боржників про відсутність в Реєстрі відомостей про військовослужбовця за категорією стягнення (характером зобов'язання) "стягнення аліментів" з датою формування такої інформації не пізніше ніж за п'ять днів до дня подання документів, що подаються з Поданням до звільнення військовослужбовця з військової служби та їх реєстрації в установленому порядку;

{Абзац четвертий підпункту 13 пункту 5 в редакції Наказу Міністерства оборони № 554 від 19.08.2025}

14) військовослужбовцями, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України:

копія свідоцтва про народження дитини (дітей) із зазначенням батьківства (материнства) особи;

один із документів: копія свідоцтва про смерть одного з батьків, або копія рішення суду про визнання одного із батьків безвісно відсутнім, або оголошення померлим, або копія рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав, або копія вироку суду, за яким особа відбуває покарання у місцях позбавлення волі, або документи, які підтверджують, що особа самостійно виховує та утримує дитину (копія рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини або витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України);

15) військовослужбовцями, які є усиновлювачами, на утриманні яких перебуває (перебувають) дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років:

копія свідоцтва про народження дитини (дітей);

копія рішення суду про усиновлення;

16) військовослужбовцями, які є опікунами, піклувальниками, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років:

копія свідоцтва про народження дитини (дітей);

копія рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

копія рішення органу опіки та піклування (суду) про призначення особи опікуном чи піклувальником дитини (дітей);

17) військовослужбовцями, які є прийомними батьками, батьками-вихователями, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років:

копія свідоцтва про народження дитини (дітей);

копія рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

копія рішення про утворення прийомної сім'ї, про створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу, копія договору про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім'ї, копія договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

18) військовослужбовцями, які є патронатними вихователями, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років:

копія або витяг із наказів служби у справах дітей про взяття дитини (дітей) на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

копія або витяг із наказів служби у справах дітей про влаштування дитини до сім'ї патронатного вихователя;

копія договору про патронат над дитиною;

19) військовослужбовцем, що виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років, у разі відсутності інших осіб, які зобов'язані її виховувати:

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років щодо встановлення категорії «дитина з інвалідністю» за формою згідно з наказом МОЗ від 04 грудня 2001 року № 482, або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю за формою згідно з наказом МОЗ від 08 жовтня 2007 року № 623;

копія свідоцтва про народження дитини із зазначенням батьківства (материнства) особи;

один із документів: копія свідоцтва про смерть одного з батьків, або копія рішення суду про визнання одного з батьків безвісно відсутньою чи оголошення померлою, або копія рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав, або копія вироку суду, за яким особа відбуває покарання у місцях позбавлення волі, або документи, які підтверджують, що особа самостійно виховує та утримує дитину (копія рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини або витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України);

20) у разі утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи:

для підтвердження інвалідності дитини - довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи за формою згідно з наказом МОЗ від 10 грудня 2024 року № 2067, або копія посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або копія пенсійного посвідчення чи копія посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Продержавну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою згідно з наказом Мінсоцполітики від 21 вересня 2015 року № 946;

для підтвердження родинних зв'язків - копія свідоцтва про народження дитини із зазначенням батьківства (материнства) особи;

21) у разі виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність, за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати:

для підтвердження захворювання дитини - довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (форма первинної облікової документації № 080-3/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 березня 2021 року № 407 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 510/36132);

для підтвердження виховання дитини - довідка про отримання державної допомоги на дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, видана структурним підрозділом з питань соціального

захисту населення районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій (військової адміністрації), виконавчим органом міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, центром з нарахування та здійснення соціальних виплат (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги);

для підтвердження родинних зв'язків з батьками:

для батьків - копія свідоцтва про народження дитини із зазначенням батьківства (материнства) особи;

для підтвердження повноважень опікуна, піклувальника - рішення районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради територіальної громади або рішення суду про встановлення опіки, піклування, свідоцтво про народження дитини;

для усиновителів - копія рішення суду про усиновлення та копія свідоцтва про народження дитини із зазначенням батьківства;

для прийомних батьків - копія рішення районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини до прийомної сім'ї або договір про влаштування дітей на спільне проживання та виховання у прийомній сім'ї за формою, наведеною у додатку до Положення про прийомну сім'ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 та копія свідоцтва про народження дитини;

для батьків-вихователів - копія рішення районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу за формою, наведеною у додатку до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564 та копію свідоцтва про народження дитини;

22) у разі наявності дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати:

документ, що підтверджує родинні зв'язки (копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження особи або дружини (чоловіка));

один із документів, що підтверджує інвалідність дружини (чоловіка) батьків особи чи її дружини (чоловіка): довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи за формою згідно з наказом МОЗ від 10 грудня 2024 року № 2067, або копія посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або копія пенсійного посвідчення чи копія посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання

пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою згідно з наказом Мінсоцполітики від 21 вересня 2015 року № 946;

документи, що підтверджують відсутність інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати (копія свідоцтва про розірвання шлюбу батьків, копія свідоцтва про смерть одного з батьків або копія рішення суду про визнання одного з батьків безвісно відсутнім або оголошення померлим, або копія рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав, або копія вироку суду, за яким особа відбуває покарання в місцях позбавлення волі, або документи, які підтверджують, що особа самостійно виховувала та утримувала дитину (копія рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини або витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України) та акт перевірки сімейного стану військовослужбовця із зазначенням інформація про наявність чи відсутність інших осіб, які здійснюють або можуть здійснювати такий догляд, затвердженого керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

23) у разі необхідності здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи:

копія свідоцтва про шлюб;

один із документів, що підтверджує інвалідність дружини (чоловіка): довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи за формою згідно з наказом МОЗ від 10 грудня 2024 року № 2067, або копія посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або копія пенсійного посвідчення чи копія посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою згідно з наказом Мінсоцполітики від 21 вересня 2015 року № 946;

висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи за формою згідно з наказом МОЗ від 10 грудня 2024 року № 2067, про потребу в постійному догляді;

24) у разі необхідності здійснювати догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів:

копія свідоцтва про шлюб;

один із документів, що підтверджує інвалідність дружини (чоловіка): довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, або витяг з рішення експертної команди з

оцінювання повсякденного функціонування особи за формою згідно з наказом МОЗ від 10 грудня 2024 року № 2067, або копія посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або копія пенсійного посвідчення чи копія посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою згідно з наказом Мінсоцполітики від 21 вересня 2015 року № 946;

документ, що підтверджує наявність у дружини (чоловіка) захворювання та/або причину інвалідності;

25) у разі необхідності здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, або рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи потребують постійного догляду, за умови відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд:

для особи, яка зайнята доглядом,- документи, що підтверджують родинні зв'язки з цією особою, документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд та акт перевірки сімейного стану військовослужбовця із зазначенням інформація про наявність чи відсутність інших осіб, які здійснюють або можуть здійснювати такий догляд, затвердженого керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду: довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи за формою згідно з наказом МОЗ від 10 грудня 2024 року № 2067 соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»,«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу,за формою згідно з наказом Мінсоцполітики від 21 вересня 2015 року № 946;

висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи за формою згідно з наказом МОЗ від 10 грудня 2024 року № 2067, про потребу в постійному догляді;

26) у разі необхідності здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), який є особою з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення такої особи або якщо інші члени сім'ї першого чи другого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, або рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи:

документи, які підтверджують відповідні родинні зв’язки з цією особою (особами);

один із документів, що підтверджує відсутність в особи інших членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьків, її чоловіка або дружини, дітей, у тому числі усиновлених) чи другого ступеня споріднення (рідних братів, сестер та онуків): один із документів, що підтверджує інвалідність особи першого чи другого ступеня споріднення, її потребу у постійному догляді та акт перевірки сімейного стану військовослужбовця із зазначенням інформація про наявність чи відсутність інших осіб, які здійснюють або можуть здійснювати такий догляд, затвердженого керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду: довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи за формою згідно з наказом МОЗ від 10 грудня 2024 року № 2067, або копія посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або копія пенсійного посвідчення чи копія посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Продержавну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою згідно з наказом Мінсоцполітики від 21 вересня 2015 року № 946;

висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи за формою згідно з наказом МОЗ від 10 грудня 2024 року № 2067, про потребу в постійному догляді;

27) у разі необхідності здійснювати постійний догляд за особою з інвалідністю I чи II групи, за умови, що така особа є членом сім’ї військовослужбовця першого ступеня споріднення та відсутності інших членів сім’ї, які здійснюють постійний догляд;

для особи, яка зайнята доглядом,- документи, що підтверджують родинні зв’язки з цією особою, та документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд та акт перевірки сімейного стану військовослужбовця із зазначенням інформація про наявність чи відсутність інших осіб, які здійснюють або можуть здійснювати такий догляд, затвердженого керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду,- довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісіє, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи за формою згідно з наказом МОЗ від 10 грудня 2024 року № 2067, або копія посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або копія пенсійного посвідчення чи копія посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з

інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою згідно з наказом Мінсоцполітики від 21 вересня 2015 року № 946;

висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи за формою згідно з наказом МОЗ від 10 грудня 2024 року № 2067, про потребу в постійному догляді;

28) у разі необхідності здійснювати постійний догляд за членом сім'ї другого ступеня споріднення, який є особою з інвалідністю I або II групи, за умови відсутності інших членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення такої особи або якщо інші члени сім'ї першого та другого ступенів споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, або рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи:

один із документів, що підтверджує відсутність в особи інших членів сім'ї першого ступеня споріднення (батьків, її чоловіка або дружини, дітей, у тому числі усиновлених) чи другого ступеня споріднення (рідних братів, сестер та онуків): інвалідність такої особи, її потребу в постійному догляді, перебування під арештом (крім домашнього арешту), відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі та акт перевірки сімейного стану військовослужбовця із зазначенням інформація про наявність чи відсутність інших осіб, які здійснюють або можуть здійснювати такий догляд, затвердженого керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду: довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи за формою згідно з наказом МОЗ від 10 грудня 2024 року № 2067, або копія посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або копія пенсійного посвідчення чи копія посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою згідно з наказом Мінсоцполітики від 21 вересня 2015 року № 946;

висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи за формою згідно з наказом МОЗ від 10 грудня 2024 року № 2067, про потребу в постійному догляді;

29) у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою, визнаною судом недієздатною, за умови що за такою особою не здійснюється піклування (опіка) іншими особами:

копія рішення суду про визнання особи недієздатною;

копія рішення суду про призначення опікуном цієї особи громадянина (громадянки), який (яка) проходить військову службу;

30) якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану:

документи, що підтверджують родинні зв'язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження тощо), або копія посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці, або копія посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, в якому проставляється відмітка про норму Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на підставі якої особі надано статус, або витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

копія свідоцтва про смерть особи;

документи, які підтверджують факт загибелі (смерті) під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час воєнного стану, або копія рішення суду про оголошення особи померлою у порядку, визначеному Цивільним кодексом України, або витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин або рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою у порядку, визначеному Цивільним кодексом України;

31) якщо їхнім близьким родичам (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (, неповнорідний) брат чи сестра) посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року):

документи, що підтверджують родинні зв'язки;

копію посвідчення, що підтверджує присвоєння звання Героя України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року).

6. Через службову невідповідність подаються:

копія аркуша бесіди;

копія наказу про накладене дисциплінарне стягнення або документа про позбавлення (відмову в оформленні) допуску до державної таємниці;

копії документів (службової картки, матеріалів службових розслідувань, рішення Ради сержантів тощо), що засвідчують здійснені військовослужбовцем правопорушення;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсію за вислугу років);

у разі звільнення в порядку, визначеному пунктом 12.3 розділу XII Інструкції,- підтвердження керівника служби персоналу, визначеного пунктом 12.2 розділу XII Інструкції, щодо неможливості використання на посадах, що не передбачають допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, та неможливості звільнення за іншими підставами.

7. У зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, подаються:

копія аркуша бесіди;

копія рішення судових органів;

витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу військової частини;

копія розрахунку вислуги років військової служби (у разі наявності).

8. У зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем подаються:

копія аркуша бесіди;

копія атестації (оцінної картки, скороченої оцінної картки, службової характеристики);

копії документів (службової картки, матеріалів службових розслідувань, рішення комісії з питань проходження військової служби або Ради сержантів, тощо), що свідчать про невиконання військовослужбовцем умов контракту;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

9. У зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням подаються:

копія аркуша бесіди;

копія рапорту військовослужбовця з викладенням фактів умов невиконання командуванням умов контракту;

копії документів, що свідчать про невиконання командуванням умов контракту;

копія рішення комісії з питань проходження військової служби (копія рішення Ради сержантів).

10. За віком:

копія аркуша бесіди;

копія рапорту військовослужбовця;

копія розрахунку вислуги років військової служби;

копія висновку (постанови) військово-лікарської комісії (у разі її проходження військовослужбовцем).

11. У зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення:

копія аркуша бесіди;

копія судового рішення;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

12. У разі неможливості переведення військовослужбовця на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім його підпорядкуванням близькій особі:

копія аркуша бесіди;

копії паспортів цього військовослужбовця та близької йому особи, інших документів, які підтверджують родинні відносини або близькість осіб;

підтвердження керівника служби персоналу, визначеного пунктом 12.2 цієї Інструкції, щодо відсутності вакантних посад, що виключають безпосереднє підпорядкування цього військовослужбовця близькій йому особі.

13. У разі звільнення з військової служби в особливий період жінок, які мають дитину (дітей) віком до 18 років:

копія аркуша бесіди;

копія рапорту військовослужбовця;

документи, що підтверджують наявність дитини (дітей) віком до 18 років (після пред’явлення оригінали повертаються);

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

14. Після оголошення демобілізації або у зв’язку з рішенням Президента України про звільнення військовослужбовців, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовців, які вислужили встановлені строки військової служби за призовом осіб офіцерського складу:

копія послужної картки військовослужбовця;

список військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби, із зазначенням необхідної інформації для видання наказу по особовому складу.

15. У зв’язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади:

копія аркуша бесіди;

довідка про результати спеціальної перевірки;

копія рапорту військовослужбовця;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

16. У зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»:

копія аркуша бесіди;

довідка про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

рапорт військовослужбовця про відмову від перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або копія аркуша бесіди;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

17. У зв’язку з припиненням громадянства України:

копія аркуша бесіди;

Указ Президента України про вихід особи з громадянства України чи про втрату особою громадянства України;

міжнародний договір України, що набрав чинності, яким передбачаються підстави припинення громадянства України.

18. У зв’язку із звільненням з полону:

копія рапорту військовослужбовця;

копія аркуша бесіди (для військовослужбовців військової служби за контрактом);

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсію за вислугу років);

один із документів, що підтверджує перебування військовослужбовця в полоні та звільнення з полону:

довідка про перебування громадянина України з числа осіб, визначених пунктом 1 частини першої статті 2 Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей», у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах, зразок якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року № 55 «Про затвердження Порядку оформлення довідок про перебування осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах»;

копія рішення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, прийнятого в установленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2022 року № 1281 «Деякі питання виконання Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України,

та членів їхніх сімей» порядку або витяг із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

довідка (лист-підтвердження) державного підприємства «Український національний центр розбудови миру» про встановлення факту перебування та звільнення (інтернування) особи з полону або виписка з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, форма якої затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21 січня 2025 року № 75 «Про затвердження форми виписки з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 січня 2025 року за № 138/43544;

документ від Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який функціонує при Службі безпеки України, що підтверджує факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (перебування та звільнення (інтернування) особи з полону).

інші документи, встановлені актами законодавства;

документи, видані військовою частиною (довідки, витяги з наказів тощо) про встановлення факту перебування та звільнення (інтернування) особи з полону.

19. У зв'язку з обранням народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим:

копія рапорту військовослужбовця;

копія аркуша бесіди (для військовослужбовців військової служби за контрактом);

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсію за вислугу років);

документ, що підтверджує обрання народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

20. У зв'язку з призначенням (обранням) на посаду або перебуванням на посаді судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя:

копія рапорту військовослужбовця;

копія аркуша бесіди (для військовослужбовців військової служби за контрактом);

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсію за вислугу років);

документ, що підтверджує призначення (обрання) на посаду або перебування на посаді судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів

Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Примітки:

1. У випадку подання до звільнення документів за ініціативою командування копія рапорту військовослужбовця не подається.
2. За необхідності з Поданням можуть бути подані інші додаткові документи, що підтверджують відповідну підставу до звільнення з військової служби військовослужбовців.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013, № 782 від 03.11.2014, № 570 від 20.10.2015, № 684 від 14.12.2016, № 499 від 27.09.2017, № 422 від 22.08.2018; в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 134 від 31.05.2022, № 495 від 23.07.2024, № 274 від 28.04.2025, № 554 від 19.08.2025}

Додаток 20
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 4.11 розділу IV)

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються з Поданням до призначення і переміщення військовослужбовців

При поданні до призначення і переміщення військовослужбовця подаються документи.

На вищі посади:

витяг із рішення колегіального органу, визначеного пунктом 4.1. цієї Інструкції;

витяг із Резерву для просування по службі.

На рівнозначні посади за підставами.

1. У зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів:

копія рапорту військовослужбовця про згоду із призначенням.

2. У разі проведення заміни у місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами:

копія рапорту військовослужбовця про згоду із призначенням;

витяг із Плану переміщення.

3. Для набуття практичного досвіду управлінської діяльності в органах військового управління різного рівня або для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи:

копія рапорту військовослужбовця про згоду із призначенням;

копія оцінної картки (службової характеристики).

4. За станом здоров'я:

копія рапорту військовослужбовця про згоду із призначенням;

висновок (постанова) військово-лікарської комісії.

5. За сімейними обставинами:

копія рапорту військовослужбовця про згоду із призначенням;

документи, що підтверджують наявність сімейних обставин або інших поважних причин.

6. З меншим обсягом роботи з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей:

копія рапорту військовослужбовця;

копія оцінної картки (службової характеристики).

7. У зв’язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності:

копія рапорту військовослужбовця;

копія оцінної картки (службової характеристики).

8. У разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці:

копія рапорту військовослужбовця;

копія службової характеристики.

9. Вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку:

копія рапорту військовослужбовця про згоду із призначенням;

висновок (постанова) військово-лікарської комісії та (або) копія свідоцтва про народження дитини.

На нижчі посади за підставами:

1. У зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду:

копія рапорту військовослужбовця про згоду із призначенням.

2. За станом здоров’я:

копія рапорту військовослужбовця про згоду із призначенням;

висновок (постанова) військово-лікарської комісії.

3. З урахуванням професійних, ділових і моральних якостей:

витяг із рішення колегіального органу, визначеного пунктом 4.1. цієї Інструкції;

копія оцінної картки (службової характеристики).

4. За віком або сімейними обставинами:

копія рапорту військовослужбовця про згоду із призначенням;

документи, що підтверджують наявність сімейних обставин або інших поважних причин.

5. У зв’язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності:

копія рапорту військовослужбовця про згоду із призначенням;

копія оцінної картки (службової характеристики).

6. У порядку виконання накладеного дисциплінарного стягнення:

копія наказу про накладене дисциплінарне стягнення.

7. У разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці:

копія рапорту військовослужбовця про згоду із призначенням;

копія службової характеристики.

8. Вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку:

копія рапорту військовослужбовця про згоду із призначенням;

висновок (постанова) військово-лікарської комісії та (або) копія свідоцтва про народження дитини.

9. За ініціативою військовослужбовця (крім військовослужбовців, які займають посади, за якими передбачені первинні військові звання офіцерського, сержантського і старшинського складу) на нижчу на один ступінь посаду:

копія рапорту військовослужбовця про згоду із призначенням;

копія оцінної картки (службової характеристики).

Примітки: За необхідності з Поданням можуть бути подані інші додаткові документи, що підтверджують відповідну підставу до призначення або переміщення військовослужбовця.

{Інструкцію доповнено Додатком 20 згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Додаток 21
до Інструкції про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(до пункту 12.6 розділу XII)

ПЛАН ЗВІЛЬНЕННЯ
осіб офіцерського складу Повітряних Сил Збройних Сил України

{Інструкцію доповнено Додатком 21 згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 19.03.2022}

Додаток 22
до Інструкції про організацію
виконання Положення про проходження
громадянами України військової служби
у Збройних Силах України
(пункт 14.30 розділу XIV)

Рапорт (Заява)

{Інструкцію доповнено Додатком 22 згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Додаток 23
до Інструкції про організацію
виконання Положення про проходження
громадянами України військової служби
у Збройних Силах України
(пункт 14.30 розділу XIV)

Акт
перевірки сімейного стану військовослужбовця

{Інструкцію доповнено Додатком 23 згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Додаток 24
до Інструкції про організацію
виконання Положення про проходження
громадянами України військової служби
у Збройних Силах України
(пункт 14.33 розділу XIV)

Довідка

про проходження громадянином України військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб рядового складу за контрактом, форма та порядок укладення якого, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 153 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі під час воєнного стану»

{Інструкцію доповнено Додатком 24 згідно з Наказом Міністерства оборони № 274 від 28.04.2025}

Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України
Наказ; Міноборони України від 10.04.2009 № 170
Редакція від **10.10.2025**, підстава — z1373-25
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0438-09

Законодавство України
станом на 06.02.2026
чинний
z0438-09

Документи та файли

- Сигнальний документ — **f291032n6535.docx** від 29.09.22 10:40, 17 кб
- Сигнальний документ — **f291032n6536.doc** від 29.09.22 10:40, 41 кб
- Сигнальний документ — **f291032n6537.docx** від 29.09.22 10:40, 14 кб
- Сигнальний документ — **f291032n6539.docx** від 29.09.22 10:40, 16 кб
- Сигнальний документ — **f291032n7313.docx** від 12.12.22 16:15, 14 кб
- Сигнальний документ — **f291032n6551.docx** від 29.09.22 10:40, 14 кб
- Сигнальний документ — **f291032n7314.docx** від 12.12.22 16:15, 17 кб
- Сигнальний документ — **f291032n7315.docx** від 12.12.22 16:15, 15 кб
- Сигнальний документ — **f291032n6554.docx** від 29.09.22 10:40, 15 кб
- Сигнальний документ — **f291032n6555.docx** від 29.09.22 10:40, 14 кб
- Сигнальний документ — **f291032n7316.docx** від 12.12.22 16:15, 14 кб
- Сигнальний документ — **f291032n6557.docx** від 29.09.22 10:40, 19 кб
- Сигнальний документ — **f291032n6563.docx** від 29.09.22 10:40, 22 кб
- Сигнальний документ — **f291032n6564.docx** від 29.09.22 10:40, 18 кб
- Сигнальний документ — **f291032n6582.docx** від 29.09.22 10:40, 18 кб
- Сигнальний документ — **f291032n6740.docx** від 29.09.22 10:40, 14 кб
- Сигнальний документ — **f291032n8096.docx** від 28.07.25 10:55, 18 кб

- Сигнальний документ — **f291032n8097.docx** від 28.07.25 10:55, 19 кб
- Сигнальний документ — **f291032n8098.docx** від 28.07.25 10:55, 18 кб

Публікації документа

- **Офіційний вісник України** від 01.06.2009 — 2009 р., № 38, стор. 23, стаття 1284